



知行

BJTU

2023 学生手册

(少数民族预科学生)

社会主义核心价值观

富强 民主 文明 和谐

自由 平等 公正 法治

爱国 敬业 诚信 友善

北京交通大学校训：

知

行

繼往開來勇攀新高峰
把交通大學建設成世
界一流大學

江澤民

一九九五年
十二月八日

目 录

第一部分 总 则

一、北京交通大学少数民族预科学生管理规定	- 2 -
----------------------------	-------

第二部分 教学管理

二、北京交通大学少数民族预科学生学籍管理规定	- 7 -
三、北京交通大学本科新生入学资格初步审查与复查管理办法	- 11 -
四、北京交通大学少数民族预科学生修读课程的基本规定	- 13 -
五、北京交通大学课堂教学管理规定	- 14 -
六、北京交通大学少数民族预科学生课程考核与成绩管理办法	- 15 -
七、北京交通大学考试管理规定	- 17 -
八、北京交通大学少数民族预科学生学生证和校徽管理规定	- 21 -

第三部分 奖励、处分与申诉

九、北京交通大学少数民族预科学生奖励办法	- 23 -
十、北京交通大学少数民族预科学生请销假及考勤管理办法	- 26 -
十一、北京交通大学学生违纪处分规定	- 29 -
十二、北京交通大学学生校内申诉处理办法	- 38 -
十三、北京交通大学“五星文明宿舍”创建工作实施方案	- 40 -
十四、北京交通大学本科学生宿舍评分办法	- 43 -

第四部分 学生资助

十五、北京交通大学家庭经济困难学生认定办法	- 47 -
十六、北京交通大学校园地国家助学贷款实施办法	- 51 -
十七、北京交通大学本科生各类助学金评审工作实施细则	- 55 -
十八、北京交通大学学生临时困难补助管理实施细则	- 58 -

第五部分 其 他

十九、北京交通大学校园学生活动管理规定	- 61 -
二十、北京交通大学学生社团建设管理办法	- 64 -
二十一、北京交通大学计算机网络及信息系统管理办法	- 73 -
二十二、北京交通大学校园一卡通管理办法	- 74 -

二十三、北京交通大学学生收费管理办法	75 -
二十四、北京交通大学学生住宿管理规定	78 -
二十五、北京交通大学在校学生计划生育管理暂行规定.....	84 -

第六部分 附 录

附录一、中华人民共和国国家安全法（摘编）	88 -
附录二、中华人民共和国反恐怖主义法（摘编）	91 -
附录三、中华人民共和国治安管理处罚法	95 -
附录四、中华人民共和国保守国家秘密法	110 -
附录五、中华人民共和国个人信息保护法（摘编）	116 -
附录六、中华人民共和国网络安全法（摘编）	121 -
附录七、普通高等学校学生管理规定	123 -
附录八、高等学校学生行为准则	133 -
附录九、学生伤害事故处理办法	134 -
附录十、承诺书	139 -

第一部分

总 则

北京交通大学少数民族预科学生管理规定

第一章 总 则

第一条 为维护学校正常的教育教学秩序和生活秩序,保障学生身心健康,促进学生德、智、体、美全面发展,依据教育法、高等教育法、教育部《普通高等学校学生管理规定》及《普通高等学校少数民族预科班、民族班管理办法》(教民[2005]5号)等其他有关法律、法规,制定本规定。

第二条 本规定适用于我校接受普通高等学历预科教育少数民族预科学生(以下简称预科生)的管理。

第三条 学校以培养人才为中心,按照国家教育方针,遵循教育规律,坚持育人为本,德育为先,不断提高教育教学质量;依法治校,从严管理,健全和完善管理制度,规范管理行为;将管理与加强教育相结合,不断提高管理水平,努力培养德、智、体、美全面发展的社会主义合格建设者和可靠接班人。

第四条 学生应当努力学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观,确立在中国共产党领导下走中国特色社会主义道路、实现中华民族伟大复兴的共同理想和坚定信念;应当树立爱国主义思想,具有团结统一、爱好和平、勤劳勇敢、自强不息、求实创新的精神,饮水思源、爱国荣校;应当遵守宪法、法律、法规,遵守公民道德规范,遵守《高等学校学生行为准则》,遵守学校管理制度,具有良好的道德品质和行为习惯;应当刻苦学习,勇于探索,积极实践,知行统一,努力掌握现代科学文化知识和专业技能;应当积极锻炼身体,具有健康体魄。

第二章 学生的权利与义务

第五条 学生在校期间依法享有下列权利:

- (一) 参加学校教育教学计划安排的各项活动,使用学校提供的教育教学资源;
- (二) 参加社会服务、勤工助学,在校内组织、参加学生团体及文娱体育等活动;
- (三) 申请奖学金、助学金及助学贷款;
- (四) 在思想品德、学业成绩等方面获得公正评价,完成学校规定学业后获得相应的学习证明;

(五) 对学校给予的处分或者处理有异议,向学校或者教育行政部门提出申诉;对学校、教职员工侵犯其人身权、财产权等合法权益,提出申诉或者依法提起诉讼;

(六) 法律、法规规定的其他权利。

第六条 学生在校期间依法履行下列义务:

- (一) 遵守宪法、法律、法规;
- (二) 遵守学校管理制度;
- (三) 努力学习,完成规定学业;
- (四) 按规定缴纳学费及有关费用,履行获得贷学金及助学金的相应义务;

- (五) 遵守学生行为规范，尊敬师长，养成良好的思想品德和行为习惯；
- (六) 法律、法规规定的其他义务。

第三章 学籍管理

第七条 按国家招生规定录取的预科生，持录取通知书，按学校有关要求和规定的期限到校办理入学和复查手续。复查不合格者，根据情况予以处理，直至取消入学资格。

第八条 每学期开学，学生应按规定到校办理报到和注册手续。

第九条 学生应当按照教育教学培养计划的要求，完成各教育教学环节，并参加考核。

第十条 因身体或其它原因不能正常学习的学生可办理休学，休学期满，应按规定办理复学手续。

第十一条 学业成绩达不到学校要求的学生，应予以退学；不能在标准学习年限内完成学业的学生可按规定申请留级。

第十二条 完成培养计划规定内容，德智体美达到毕业要求的学生准予结业，由学校颁发结业证明。

第十三条 学校制定预科生学籍管理规定，对学生学籍的管理按照《北京交通大学少数民族预科生学籍管理规定》执行。

第四章 校园秩序与课外活动

第十四条 学校制定校园秩序管理若干规定，维护校园正常秩序，保障学生的正常学习和生活。

第十五条 学校建立和完善校务公开、听证会、学生申诉、领导接待日等制度，保证学生广泛参与学校民主管理。学生应当通过校（院）相关部门、党团组织、学生会、研究生会、校（院）长信箱等正常渠道依法参与学校民主管理。

第十六条 预科学生应当自觉遵守公民道德规范，自觉遵守学校校园秩序管理规定，创造文明、整洁、优美、安全的学习和生活环境。

预科学生不得有酗酒、打架斗殴、赌博、吸毒，传播、复制、贩卖非法书刊和音像制品等违反治安管理规定的行为；不得参与非法传销和进行邪教、封建迷信活动；不得从事或者参与有损大学生形象、有损学校声誉、有损社会公德的活动。

第十七条 任何组织和个人不得在学校进行宗教活动，不得穿戴宗教服饰。

第十八条 预科学生可以在校内组织、参加学生团体。学生团体应当在宪法、法律、法规和学校管理制度范围内活动，学生社团应当遵守《北京交通大学学生社团管理规定》。

第十九条 学校提倡并支持学生及学生团体开展有益于身心健康的学术、科技、艺术、文艺、体育等活动。

预科学生进行课外活动不得影响学校正常的教育教学秩序和生活秩序。

第二十条 学校鼓励、支持和指导学生参加社会实践、社会服务和开展勤工助学活动，学校将社会实践、社会服务纳入学生培养计划。

预科学生参加勤工助学活动应当遵守法律、法规以及学校、用工单位的管理制度，履行勤工助学活动的有关协议。学生应当按照《北京交通大学学生勤工助学管理办法》、《北京交通大学研究生“三助”岗位设置与管理办法》参加勤工助学活动。

第二十一条 预科学生举行大型集会、游行、示威等活动，应当按法律程序和有关规定获得批准。对未获批准的，学校依法劝阻或者制止。

第二十二条 预科学生使用网络及信息服务，应当遵循国家和学校关于计算机网络及信息系统管理的有关规定。

不得进行任何危害计算机网络及信息系统安全、干扰网络用户，破坏网络设备的活动；不得通过网络传播计算机病毒、发布不真实的信息；不得通过网络进入未经授权使用的计算机系统，窃取用户密码、修改或拷贝数据；不得盗用他人系统账号和校园一卡通。

第二十三条 学生应当遵守《北京交通大学学生住宿管理规定》。

第五章 奖励与处分

第二十四条 学校对在德、智、体、美等方面全面发展或者在思想品德、学业成绩、科技创造、锻炼身体及社会服务等方面表现突出的学生，根据《北京交通大学少数民族预科学生奖励办法》给予表彰和奖励。

第二十五条 对有违法、违规、违纪行为的学生，根据其行为的性质和过错的严重程度，给予批评教育，或者依据《北京交通大学学生违纪处分规定》给予相应的纪律处分。

第二十六条 纪律处分的种类分为：

(一) 警告；(二) 严重警告；(三) 记过；(四) 留校察看；(五) 开除学籍。

第二十七条 学生有下列情形之一，学校可以给予开除学籍处分：

(一) 违反宪法，反对四项基本原则、破坏安定团结、扰乱社会秩序的；
(二) 触犯国家法律，构成刑事犯罪的；
(三) 违反治安管理规定受到处罚，性质恶劣的；
(四) 由他人代替考试、替他人参加考试、组织作弊、使用通讯设备作弊及其他作弊行为严重的；

(五) 剽窃、抄袭他人研究成果，情节严重的；

(六) 违反学校规定，严重影响学校教育教学秩序、生活秩序以及公共场所管理秩序，侵害其他个人、组织合法权益，造成严重后果的；

(七) 屡次违反学校规定受到纪律处分，经教育不改的。

第二十八条 被开除学籍的学生，由学校发给学习证明。学生按学校规定期限离校，档案、户口退回生源地区。

第二十九条 学校在对学生作出处分决定之前，应当告知学生拟处分的事实、理由和依据，听取学生或者其代理人的陈述和申辩。

第三十条 学校对学生作出处分，出具处分决定书，送交本人。凡无法直接送交的，学校将按照有关规定送达学生本人。

第三十一条 学校成立由校领导、职能部门负责人、教师代表、学生代表组成的学生

申诉处理委员会，受理学生对取消入学资格、退学处理或者违规、违纪处分的申诉。具体办法详见《北京交通大学学生校内申诉管理办法》。

第三十二条 学生的奖励、处分材料真实完整地归入学校文书档案和本人档案。

第六章 附 则

第三十三条 本规定自 2018 年 9 月 1 日起施行。学校其他有关文件规定与本规定不一致的，以本规定为准。

第二部分

教学管理

北京交通大学少数民族预科学生学籍管理规定

第一章 总 则

第一条 为贯彻落实国家教育方针,保证学校良好的教学秩序,提高教育质量,保障学生合法权益,促进学生德智体全面发展,依据教育部《普通高等学校学生管理规定》及《普通高等学校少数民族预科班、民族班管理办法》,结合我校实行学分制的具体情况,特制定本规定。

第二章 入学与报到

第二条 按国家招生规定录取的预科生,持录取通知书按学校有关要求,在规定的期限内到校办理入学报到手续。因故不能按期入学者,应事先向学校请假,请假期限一般不得超过两周。未请假或请假逾期者,除因不可抗力等正当事由以外,视为放弃入学资格。

第三条 入学后三个月内发现患有疾病的学生,经我校指定的二级甲等及以上医院诊断不宜在学校学习的或因某种特殊原因无法正常学习而需要中断学习的,由本人提出申请,经学校批准,可以保留入学资格一年。保留入学资格者不具有学籍,必须离校治疗。在保留入学资格期内经治疗康复者,应持县级及以上医院出具的康复诊断证明,在下一学年新生报到前,按规定时间向学校申请入学,由学校指定医院诊断,符合体检要求,经学校复查合格后,重新办理入学手续。复查不合格或者逾期未办理入学手续者,按照退学处理。

第四条 每学期开学初,学生应当在学校规定的时间内,到所在学院报到。

第五条 学生不能按时报到,必须事先向所在学院请假。请假三天以上的由所在学院报学校本科生院备案。学生返校后,出具相关证明,方可办理报到手续。除因不可抗力等原因外,未办理请假手续或请假未被批准,两周内未报到者根据情节轻重给予相应的纪律处理;两周及以上未报到者,学校给予退学处理。

第六条 对于超过学校规定期限未注册而又无正当事由者,学校给予退学处理。

第三章 学习年限

第七条 预科标准学习年限为一年,最长年限为两年(包括休学、留级)。新生入学后编入相应的年级和班级。休学后复学的学生,原则上编入下一年级。

第四章 学习纪律

第八条 学生应依法履行努力学习的义务,按时参加学校安排的各项教育教学活动,完成学业。

第九条 学生应当自觉遵守课堂纪律，不迟到，不早退，不缺课。

第十条 上课、实验、实习、社会调查以及学校组织的其他教育教学活动都要进行考勤，考勤由任课教师或活动组织者负责。

第十一条 学生不能按时参加教育教学计划规定的活动，应事先请假并获得批准。无故缺席者，给予批评教育，情节严重的，根据《北京交通大学学生违纪处分规定》给予纪律处分。

第十二条 学生请假应由本人提出书面申请。具体流程见《北京交通大学少数民族预科学生请销假及考勤管理办法》。

第十三条 学生应当诚实守信，恪守学术道德，遵从学术规范，遵守保护知识产权的有关规定。禁止抄袭作业（论文、报告）；禁止编造、篡改实验数据资料；禁止剽窃他人研究成果。直接引述他人观点、研究成果或者摘录他人著作内容的，应当标明出处；直接或间接参阅书面材料的，应当标明作者、标题和页码。

第十四条 学生有抄袭作业、论文、报告等行为或伪造实验数据、违反学术规范等行为的，一经查实，相应课程按“违纪”或“作弊”处理，并视情节给予纪律处分；情节严重的，认定为严重违反学术诚信，给予留校察看直至开除学籍处分。

第十五条 学生应遵守课程考核纪律，严禁考核违纪或者作弊。违反考核纪律或者考核作弊者，根据《北京交通大学考试管理规定》和《北京交通大学学生违纪处分规定》的相关规定给予纪律处分。

第五章 课程考核与成绩记载

第十六条 学生应当按学校规定参加课程学习和考核。所学课程考核成绩一律记入成绩单。

第十七条 课程考核规定包括考核方式、补考办法。成绩记载规定包括记分方式。具体规定参见《北京交通大学少数民族预科学生课程考核与成绩管理办法》。

第六章 休学与复学

第十八条 学生因病（须提供由学校认定的二级甲等及以上医院出具的疾病诊断证明书）或某种特殊原因无法正常学习而需要中断学习的，经本人申请、教务部门批准后，方可休学。

第十九条 学校认为学生因病或其他原因不宜在校继续学习而应休学的，不需学生本人申请，经学院提供相关材料，本科生院核实批准后，学生应当办理休学。

第二十条 学生在校期间休学累计不得超过 2 次，每次休学时间为一学期或一学年，超过最长年限按退学予以处理。为保证学业安排，休学应从批准之日休至相应学期开学报到前一日。休学期限的计算按以下原则执行：第 8 周前（含第 8 周）申请的，当学期参与计算；第 8 周以后申请的，当学期不参与计算。

第二十一条 批准休学的学生应在两周内办理手续后离校。学生休学期间，不享受在校学习学生的待遇。

第二十二条 休学期间，因病休学的学生的医疗费用按国家和学校有关规定办理。因其他原因休学的学生，因患病所发生的医疗费用由学生自理。

第二十三条 学生休学期满，应当在开学前向学校提出复学申请，因病休学申请复学的学生须持县级及以上医院出具的康复证明，并到学校指定医院复查。经学校复查合格，方可复学，并按规定办理复学手续，于开学后第一周进行上课。

第七章 转学与退学

第二十四条 学生因患病或者有特殊困难、特别需要，无法继续在我校学习或者不适应我校学习要求的，可以申请转学（转出）。具体参照《普通高等学校学生管理规定》执行。

第二十五条 外校预科学生申请转入我校，须满足教育部《普通高等学校学生管理规定》的转学条件和北京市教育委员会规定的转学程序，并符合我校的具体要求。

第二十六条 学生有下列情况之一的，应当予退学。

1. 学业成绩未达到学校规定要求的，具体见《北京交通大学少数民族预科学生修读课程的基本规定》；

2. 休学期间有严重违法违纪行为的；

3. 休学或保留学籍期满，逾期两周未办理复学手续的；

4. 休学次数已满，仍不能继续学习的；

5. 经学校指定医院诊断，患有疾病或者意外伤残无法继续在校学习的；

6. 未请假或请假未获批准离校连续两周及以上未参加学校规定的教育教学活动的；

7. 超过学校规定期限未注册而又无正当事由的；

8. 未申请延长修读学期或申请未被批准的；

9. 在学校规定的最长学习年限内未完成学业的；

10. 其他应予退学的。

第二十七条 对学生的退学处理，应当由学生所在学院填写《北京交通大学少数民族预科学生退学审批表》并附相关证明材料，由所在学院签署意见，经本科生院会同相关部门审查后报主管校长，由校长会议研究决定。

第二十八条 学生本人申请退学的，经学校审核同意后，可以办理退学手续。

第二十九条 对退学的学生，学校出具退学决定书并送达学生本人，同时按上级教育主管部门的要求备案。学生拒绝签收退学决定书的，以留置方式送达；已经离校的，以邮寄方式送达；难于联系的，利用学校网站、新闻媒体等以公告方式送达。

第三十条 退学的学生应当在接到学校退学决定书后两周内办理退学离校手续，档案、户口按照国家相关规定退回生源地区。逾期不办理离校手续的，按学校的相关规定处理。

第三十一条 退学的学生由学校出具相关学习证明材料。

第三十二条 学生对退学处理有异议的，可依据《北京交通大学学生校内申诉管理办法》提出申诉。

本规定自 2018 年 9 月 1 日开始施行，由本科生院负责解释。

北京交通大学本预科新生入学资格初步审查与复查管理办法

根据《普通高等学校学生管理规定》(教育部令第41号)《教育部办公厅关于做好2022年全国普通高校招生录取工作的通知》(教学厅[2022]3号)和《北京交通大学学生管理规定》的相关要求,为做好新生入学资格初步审查与复查工作,结合学校实际,特制定本办法。

一、工作机制

学校成立本科、预科和第二学士学位新生入学资格初步审查与复查工作组(以下简称“工作组”),工作组在学校招生工作领导小组的领导下,负责组织、监督、检查新生入学资格初步审查与复查工作,处理检查中发现的问题。

本科生院负责相关工作总体协调,工作组成员包括本科生院、团委、体育部、校医院、各学院、威海校区等部门主要负责人。

各学院及威海校区建立相应工作机制,由相关主管领导牵头,严格把关新生入学资格初步审查与复查工作,确保将工作落实到位。

二、入学资格初步审查

在新生报到时对新生入学资格进行初步审查,采取人脸识别等技术手段,对新生报到所提交的录取通知书、身份证等材料进行复核复验。对新生提交的录取通知书和身份证与报到系统信息进行比对,重点核查考生本人与证件照片是否一致,身份证号是否一致,高考信息是否一致,是否有姓名、民族、生源地等方面的变更情况。

对存在不一致的情况进行深入审查,若审查发现新生本人信息确有变更,则须填写《北京交通大学新生录取信息变更申请表》,在本科生院备案。审查合格后办理入学手续,予以注册学籍。若经核查存在违反国家招生考试规定情形的,报学校招生工作领导小组,取消其入学资格。审查合格后办理入学手续,予以注册学籍。

新生(不含第二学士学位学生)因疾病、留学、创业等原因可以提出保留入学资格申请。申请保留入学资格时,学生应填写《北京交通大学新生保留入学资格审批表》,经学院、本科生院相关负责人在审批表上签署意见,并在本科生院备案。

保留入学资格一次为1年,最多可申请2次。

新生应征参加中国人民解放军(含中国人民武装警察部队)可以保留入学资格至退役后2年。

保留入学资格期间不具有学籍。

三、入学资格复查

(一)复查内容

自新生报到之日起三个月内按照国家招生规定进行复查。复查的主要内容:

1. 核查录取手续及程序等是否合乎国家招生规定，获得高考加分资格是否真实有效，由本科生院招生办公室负责核查。

2. 核对新生学籍信息，由本科生院负责。重点是通过教育部学籍学历管理平台，对新生核对模块上传报到的新生数据与教育部备案的当年录取数据库进行核对。

3. 对本、预科新生身份证信息、户口迁移证（或户籍证明材料）、获得高考加分的资格依据材料与电子档案、录取照片和新生录取名单、纸质档案逐一核对，查验信息是否一致，由各学院（或校区）负责。

4. 对第二学士学位新生身份信息、户口迁移证（或户籍证明材料）、本科毕业证书及学士学位证书、录取照片、纸质档案、报名提交相关材料逐一核对，查验信息是否一致，由各学院（或校区）负责。

5. 对港澳台侨新生的高中毕业证书（证明）进行核验。

6. 高水平运动队、高水平艺术团及艺术类专业水平复测分别由体育部、校团委、建筑与艺术学院和威海校区负责组织实施，并对复测结果负责。

7. 身体健康状况复查由校医院负责，重点检查新生身体健康状况是否符合《普通高等学校招生体检工作指导意见》有关规定。

（二）复查结果处理

1. 对存疑学生情况进行进一步鉴别，可根据工作需要送至司法机关进行鉴定。对确实存在弄虚作假、徇私舞弊、骗取高考加分资格或企图冒名顶替入学情形的，确定其为复查不合格，报校长专题会议，取消其学籍；情节严重的，由学校移交有关部门调查处理，并将有关情况上报上级主管部门，追究相关责任。

2. 复查中发现学生身心状况不适宜在校学习，经学校指定的二级甲等以上医院诊断，需要在家休养的，按照《北京交通大学本科生学籍管理规定》办理保留入学资格。

学生须填写《北京交通大学新生保留入学资格审批表》，经学院（或校区）、校医院、本科生院相关负责人签署意见，并在本科生院备案。

保留入学资格一次为 1 年，若因身体原因复查后还需继续休养的，可以申请第 2 次保留入学资格。保留入学资格期间不具有学籍，不进行入学资格审查。

四、保留入学资格新生复学程序

保留入学资格的新生在办理复学时，需在规定时间内向学校提出入学申请，填写《北京交通大学保留入学资格学生复学申请表》并说明相关情况，经本科生院审核通过后，按照要求办理入学手续。其中，因身心状况保留入学资格的新生还需提供县级及以上医院的康复诊断证明书，因参军入伍保留入学资格的新生还需提供退役证明。

保留入学资格新生若逾期未办理入学手续且无因不可抗力延迟等正当理由的，视为放弃入学资格。

五、其他

本办法经 2023 年修订，由本科生院负责解释。

北京交通大学少数民族预科学生修读课程的基本规定

为指导预科生合理安排学习进度，加强修读课程的过程管理，培养学生掌握扎实的语言文化基础和自主学习能力，特做出如下规定。

一、修读课程的基本规定

学生根据预科生的培养方案，按先修课程和后续课程的合理顺序安排学习进度，在学院的指导下修读课程。学习期满后的资格审核时，学校以培养方案为标准审核学生修读的课程。

二、学业成绩的基本要求

1. 预科期满一年后，重修或补考后课程成绩累计 3 门次及以下不及格，编入下一年级。补考后超过 3 门次不及格的予以退学处理。
2. 编入下一年级学习的学生，按新年级相关规定管理。第二次预科期满后，依然未完成学业的学生按退学处理。

本规定自 2018 年 9 月开始施行，由本科生院负责解释。

北京交通大学课堂教学管理规定

为保证课堂教学的秩序，创造良好的学习环境，特制定本规定。

第一条 任课教师应按教学安排在规定的时间和地点组织教学活动，不得随意停课、调课或请他人代课。确因特殊原因需要更改上课时间或地点的，任课教师应当提前与听课学生协商，确保更改后学生有时间听课。

第二条 任课教师停课或调课都应当提前三天向所在教学单位提出申请，填写《北京交通大学任课教师请假审批单》。请假时间在一周以内的，由主管教学副院长审批，并报本科生院备案；超过一周的须报本科生院主管副院长审批。

本科生院根据请假审批单调整督导听课等安排。

第三条 任课教师应当在上课前 5 分钟到达教室，做好上课前的各项教学准备工作，并按时上下课。

第四条 任课教师应当根据教学大纲和课程教学基本要求，严格按教学日历和课程表的安排进行授课。对于多个教师合上同一课堂的，应在教学日历中明确每位上课教师的上课时间及授课内容，并严格执行。

第五条 任课教师可以适时地进行课堂教学的改革，因材施教，实行启发式教学，理论联系实际，深入浅出地阐明课程内容的深度、广度、重点、难点，要做到对基本概念、基本知识、基本理论讲清楚，条理分明，重点突出，表达生动，既注重基本知识的传授，又重视学生能力的培养，同时强化课堂育人功能。

第六条 任课教师以听课学生名单为依据进行课堂管理，加强对学生的课堂考核，以多种教学形式随机抽查学生的出勤情况和学习效果，并做好课堂教学记录。对已办理免听手续的学生应按课程要求进行考核。结课考试前，评定平时成绩和取消考试资格要以此为依据。

第七条 师生进入教室上课要衣冠整洁，仪表端正，言行文明，举止得体，精神饱满，不得穿拖鞋、背心等进入教室。

第八条 上课时师生应关闭手机电源或把手机置于无声状态，不得接打电话。

第九条 学生原则上至少提前 5 分钟做好上课学习的准备，保持教学秩序，积极参与任课教师的各项课堂教学活动。学生迟到应征得任课教师同意后方可进入教室，迟到 3 分钟以后不得进入教室。

第十条 提倡学生在每次上课前起立，行注目礼，在课前或课间主动擦黑板。学生要尊重任课教师的辛勤劳动，认真听讲，积极参与课堂讨论。

第十一条 本规定自 2022 年 9 月 1 日起施行。

第十二条 本规定由本科生院负责解释。

北京交通大学少数民族预科学生课程考核与成绩管理办法

为规范我校本科生课程考核与成绩管理,维护正常教学秩序,依据教育部颁发的《普通高等学校学生管理规定》及《普通高等学校少数民族预科班、民族班管理办法》,结合我校预科生人才培养方案的要求,特制定本管理办法。

第一章 课程考核与成绩记载

第一条 培养方案中设置的所有课程要进行考核。课程考核成绩一律记入成绩单。

第二条 课程考核总成绩的记载,采取百分制、五级制(A、A-、B+、B、B-、C+、C、C-、D+、D、F)或两级制(P、F)。以百分制记分的,60分以上(含60分)为合格;以五级制记分的,D以上(含D)为合格;以两级制记分的,P为合格。

第三条 课程的考核方式分为考试和考查两种类型,依据学生所属专业培养方案确定。考试课在综合考查学生平时学习的基础上,其结课考核可采取闭卷、半开卷、开卷等多种形式;考查课更应该注重平时考核,必须有结课考核的,可采取大作业、论文、设计、口试等多种形式,一般不鼓励闭卷考试。考试和考查的具体形式一般由开课单位或课程教学组在该课程当学期教学日历中确定。

无论考试课还是考查课,都应当充分考核学生对课程知识体系的掌握程度和运用知识解决问题的能力(教师可依课程性质有所侧重)。所有课程均应全过程、全面综合考核。

第四条 成绩评定综合考虑学生平时的听课、实验、实习、作业、测验、课堂讨论、课程设计及结课考核等各个方面,平时环节和结课考核环节所占总成绩的比例在该课程当学期教学日历中确定。

第五条 学校安排的课程学生按要求完成各教学环节后自动取得参加考核的资格;未安排的课程,学生没有参加考核的资格,擅自参加考核的,所取得的成绩无效。

第六条 课程考核前,任课教师根据课堂考核情况、作业和实践教学环节的完成情况等决定是否取消学生的考核资格。被取消考核资格的学生,不能参加课程考核,同时失去对该课程任课教师评价的资格。教师在评定成绩时该课程总评成绩记为零分,并在备注中注明“取消资格”。

第七条 有结课考核的课程,学生无故不参加结课考核的视为缺考,总评成绩记为零分,并在备注中注明“缺考”。申请补考而未参加考核者按缺考处理。

第八条 有结课考核的课程,学生因病住院(有校医院转院、住院证明)或有不可抗拒原因不能参加结课考核的,可在结课考核前以书面形式向所在学院申请缓考,经教学院长审核,批准后按缓考处理。没有结课考核的课程以及补考、重修的课程均不能办理缓考。

批准缓考的课程,教师在评定成绩时,总评成绩记为“待定”,并在备注中注明“缓考”。批准缓考的课程,学生可在补考时参加考核。

缓考课程考核后,总评成绩结合平时成绩和结课考核成绩共同评定和记载,并在备

注中注明“缓考”。批准缓考的课程，因学生个人原因未参加课程考核的，总评成绩记为零分，并在备注中注明“缺考”。

第九条 理论教学的课程原则上组织补考，实践类课程一般不组织补考。全校统一组织的考试课程，有学生申请时可在下学期开学初由学校组织补考。非全校统一组织的考试课程，由课程教学组确定补考形式。

第一次修读且考核不及格的课程，学生可申请参加唯一一次补考。体育课不及格的，可在下学期初参加补测。

第十条 课程补考和体育课补测后记载成绩时，总评成绩合格的最高记 60 分或 D 或 P，不合格的按实际成绩记载，并在备注中注明“补考”。

第十一条 重修的课程在记载成绩时，备注中注明“重修”。

第十二条 有下列情况之一的学生，不得申请参加补考。

1. 被取消考核资格者；
2. 结课考核无故缺考者；
3. 重修课程成绩不合格者；
4. 已经及格的课程想获得更高成绩者；
5. 考核违纪或作弊者。

第十三条 违反考核纪律或作弊的学生，该课程总评成绩记为“无效”，并在备注中注明“违纪”或“作弊”，成绩测评时按零分计算。

第二章 成绩管理

第十四条 所有成绩采用“教务系统”管理。

第十五条 学生成绩单分为“历年学习成绩表”和“课程考核过程汇总表”两种，均由“教务系统”按规定的格式打印。

第十六条 “历年学习成绩表”记录修读课程的最高考核成绩，不记载考试过程，不标注“补考”、“重修”等字样，是学习期满审核的依据，学生离校时归入个人档案和综合档案馆。

第十七条 “课程考核过程汇总表”如实记载考核过程及成绩（如：参加补考的课程显示“补考”字样；参加重修的课程，显示“重 n”字样，n 为重修次数）。学生离校后，归入综合档案馆作为学生在校期间学习记录的完整资料保存。

第十八条 已经及格的课程重修后取得更高成绩的，在校期间涉及学生间竞争性成绩排名时，均按第一次所得成绩计算，重修取得的成绩仅作参考。

本规定自 2018 年 9 月 1 日开始施行，由本科生院负责解释。

北京交通大学考试管理规定

第一章 总 则

第一条 为建设和维护优良学风，规范对本科生、研究生考试的管理，维护考试的公平、公正，保障考生和考试工作人员的合法权益，根据《普通高等学校学生管理规定》、《国家教育考试违规处理办法》及相关法律、行政法规，特制定本规定。

第二条 本规定适用于我校学生参加的校内外各类考试，适用于各种形式的考试。

第三条 我校学生参加有关部门组织的校外考试，如发生违纪违规现象，除按照相关考试规定进行处理外，同时还要按照本规定进行处理。

第二章 考试纪律

第四条 学生参加考试须有考试资格，没有考试资格的学生不得私自参加考试。本科生的考试资格根据本科教学管理相关规定确定，研究生的考试资格根据研究生教学管理相关规定确定。

有考试资格的学生凭一卡通（或学生证）和身份证参加考试，并在考试期间按规定将证件放在课桌上以便查验。证件丢失者必须持有学院开具的带照片的证明，证件不全又无证明者不得参加考试。

第五条 两门课程的考试时间发生冲突时，考生须事先向其中一门课程的开课学院办理连续考试手续（考生所在学院开设课程尽量后考）。

第六条 确因不可抗拒原因而不能参加考试的学生，必须在考试前到所在学院办理缓考手续，否则按缺考处理。本科生到所在学院教学科办理缓考手续，研究生到所在学院研究生科办理缓考手续。学院将缓考名单汇总后报本科生院或研究生院备案。

第七条 考生应按规定的考试时间提前 15 分钟进入考场；与考试无关人员未经允许不得进入考场；开考后，迟到考生须经监考人员同意方可进入考场（听力考试过程中，迟到的考生不得入场，待听力结束后再进入考场），不得干扰其他考生考试；开考 15 分钟后，迟到考生不得参加本次考试，并按缺考处理；考试进行 60 分钟后，考生方可交卷离开考场。

第八条 考生在考试前应该做好各项考试准备，原则上开考后考生不允许离开考场（包括上卫生间），如有特殊情况，须有监考人员陪同，且每次同时只允许一名考生出入考场。

第九条 除必要的文具、普通功能的计算器、开卷考试允许的工具书和参考资料外，所有书籍、复习资料、通讯工具、电子词典、耳机（听力考试除外）等物品均不得带入考场，已带入的必须集中放在讲台等远离考生座位的地方或监考人员指定的位置，并关闭电子设备。

第十条 考生必须服从监考人员的安排，按照指定位置就座。确保横向隔列对齐，合理利用教室空间，使相邻考生间的距离最大化。

第十一条 考生就座后应对座位及周边进行检查，除考试允许携带的证件、文具等材料外，如发现其他任何物品或图文资料(包括非考生本人的)，均须及时向监考人员报告。

第十二条 答题纸、草稿纸等考试用纸由监考人员统一发放，严禁考生自带纸张；考生不得多领、多答试卷。

第十三条 考生答题前必须先在试卷指定处填写姓名、学号等卷头信息，并不得涂改；不得在答题纸上非答题区域答题；不得以任何方式在答卷上标记信息或书写与考试无关的内容。

第十四条 考生经监考人员允许方可开始答题，监考人员宣布考试结束后不得继续答题。

第十五条 考生只能使用黑色或蓝色的钢笔、圆珠笔或签字笔答题(明确规定使用其它笔种答题的考试除外)。

第十六条 考试期间，考场要保持肃静，学生不得在考场内外实施影响考场秩序的行为。

第十七条 考生只能提出有关试题印刷不清方面的问题。

第十八条 考试中考生有义务保护好自己的试卷、答题纸和草稿纸，不给他人提供作弊机会。

第十九条 考生未经监考人员允许不得私自借入或借出考试用具。

第二十条 考试过程中如遇突发事件，考生必须听从监考人员的指挥。

第二十一条 考试结束后，考生经监考人员允许方可离开考场，不得将试卷、答题纸、草稿纸等考试用纸带出考场。

第二十二条 考生要严格遵守考场纪律，认真、诚实地在规定的时间内完成答卷，禁止有任何形式的违纪或作弊行为，对违反者按有关规定给予相应的纪律处分。

第二十三条 任何人均不得扰乱考场及考试工作秩序，不得协助考生进行任何形式的违纪或作弊行为，对违反者按有关规定进行处理。

第三章 违纪、作弊的认定

第二十四条 学生有下列情况之一，认定为违反考试纪律，课程成绩记为“无效”，注明“违纪”，并给予口头警告和通报批评。

1. 到发试卷时仍未将书包、书籍、复习资料、通讯工具、电子词典、耳机(听力考试除外)等放在指定位置的；

2. 用规定以外的笔答题的；

3. 不按要求及时在答卷、答题纸上填写姓名、学号等卷头信息的；

4. 考生座位及周边有与考试内容无关的纸张、资料、书籍等而未向监考人员报告的；

5. 未经监考人员允许私自借入或借出考试用具的；

6. 未经监考人员允许提前开始答题或者监考人员宣布考试结束后继续答题的；

7. 其他被认定为违反考试纪律行为的。

第二十五条 学生有下列情况之一，认定为严重违反考试纪律和违反学术诚信，课程

成绩记为“无效”，注明“违纪”。并根据《北京交通大学学生违纪处分规定》，给予记过处分。

1. 未按指定位置就坐或不服从监考人员安排的；
2. 到发试卷时仍未将书包、书籍、复习资料、通讯工具、电子词典、耳机（听力考试除外）等放到规定位置且不听劝告的；
3. 未关闭电子设备（含通讯设备），开考后出现呼叫的；
4. 拒绝出示有效证件仍坚持参加考试的；
5. 未经许可将试卷、答题纸等考试用纸带离考场或多领、多答试卷的；
6. 考试时旁窥、交头接耳，经监考人员警告仍不改正的；
7. 互打暗号或手势的；
8. 自己的答卷或草稿纸，或开卷（或半开卷）考试允许携带的参考资料在他人手中，未及时向监考人员报告的；
9. 未经监考人员同意擅自进出考场的；
10. 用规定以外的纸答题的；
11. 在密封试卷规定以外的地方书写姓名、考号，或以其他方式在答卷上标记信息的；
12. 其他被认定为严重违反考试纪律行为的。

第二十六条 学生有第二十五条情况之一，但是认错态度较好，认定为严重违反考试纪律，课程成绩记为“无效”，注明“违纪”。并根据《北京交通大学学生违纪处分规定》，给予严重警告处分。

第二十七条 学生有下列情况之一，认定为考试作弊和严重违反学术诚信，课程成绩记为“无效”，注明“作弊”。并根据《北京交通大学学生违纪处分规定》，给予留校察看处分。

1. 携带与考试内容有关的材料或者存储与考试内容有关信息的电子设备参加考试的；
2. 考试中偷看、抄袭他人试卷或主动让他人偷看、抄袭自己试卷的；
3. 考试中传递纸条、答卷、草稿纸的；
4. 强拿他人答卷或草稿纸的；
5. 使用电子辞典、有存储功能的计算器等电子设备的；
6. 使用手机等通讯设备查看考试前存储在设备中与考试内容有关的信息的；
7. 因特殊原因暂出考场期间，偷看与考试内容有关的资料或与他人交谈考试相关内容的；
8. 被考试组织管理机构认定为答卷雷同的；
9. 以不正当手段要求老师提分、加分的；
10. 开卷（或半开卷）考试中违反规定多带参考资料的；
11. 故意销毁试卷、答题纸的；
12. 采用其它手段作弊的。

第二十八条 学生有第二十七条情况之一，但是认错态度较好，认定为考试作弊和违反学术诚信，课程成绩记为“无效”，注明“作弊”。并根据《北京交通大学学生违纪处分规定》，给予记过处分。

第二十九条 学生有下列情况之一，认定为考试严重作弊和严重违反学术诚信，课程成绩记为“无效”，注明“作弊”。并根据《北京交通大学学生违纪处分规定》给予开除学籍处分。

1. 涉及团伙作弊的；
2. 使用手机等通讯设备与他人联络、发送题目或答案、接收题目或答案、上网查看答案的；
3. 涂改他人试卷姓名占为己有的；
4. 其他作弊行为情节严重的。

第三十条 学生有第二十九条情况之一，但是认错态度较好，认定为考试严重作弊和严重违反学术诚信，课程成绩记为“无效”，注明“作弊”。并根据《北京交通大学学生违纪处分规定》给予留校察看处分。

第三十一条 学生有下列情况之一的，认定为考试严重作弊和严重违反学术诚信，并根据《北京交通大学学生违纪处分规定》给予开除学籍处分。考生的课程成绩记为“无效”，注明“作弊”。

1. 由他人代替考试、替他人参加考试的（进入考场以他人身份就座即认定为代考）；
2. 在试卷、答题纸上填写与本人身份不符的姓名、考号等信息的；
3. 其他作弊行为情节严重的。

第三十二条 学生有威胁、侮辱、诽谤、诬陷监考人员等考试工作人员或其他情节恶劣行为的，课程成绩记为“无效”，注明“违纪”，并给予留校察看处分，情节特别恶劣的给予开除学籍处分。

第三十三条 学生参加其他形式的考核或参加校外考试、考核，有违纪或作弊行为的，视情节参照第二十四条至第三十二条之规定给予相应的纪律处分。

第三十四条 学生在平时作业及实验、课程设计、实习、毕业设计（论文）等实践环节或其他教学环节中有剽窃、抄袭或伪造数据行为的，或以其他欺骗手段获取平时成绩或结课考核成绩的，经调查核实，认定为违反学术诚信或严重违反学术诚信，视情节轻重给予相应的纪律处分。

第三十五条 由他人代替参加或替他人参加教育教学活动，以欺骗手段获取平时成绩或结课考核成绩的，经调查核实，认定为违反学术诚信或严重违反学术诚信，视情节轻重给予相应的纪律处分。

第四章 附则

第三十六条 本规定于2022年9月1日起施行，由本科生院、研究生院负责解释。

北京交通大学少数民族预科学生学生证和校徽管理规定

为维护学校正常教学秩序，严肃证件管理，特制定本管理规定。

第一条 新生入学经复查合格，取得临时学籍者，学校发给预科生学生证和校徽，由学生本人领取，不得代领。

第二条 学生证和校徽是证明学生身份的证件和标志，只限学生本人使用、佩戴，不准转借他人，学生应妥善保管，爱护使用。学生证不得擅自涂改。

第三条 每学期开学后，学生应持本人学生证在规定时间内办理报到手续，在学生证注册栏填写注册日期并盖章注册，未盖注册章的学生证无效。

第四条 学生证遗失或损坏，学生应及时到院教学主管部门挂失，写明遗失的时间地点或损坏的原因，经教学主管部门审查同意后，方能申请补办或更换。具体补办安排每学期开学初由本科生院公布。校徽遗失的，一般不予补发。

第五条 如发现学生持有多个学生证或学生以本人之名为他人办理学生证者，或私自涂改学生证者，或使用他人学生证者，一经查实将视情节给予警告直至开除学籍处分。

第六条 学生结业或因转学、退学、开除学籍等原因注销学籍离校时，应将学生证交回所在院教学主管部门盖章作废。

本规定自 2018 年 9 月 1 日起施行，由本科生院负责解释。

第三部分

奖励、处分 与申诉

北京交通大学少数民族预科学生奖励办法

第一章 总 则

第一节 指导思想、原则和适用范围

第一条 为了贯彻党和国家的教育方针，促进学生德智体美全面发展，激励学生刻苦学习，奋发向上，成长为有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义合格建设者和可靠接班人，根据教育法、高等教育法、教育部《普通高等学校学生管理规定》、《北京交通大学少数民族预科学生管理规定》和《教育部办公厅关于切实做好高校少数民族预科学生自主培养工作的通知》（教民厅函【2018】6号）等有关规定，结合我校实际情况和少数民族预科学生教育管理特点，制定本办法。

第二条 学校对各项奖励的评审遵循公开、公正、公平原则。

第三条 本办法适用于在我校接受教育的少数民族预科学生。

第二节 奖励种类

第四条 学校针对少数民族预科生设立以下个人荣誉称号：

1. 三好学生
2. 优秀学生干部
3. 优秀民族预科学生

第五条 其它单项奖

根据学院专项管理需要，单独设立并另行制定奖励办法。

第三节 奖励评审

第六条 奖励评审工作由学生工作处负责，学院应当成立分管领导为组长，班主任、辅导员、学生代表等为成员的评审小组，具体落实奖励的有关工作。

第七条 各奖励项目的一般评选程序如下：

1. 学校、学院事先公布各类荣誉称号的种类、名额、评定标准和相关具体要求；
2. 具有参评资格的学生向所在学院提交申请；
3. 学院评定小组对申请人提交的材料进行审核，通过民主评议等方式拟定初选名单；
4. 学院对初选名单进行院内公示。如对公示人选有异议，可在公示期间实名向学院提出书面反映，学院成立调查小组进行调查。调查应在 5 个工作日内完成，调查结果向异议人反馈；
5. 公示届满，学院将初选名单报学生处审核；
6. 学生处审核各学院上报的初选名单，形成汇总名单，并在校内公示，公示期为不少

于 3 个工作日。如对公示人选有异议，可在公示期间实名向学生处提出书面申诉，学生处成立调查小组进行调查。调查应在 5 个工作日内完成，调查结果向异议人反馈；

7. 公示结束后，确定最终获奖名单。

第八条 评先项目均于学生在预科一年期间的第二学期期末考试后开展评选表彰。

第九条 获得荣誉称号的个人一发现有弄虚作假或欺骗行为，学校立即取消其荣誉称号，收回证书，并按有关规定给予责任人相应的纪律处分；如评选期间发生违法违纪行为受到校级及以上处分，立即取消评先资格。

第四节 奖励表彰

第十条 学校对获得奖励的个人采用以下方式予以表彰：

1. 授予荣誉称号
2. 通报表扬
3. 颁发证书

第十一条 个人奖励的材料存入学生个人档案。

第十二条 获奖个人名单、主要事迹由校、院两级以一定方式公布和宣传。

第二章 分 则

第五节 个人奖评选条件及奖励标准

第十三条 申请个人奖励需满足以下基本条件：

1. 热爱祖国，拥护中国共产党，愿意为社会主义现代化建设服务；
2. 遵守国家法律法规和校规校纪，品行端正，评选当年 8 月 31 日前无违法违纪行为或处分已解除；
3. 学习勤奋、刻苦，学习成绩优良；
4. 上一学年宿舍个人得分平均分达到 60 分以上（含 60 分）。

第十四条 个人荣誉称号评选条件除满足基本条件外，还需满足不同荣誉称号的附加条件。

第十五条 三好学生

学习态度端正，目标明确，学习加权平均成绩班级排名前 30%，学习成绩无不及格。

第十六条 优秀学生干部

1. 任期满一年的学生干部，认真履行工作职责，热心为同学们服务，在同学中有较高威信，工作成绩显著；
2. 学习加权平均成绩班级排名前 50%，学习成绩无不及格。

第十七条 优秀民族预科学生

同时荣获三好学生和优秀学生干部荣誉称号。

第三章 附 则

第十八条 本办法自 2022 年 9 月 1 日起施行。

第十九条 本办法由学生工作处负责解释。

北京交通大学少数民族预科学生请销假及考勤管理办法

为加强少数民族预科学生请销假及考勤管理，保证正常的教学教育秩序，树立良好学风，特制定本办法。

第一条 学生应当按时参加少数民族预科班教学教育计划规定和学校统一安排组织的一切活动，包括：学生上课、自习、社会实践、讲座、会议等，不得无故缺席或迟到、早退，周末、节假日等外出应按时返校。因故不能按时参加正常的教学教育活动或不能按时返校的，应当事先请假并获得批准，否则按旷课处理。

第二条 学生在一学年内正常请假天数累计不得超过两周，除重大特殊情况并获批准以外，逾期按自动退学处理。

第三条 请假与审批手续

学生请假必须持有书面假条及有关证明材料。未经批准擅自离校者，离校期间一切责任由学生本人及其家长承担。

(一) 学生请病假必须持校医院及以上医院诊断证明（急诊可先告知辅导员，就医后持证明材料请假），及时办理请假手续。病假一天以内者，由辅导员批准并告知班主任；一天以上者，向学院教学科申请，经辅导员签署同意意见后报学院主管教学副院长和主管学生工作副书记批准，如请假超过一周，还需报本科生院主管领导审核同意。（请假申请表附后）

(二) 在校期间，学生一般不得请事假，确有特殊情况须本人持相关证明办理请假手续。事假一天以内者，由辅导员批准并告知班主任；一天以上者，向学院教学科申请，经辅导员签署同意意见后报学院主管教学副院长和主管学生工作副书记批准，如请假超过一周，还需报本科生院主管领导审核同意。（请假申请表附后）

(三) 上课期间有特殊情况临时请假的学生须向任课教师请假（两节课内），得到批准后将请假条由任课教师签字后交班主任，并告知辅导员。

(四) 学生请假需离京或请假时间超出三天（含三天）者，需告知学生家长，征得家长同意后可办理请假手续。

(五) 学生超出请假时间因特殊情况不能按时返校者，需向辅导员说明情况并申请续假，经学院学生工作部批准后方可延期，凡未办理续假手续者，一律按照相关管理规定处理。

(六) 学生请假结束后需到教学科和辅导员处办理销假手续，凡未办理销假手续者，一律按请假未者进行处理。

第四条 学生考勤管理

由班主任、辅导员负责学生考勤工作，考勤情况与在校期间一切评优评先和个人鉴定等挂钩。

（一）上课考勤

1. 班主任负责将出勤情况登记在《考勤登记表》上，并于每周一将《考勤登记表》及有关请假单等材料审核签名后，交至学院学生工作办公室审核，再由学院学生工作办公室按规定填写《学生缺勤周报表》，每周在班级公告栏公示。

2. 考勤结果应纳入课程成绩考核。无故缺课超过所学课程学时 1/3 者，取消其该课程考试资格。无故缺课不超过所学课程学时 1/3 者，按学院教学管理相关规定减少其总评成绩中的相应平时成绩。

3. 学生结业前，学院学生工作部将学生一年的考勤情况汇总，必要时归入学生档案。

（二）晚自习考勤

1. 每周周日至周四晚 19:00—21:00 为班级晚自习时间，晚自习的组织管理主要由班主任负责，同时做好出勤记录。

2. 晚自习要求：

（1）学生须在本班教室进行晚自习。

（2）学生须认真遵守晚自习时间，不得迟到、早退。

（3）晚自习时教室要保持安静，不得大声喧哗，影响他人；不得随意走动，进行与自习无关的各项活动，自觉维护晚自习纪律。

（4）班主任要认真记录晚自习出勤情况，如实填写《晚自习考勤表》。

3. 因特殊情况不能上晚自习的学生，如参加校院组织第二课堂等活动的，由辅导员向班主任统一请假；如因个人原因请病、事假的，请假人须提前与班主任请假，填写请假单，凡未经请假者，均以旷课论处。

（三）宿舍查寝

1. 公寓将严格执行公寓作息间，班主任对学生返回公寓时间进行检查。学生应在规定时间前返回公寓，不得晚归。如确因事离校者必须事先向辅导员请假并开具请假条，并将请假条在离校前交予班主任处留存备案。归宿时应及时到辅导员、班主任处销假。

2. 查寝时不在的学生视为未归宿，凡违规者视情节严重给予院级通报批评及以上处分，累计 3 次者给予校级通报批评及以上处分。

3. 学校要求学生在校住宿，严禁夜不归宿，发现不请假夜不归宿现象视为严重违纪，违者视情节严重给予记过及以上的处分。

第五条 违反请假、报到纪律的违纪处理

未经请假离校或未按学校规定按时报到者，分别处理如下：

1. 一周（含一周）以内，视情节给予警告直至记过处分；

2. 一至两周（含两周），给予留校察看处分；

3. 两周以上，按学校学籍管理的有关规定，予以退学。

附:

北京交通大学民族预科学生请假申请表

学号		姓名		性别	
民族		宿舍号		联系电话	
请假原因					
请假时间	年 月 日至 年 月 日, 共 天。 注意: 学生病假不得超过一个月, 事假不得超过两周。 学生必须按期返校, 并分别到学院教学学科和团委销假。逾期者将按有关规定处理, 超过两周及以上者, 将按退学处理。 学生签字: 年 月 日				
是否耽误课程	☐ 是 ☐ 否	耽误课程节数		教学学科核实后盖章	
		原因			
辅导员审批签名					
学院意见 (要盖章)	(耽误课程须主管院长审批) 主管院长: 年 月 日		(所有请假均须学院主管书记审批, 超过一周还须本科生院审批) 学院主管书记: 年 月 日		
本科生院意见	(一周以上) 主管处长: 年 月 日				
销假	学院教学学科(盖章) 年 月 日		辅导员(签字) 年 月 日		

北京交通大学学生违纪处分规定

第一章 总则

第一条（指导思想）

为维护北京交通大学（以下简称学校）正常的教育教学秩序和生活秩序，建设良好的校风和学风，本着依法治校、严格管理的原则，根据《中华人民共和国高等教育法》、《普通高等学校学生管理规定》、《高等学校学生行为准则》等法律法规和部门规章，结合学校实际情况，制定本规定。

第二条（原则）

学校给予学生的处分，应当坚持教育与惩戒相结合，与学生违法、违纪行为的性质和过错的严重程度相适应，学校对学生的处分应当做到证据充分、依据明确、定性准确、程序正当、处分适当。

第三条（适用范围）

本规定适用于本校研究生、本科生、高职生、预科生。在本校学习的其他类型学生可参照此规定执行。

第二章 纪律处分与运用

第四条（处分种类）

学生违反法律法规以及学校相关规定时，学校应当予以批评教育，并可视其情节，给予如下纪律处分：

1. 警告；
2. 严重警告；
3. 记过；
4. 留校察看；
5. 开除学籍。

第五条（加重处分）

有下列情况之一者，可加重处分：

1. 造成严重不良影响和后果的；
2. 胁迫、诱骗、教唆他人违纪的；
3. 有违纪行为不向学校报告或者认错态度差的；
4. 违纪后以威胁、欺骗、贿赂或其他不正当手段妨碍调查处理的；
5. 对举报人、证人或其他人打击报复的；
6. 屡次违纪或者有多种违纪行为的；
7. 具有其他可以加重处分的情形的。

第六条（从轻处分）

有下列情况之一者，可从轻处分：

1. 认错态度好、后果轻微的；
2. 违纪后主动承认错误，如实陈述违纪事实，确有悔改表现的；
3. 确系受他人胁迫或诱骗的；
4. 主动揭发或积极防止不良后果发生的；
5. 具有其他可以从轻处分的情形的。

第三章 处分决定和程序

第七条 （处分依据）

学校依据公安、检察或司法等国家相关机关做出的生效法律文书或者违纪违规的事实对学生进行处分。

第八条 （证据）

下列各项证据，经过查证核实后，可以作为处分违纪学生的依据：

1. 书证；
2. 物证；
3. 证人证言；
4. 当事人的陈述；
5. 视听资料；
6. 鉴定结论；
7. 勘验笔录、现场笔录；
8. 学校有关部门提供的说明性材料；
9. 其他权威部门依法作出的鉴定性结论。

第九条 （处分流程）

处分学生时，应当由学院或其他相关部门举证并由相关部门认定情节，提出处理意见，报学校主管部门复核，提出拟处分意见并报学校审查批准。

对学生作出的警告至留校察看处分时，应当提交校长会议研究决定；开除学籍处分，应当提交校长办公会议研究决定，处分决定书应当报北京市教育委员会备案。

第十条 （拟处分告知）

学校在对学生作出处分决定之前，应当告知学生拟处分的事实、理由和依据，并告知学生或其委托代理人享有陈述和申辩的权利，听取学生或其委托代理人的陈述和申辩。

第十一条 （校长办公会听证申请）

拟对学生作出开除学籍处分时，在报请校长办公会之前应当书面告知学生有要求听证的权利。拟被处分学生可以在收到听证权利告知书后的 10 个工作日内提出听证申请，逾期未提出听证申请，或者已接到听证会议通知且无正当理由不参加听证会的，视为放弃听证权利。

第十二条 （处分决定书）

学校对学生作出处分时应当出具处分决定书。处分决定书应当包括下列内容：

1. 学生的基本信息;
2. 作出处分的事实和证据;
3. 处分的种类、依据、期限;
4. 申诉的途径和期限;
5. 其他必要内容。

第十三条 （处分期限）

除开除学籍处分以外，学校应当对给予学生处分的设置处分期限，其中警告、严重警告的处分期限为 6 个月，记过、留校察看的处分期限为 12 个月，处分期自处分决定作出之日起计算，警告、严重警告、记过处分期满或学生毕业时自动解除，留校察看处分到期或学生毕业时按学校规定予以解除。解除处分后，学生获得表彰、奖励及其他权益，不再受原处分的影响。

学生在警告、严重警告和记过的处分期内，有悔改表现且没有再发生违法违规行为的，可按期解除处分。

学生在留校察看的处分期内，有悔改表现且没有再发生违法违规行为的，可按期解除留校察看；再次违反校规校纪、应受到记过以上处分（含记过）的，给予开除学籍处分。

第十四条 （文书送达方式）

听证权利告知书和处分决定书等相关文书可以通过以下方式送达：

1. 直接送达

由学校工作人员将相关文书直接交给学生本人或其代理人，并由学生或代理人在回执上签收，即视为送达。

2. 留置送达

在向受送达人或有资格接受送达的人送交需送达的相关文书时，受送达人或有资格接受送达的人拒绝签收，送达人可将相关文书依法留放在受送达人住所，并由送达人、见证人签名或者盖章，即视为送达。

3. 邮寄送达

学校在直接送达有困难的情况下，可采取邮寄方式将需送达的相关文书邮寄给学生本人。

4. 公告送达

学校在学生本人下落不明或采取上述三种方法均无法送达时，可将需送达的相关文书的主要内容利用学校网站、新闻媒体等以公告方式送达；听证权利告知书自公告之日起满 10 日即视为送达，处分决定书自公告之日起满 60 日即视为送达。

第四章 申诉和处理

第十五条 （申诉受理）

学校成立学生申诉处理委员会（以下简称申诉委员会）受理学生对处分的申诉。具体详见《北京交通大学学生校内申诉管理规定》。

第十六条 （校内申诉）

学生对学校的处理或者处分决定有异议的，可以在接到学校处理或者处分决定书之日起10日内，向学校学生申诉处理委员会提出书面申诉。

第十七条（撤回申诉）

在未作出申诉处理决定前，学生可以撤回申诉。要求撤回申诉的，必须以书面形式提出。申诉委员会在接到关于撤回申诉的申请书后，可以终止审查工作。

第十八条（教育主管部门申诉）

学生对申诉委员会的复查决定有异议的，在接到学校复查决定书之日起15日内，可以向北京市教育委员会提出书面申诉。

第十九条（未提出申诉）

从处分决定或者复查决定送达之日起，学生在规定时间内未提出申诉的，学校不再受理其提出的申诉。

第五章 处分细则

第二十条（违反宪法）

违反宪法，组织、策划、参与有损中国共产党形象、国家形象，危害国家安全、社会稳定，反对四项基本原则、破坏安定团结、扰乱社会秩序者，给予开除学籍处分。

第二十一条（违反国家法律法规）

违反国家法律法规，受到公安司法机关处罚者，其违法行为在本规定中有具体描述和处分依据者，执行该规定；其违法行为在本规定中没有具体描述和处分依据者，分别处理如下：

1. 触犯国家法律，构成刑事犯罪的，给予开除学籍处分；对于犯罪情节轻微，依照刑法规定不需要判处刑罚或者免除刑罚，人民检察院作出不起訴决定的，视情节给予留校察看或开除学籍处分；
2. 被处以五日以下（含五日）行政拘留者，给予严重警告处分；被处以五日以上行政拘留者，视情节给予记过直至开除学籍处分；
3. 被处以警告者，给予严重警告处分；
4. 被处以罚款，但情节严重者，给予警告或严重警告处分。

第二十二条（危害公共安全、扰乱公共秩序）

危害公共安全、扰乱社会及校园公共秩序者，分别处理如下：

1. 未经批准集会、游行、示威、演讲、张贴（手持）标语等在公共场所扰序滋事，或散布反动言论、传播谣言、煽动闹事的，视情节给予记过直至开除学籍处分；
2. 组织、成立、加入传销组织等非法团体，在校园内从事邪教、封建迷信、非法传销活动或冒用宗教、气功等名义扰乱校园秩序的，视情节给予严重警告直至开除学籍处分；
3. 在校园内进行宗教活动者，不听学校劝阻或制止，造成严重后果的，视情节给予警告直至开除学籍处分；
4. 参与赌博的，视情节给予记过直至开除学籍处分；为赌博提供条件的，给予留校察看或开除学籍处分；组织赌博的，给予开除学籍处分；

5. 未经批准在公寓、楼宇等人员密集场所或重点防火区域使用违章电器、明火、吸烟,或擅自携带、存放各类危险物品等造成严重公共安全隐患的,视情节给予警告直至记过处分;造成严重后果的,给予留校察看(含)以上处分;

6. 未经批准在公寓、楼宇等室内场所为各类电动车(含电动自行车、电动折叠车、电动滑板车、电动平衡车等)或电动车电池充电,或从室内电源接线至室外为电动车或电动车电池充电的,给予严重警告或记过处分;造成严重后果的,给予留校察看(含)以上处分;

7. 违反实验室、资料室安全管理制度,或违反安全操作规程的,给予警告、严重警告或记过处分;造成严重后果的,给予留校察看(含)以上处分;

8. 在公寓、楼宇、道路、出入口等人员密集场所乱堆乱放杂物,造成遮挡灭火设施、阻塞消防通道、影响他人通行或生活的,给予批评教育,可给予警告或严重警告处分;造成严重后果的,给予记过或留校察看处分;

9. 有酗酒、哄闹、故意摔砸敲打各种物品、设施等影响学校公共场所管理秩序的,视情节给予警告直至开除学籍处分;

10. 非法持有毒品,吸食、注射毒品或向他人提供毒品的,视情节给予严重警告直至开除学籍处分;

11. 未经批准在校内公共场所发放传单,设立展台或摊点,设置海报、易拉宝、展板、横幅、墙体涂鸦等宣传品,或在树木、建筑物、公共设施上刻画、涂写的,视情节给予警告直至开除学籍处分;

12. 从事或参与有损大学生形象、有悖社会公序良俗的活动,或有其他违反学校有关管理规定,影响学校教育教学秩序、生活秩序以及公共场所管理秩序,侵害其他个人、组织合法权益造成严重后果的给予开除学籍处分。

第二十三条 (违反实验室技术安全有关规定)

实验室安全特别重大事故、重大事故、较大事和一般事故的责任追究参照国家《生产安全事故报告和调查处理条例》规定执行,本条所列规定针对一般事故以下等级的轻微事故或事件,视情形分别处理如下:

1. 违反实验室技术安全管理相关规定,有下列较大违规行为之一的,视情节给予警告直至记过处分:

(1) 违规购买、运输、存储、使用或处置非管控类危险化学品、压力气瓶、特种设备及其他特殊设备(包括具有高速、高/低温、高压、强电、电加热、强光闪烁、振动、噪声等特点的实验设备)、实验室危险废物等危险品;

(2) 未采取必要的措施导致危险化学品、放射性同位素或射线装置、麻醉药品、精神药品、致病性病原微生物等危险品被盗或遗失,或发生上述情况未及时上报学校有关部门;

(3) 私自开展动物实验;

(4) 未经许可擅自启用被封实验室或实验设施设备,管理失误造成他人随便进出被封实验室或使用被封实验设施设备;

(5) 擅自进入或破坏事故现场;

(6) 抗拒政府部门、学校实验室安全工作领导小组、学校职能部门、本单位的管理和检查，或对管理人员进行人身攻击或侮辱；

(7) 未经审批改变实验室室内空间布局或对安全设施、设备进行拆改造成较大安全隐患；

(8) 委托没有资质的单位对实验室或实验设备进行维修、维护、检测或鉴定等；

(9) 在学校不允许开展涉危实验的实验室开展涉危实验；

(10) 一年内三次（含）以上出现《北京交通大学实验室技术安全管理责任追究与奖励办法（试行）》第九条规定的一般违规情形（同一情形重复出现的累计计算）；

(11) 违反实验室技术安全管理相关规定，致使实验室发生安全事故、造成直接经济损失 20000 元（含）以下且未造成人员受伤；

(12) 其他较大影响实验室技术安全的行为。

2. 违反实验室技术安全管理相关规定，有下列严重违规行为之一的，视情节给予记过直至开除学籍处分：

(1) 违规购买、运输、存储、使用、处置或转让剧毒化学品、民用爆炸品、易制毒化学品、易制爆化学品、麻醉药品、精神药品、放射性同位素或致病性病原微生物等管控类危险品，擅自将危险化学品带离保管场所或使用国家禁止使用的危险化学品；

(2) 在教学、科研范围外合成其他有毒有害化学品或化学衍生物，或进行病原微生物实验；

(3) 违反实验室技术安全管理相关规定，致使实验室发生安全事故，造成直接经济损失 20000 元以上或有人受伤；

(4) 发生造成人员受伤或财产损失的实验室安全事故后，隐瞒不报，或未及时向学校相关部门报告，或不如实反映事故情况；

(5) 其他严重影响实验室技术安全的行为。

第二十四条（侵犯公私财物）

侵犯公私财物者，视情节轻重，分别处理如下：

1. 偷窃、诈骗、盗用国家、集体或个人财物，尚不够公安、司法部门处罚者，除追回赃款、赃物或赔偿损失外，应当视情节轻重，作如下处理：

(1) 作案价值在 500 元及以下者，视情节给予警告直至留校察看处分；

(2) 作案价值在 500 元以上者，视情节给予留校察看或开除学籍处分。

2. 窝赃、销赃、转移赃物者，视情节给予严重警告直至开除学籍处分。

3. 污损公私财物，破坏公共设施的，视情节给予警告直至开除学籍处分。

第二十五条（打架斗殴）

肇事、策划，参与打架斗殴，为打架斗殴提供凶器者，分别处理如下：

1. 对于肇事者和打架斗殴者的处分：

(1) 寻衅滋事、挑起事端、首先动手打人等主要责任者，给予留校察看处分；

(2) 凡参与打架斗殴并动手打人的，给予记过处分；

(3) 虽未动手打人，但造成打架后果者，视情节给予严重警告或记过处分；

(4) 动手打人或打架，致使他人受轻微伤者，视情节给予留校察看或开除学籍处分。

2. 对于组织策划者的处分:

策划、组织他人打架或聚集校内外人员打架斗殴的, 视情节给予记过直至开除学籍处分。

3. 对于参与者的处分:

致使打架斗殴事态发展并产生不良后果者, 给予严重警告或记过处分。

4. 为他人打架斗殴提供器械者, 视情节给予记过直至开除学籍处分。

5. 在打架斗殴过程中, 持械殴打他人的, 视其后果, 给予留校察看或开除学籍处分。

第二十六条 (计算机网络违纪)

利用计算机网络等技术手段违纪, 进行非法活动, 视情节分别给予以下处分:

1. 利用网络(含微博、微信等自媒体)传播煽动性信息、有害国家安全信息、有损社会公德信息、侮辱诽谤他人信息、损害学校声誉信息的, 视情节给予严重警告直至开除学籍处分;

2. 利用网络(含微博、微信等自媒体)引发泄密事件, 造成不良后果的, 视其情节给予记过直至开除学籍处分;

3. 编制或故意传播计算机病毒以及其他破坏性程序者, 视其情节给予记过直至开除学籍处分;

4. 非法侵入计算机信息系统或者未经允许删改、移动、破坏、复制、下载他人或组织的计算机等设备中的文件、数据和应用程序者等, 视其情节给予严重警告直至开除学籍处分;

5. 利用计算机或其他高新技术、技能偷窃有价值的数据或开展非正当有偿服务的, 视情节给予严重警告直至开除学籍处分;

6. 未经允许擅自使用学校或他人的计算机、电话或其他设备, 给集体或他人造成经济损失或不良影响的, 视情节给予严重警告直至开除学籍处分;

7. 未经批准, 擅自以学校或者校内各单位名义开通各类自媒体的, 视情节给予警告直至开除学籍处分;

8. 未经允许进入、盗用他人或组织的上网帐号、各类管理信息系统账号等, 造成不良影响的, 除追回或赔偿损失外, 视情节给予严重警告直至开除学籍处分;

9. 盗刷他人校园一卡通, 除追回或赔偿损失外, 盗用价值不满 500 元的, 视情节给予警告直至留校察看处分; 盗用价值在 500 元以上的, 视情节给予留校察看直至开除学籍处分;

10. 其他利用计算机网络实施违法行为, 视情节给予警告直至开除学籍处分。

第二十七条 (违反社会公德和学校有关规定)

违反社会公德和学校有关规定者, 分别处理如下:

1. 未经批准在宿舍、公寓留宿校外人员, 造成不良影响的, 视情节给予警告直至留校察看处分; 留宿异性或到异性宿舍留宿者, 视情节给予记过直至开除学籍处分;

2. 已办理校内入住手续, 未经允许私自在校外过夜、校外住宿者, 由此导致的一切后果由学生个人承担。造成不良影响和后果的, 视情节给予警告直至留校察看处分;

3. 对发生婚外性行为者, 视情节给予严重警告或记过处分; 对发生婚外性行为并造

成严重后果者，给予留校察看处分；

4. 有猥亵、侮辱、窥视、滋扰等行为者，视情节给予严重警告直至开除学籍处分；

5. 卖淫、嫖娼者，给予开除学籍处分；

6. 凡参与收看、制作、复制、出售、出租、传播反动或淫秽信息或物品者，视情节给予严重警告直至开除学籍处分；

7. 冒领、隐匿、毁弃、私拆他人邮件或盗用他人信息者，视情节给予严重警告直至开除学籍处分；

8. 拒绝、妨碍、干扰国家工作人员或学校管理人员依法或依校规执行公务者，给予警告或严重警告处分，情节严重的给予记过处分；对教师或工作人员有侮辱、威胁或其他侵害行为的，给予记过直至开除学籍处分；

9. 转借学生证、校园卡等证件造成不良影响的，故意损毁、侮辱校旗、校徽的，视情节给予警告直至留校察看处分；

10. 冒用、涂改、伪造证件或证明以及其他文件材料者，视情节给予警告直至开除学籍处分；包庇、纵容或为他人作伪证者，视情节给予警告直至留校察看处分；

11. 捏造事实诽谤他人，以恐吓信或其他方式威胁他人安全，干扰他人正常学习、生活者，视情节给予记过直至开除学籍处分；

12. 在违纪事件处理过程中故意作伪证或故意给调查造成困难的，视情节给予警告或严重警告处分；

13. 学位论文、公开发表的研究成果存在抄袭、篡改、伪造等学术不端行为者，作业、报告存在抄袭、实验数据存在伪造等行为者，情节轻微的给予警告直至记过处分，情节严重的给予留校察看直至开除学籍处分，代写论文、买卖论文的给予开除学籍处分；

14. 未经许可，私自转让、许可使用学校知识产权，泄露学校科技成果（包括技术秘密）等违反学校有关知识产权规定的行为，使学校权益受到损失的，视情节给予严重警告直至开除学籍处分；

15. 在宿舍、教室、实验室等公共场所饲养宠物，视情节给予警告或严重警告处分；

16. 未注册或未经批准，擅自以学生社团名义宣传或开展活动，对社团负责人或相关责任人给予警告或严重警告处分；情节严重或造成不良影响的，给予记过直至开除学籍处分；

17. 其他违反社会公德和学校有关规定者，视情节给予警告直至开除学籍处分。

第二十八条（违反请假、报到纪律）

未经请假离校或未按学校规定按时报到者，分别处理如下：

1. 一周（含一周）以内，视情节给予警告直至记过处分；

2. 一至两周（含两周），给予留校察看处分；

3. 两周以上，按学校学籍管理的有关规定，予以退学。

第二十九条（违反教育教学计划）

未经学校批准而不按时参加教育教学计划规定的活动者，视情节给予警告直至留校察看处分。

第三十条（考试违纪）

严重违反考试纪律或考试作弊者，分别处理如下：

1. 严重违反考试纪律者，给予严重警告或记过处分；
2. 考试作弊者，给予记过或留校察看处分；
3. 考试严重作弊者，给予留校察看直至开除学籍处分。

考试违纪、作弊情节及其他考试违规行为按照《北京交通大学考试管理规定》认定。

第三十一条 （再次作弊）

学生因考试作弊或严重作弊受到留校察看处分后，再次出现考试作弊或严重作弊行为的，如其行为发生在留校察看期内，可加重处理，如其行为发生在留校察看期解除后，则按本规定第三十条处理。

第三十二条 （触犯国家法律法规）

学生有触犯国家法律法规的，学校应当移送相关国家机关追究相应法律责任并按校规做相应处理。

第三十三条 （党员违纪）

受处分学生为中共党员，应同时追究党纪责任的，依据《中国共产党纪律处分条例》对其进行处分。

第六章 附 则

第三十四条 （归档）

学校应当将学生的处分材料真实完整地归入学校文书档案和本人档案。

第三十五条 （生效时间）

本规定自 2021 年 9 月 1 日起施行。学校其他有关文件规定与本规定不一致的，以本规定为准。

第三十六条 （解释权限）

本规定由学生工作处和研究生院负责解释。

北京交通大学学生校内申诉处理办法

第一章 总 则

第一条 为规范学生校内申诉制度，保证学校处理行为的客观、公正，保障学生的合法权益，根据教育部《普通高等学校学生管理规定》《北京交通大学章程》《北京交通大学学生管理规定》及有关法律法规，制定本办法。

第二条 本办法所称的申诉，是指学生对学校作出的涉及本人权益的处理或者处分决定有异议，向学校提出自己的意见。

第三条 本办法适用于我校接受普通高等学历教育的研究生、本科生、高职学生、预科生。

第四条 学生应当本着严肃、认真的态度提出申诉；学校坚持公开、公正、实事求是的原则依法处理学生的申诉。

第二章 申诉的受理

第五条 学校受理学生申诉的部门是学生申诉处理委员会（以下简称申诉委员会），处理学生申诉事务的办公室设在学校办公室。

第六条 学生对学校作出的涉及本人权益的处理或者处分决定有异议的，在接到学校处理或者处分决定书之日起10日内，可以向申诉委员会提出书面申诉。

第七条 学生提出申诉时，应当向申诉委员会办公室递交申诉书，并附上学校作出的处理决定书（复印件）。申诉书应当包含以下内容：

1. 申诉人的姓名、学院、班级、学号以及相关的基本情况；
2. 申诉的事项、理由及要求；
3. 申诉人签名及日期。

第八条 对学生提出的申诉，申诉委员会应当在接到申诉书之日起2个工作日内，根据不同情况作出如下处理：

1. 决定是否受理，并明确告知申诉人；
2. 对受理的申诉，要求申诉材料真实、齐备。对申诉材料不真实、齐备的，应要求申诉人限期予以补正；申诉人在限期内不予补正的由申诉人承担不利后果。

第九条 对决定予以受理的申诉，申诉委员会对学生提出的申诉进行复查，并在接到书面申诉之日起15日内作出复查结论并告知申诉人。情况复杂不能在规定期限内作出结论的，经学校相关负责人批准，可延长15日。

第三章 申诉的处理程序

第十条 申诉委员会对涉及学生申诉的事项，有权进行查询和调查。

第十一条 申诉委员会由相关校领导，学校办公室、监察处、相关单位负责人和教师

代表、学生代表、学校法律顾问组成，必要时可以聘请校外法律、教育等方面专家参加。与申诉事宜相关的单位或个人须回避。

第十二条 申诉委员会对申诉学生提出的申诉进行复查，可采取书面审查或向相关当事人进行询问，开展必要的查证。

第十三条 申诉委员会经复查，认为原处理或处分决定正确的，维持原决定；原处理或处分决定的事实、依据、程序不当的，作出建议撤销或变更的复查意见，要求相关职能部门予以研究，重新提交校长办公会或者专门会议作出决定。维持原处理决定、撤销或变更原处理决定要出具复查决定书。

第十四条 申诉委员会要将复查决定书及时送达申诉人。复查决定书无法直接送达的，可以送交学生的代理人、代收人签收，或者邮寄送达至学生指定的通信联络地址并在校内布告栏内公告。

第十五条 在申诉期间，原处理决定原则上不停止执行，学生申诉委员会认为必要的，可以建议学校暂缓执行有关决定。

第十六条 在未作出申诉处理决定前，学生可以撤回申诉。要求撤回申诉的，必须以书面形式提出。申诉委员会在接到关于撤回申诉的申请后，可以终止复查工作。

第十七条 学生对复查决定有异议的，在接到学校复查决定书之日起 15 日内，可以向北京市教育委员会提出书面申诉。

第十八条 自处理或者处分决定书送达之日起，学生在申诉期内未提出申诉的视为放弃申诉，学校不再受理其提出的申诉。

处理或者处分决定书未告知学生申诉期限的，申诉期限自学生知道或者应当知道处理或者处分决定之日起计算，但最长不得超过 6 个月。

第十九条 学生认为学校及其工作人员违反本管理办法，侵害其合法权益的；或者本处理办法与法律法规抵触的，可以向北京市教育委员会投诉。

第四章 附 则

第二十条 本办法自 2017 年 9 月 1 日起施行。

第二十一条 本办法由学校办公室负责解释。

北京交通大学“五星文明宿舍”创建工作实施方案

为进一步促进宿舍第三课堂育人作用发挥，推动学校文明宿舍建设，发挥优秀宿舍榜样引领示范作用，服务学生全面成长成才，促进学校和谐校园建设工作，学校面向全体本科生宿舍组织开展“五星文明宿舍”创建工作，具体实施方案如下：

一、五星文明宿舍的命名

- 一星级文明宿舍
- 二星级文明宿舍
- 三星级文明宿舍
- 四星级文明宿舍
- 五星级文明宿舍

二、五星文明宿舍的评比标准

（一）一星级文明宿舍评定细则

1. 本学期内获评至少 3 次（含 3 次）卫生达标宿舍；
2. 本学期内宿舍及宿舍成员无安全违纪现象。

卫生达标宿舍：宿舍卫生当月检查成绩（或连续 4 次）的平均分不低于 60 分，在当月（或连续 4 次）检查期内没有违反宿舍安全等宿舍管理规定，即认定为卫生达标宿舍。

（二）二星级文明宿舍评定细则

1. 本学期内全部获评为卫生达标宿舍；
2. 本学期内宿舍及宿舍成员无安全违纪现象。

（三）三星级文明宿舍评定细则

1. 本学期内全部获评为卫生达标宿舍；
2. 本学期至少 1 次（含 1 次）获评为卫生文明宿舍；
3. 本学期内宿舍成员中无安全违纪现象；
4. 宿舍成员的学习平均排名不低于专业的前 70%。

卫生文明宿舍：宿舍卫生当月检查成绩（或连续 4 次）的平均分达到 90 分（含）以上，在当月（或连续 4 次）检查期内没有违反宿舍安全等宿舍管理规定，即认定为卫生文明宿舍。

（四）四星级文明宿舍评定细则

1. 本学期至少 2 次（含 2 次）获评为卫生文明宿舍；
2. 宿舍学风良好，宿舍成员的学习平均排名不低于专业的前 50%或宿舍成员学习成绩进步明显；
3. 本学年内宿舍成员中无违纪情况；
4. 宿舍成员相处融洽，形成良好的宿舍情感氛围；
5. 宿舍有合理规范的规章制度，并能够贯彻落实；
6. 宿舍积极开展文化建设，通过适度的布置、装饰等方式形成温馨宜居的居住环境，

内容积极健康；

7. 在各学院组织的宿舍文化节等评比活动中成绩优异；
8. 宿舍内党员、积极分子及学生干部对于宿舍建设作用突出；
9. 宿舍成员积极参与校院组织的各项活动，根据获奖情况优先评定。

(五) 五星级文明宿舍评定细则

1. 被评定为四星级文明宿舍的方可参评此项；
2. 本学期至少 3 次（含 3 次）获评为卫生文明宿舍；
3. 宿舍学风良好，宿舍成员的学习平均排名不低于专业的前 50%；
4. 宿舍成员在学习成绩、科技竞赛、文体活动中成绩突出；
5. 各学院从四星级文明宿舍中推荐优秀宿舍，由学校组成的评审工作组最终评定。

三、五星文明宿舍的评比流程及有关细则

(一) 评定办法应用于全校所有本科生宿舍。

(二) 每学期开学第一个月进行上学期“五星文明宿舍”评定工作，每学年评定两次。

(三) 获得一星级至五星级文明宿舍称号的宿舍将挂牌公示，接受监督。每学期开学第一个月末全校所有本科生宿舍依据星级标准的评定实行挂牌挂星轮换机制。

(四) 每学期“五星文明宿舍”评选结束后，获得四星级文明宿舍的名单在学院内进行公示，获得五星级文明宿舍的名单在学校进行公示。同时学校评出的所有五星级文明宿舍将进行宿舍风采展示，并由学校进行颁奖，形成长效机制。

(五) 一星级文明宿舍至四星级文明宿舍的评定与审核由各学院组织实施。

(六) 一星级文明宿舍至三星级文明宿舍由学院根据评定标准和宿舍情况评定，直接公布名单，不需要宿舍申请。

(七) 参评四星级以上文明宿舍（含四星）的宿舍须由宿舍根据自我建设情况提出申请，填写申请表，各学院本科生工作组根据评选条件综合评定，学校进行最终审核。

(八) 参评五星级文明宿舍的宿舍须由各学院本科生工作组推荐优秀的四星级文明宿舍参评，由学校组成的评审工作组进行最终评定并公示。

(九) 五星级文明宿舍评审工作组由学生工作部（处）、后勤集团学生公寓管理中心、各学院本科生工作组和学生公寓自律会代表组成。

(十) 评选出的四星级文明宿舍不超过本学院宿舍数量的 20%；推荐参评的的五星级文明宿舍不超过本学院四星级文明宿舍数量的 50%。

四、奖励措施

(一) 获评为五星级文明宿舍的宿舍成员在入党积极分子认定和推优入党方面同等条件下优先考虑。

(二) 班级四星级文明宿舍和五星级文明宿舍所占比例作为班级评优的重要依据。申请“优良学风班”、“先进班集体”和“周恩来班”荣誉称号的班级，班级宿舍卫生达标率不低于 90%。

(三) 学校将设立文明宿舍优秀奖学金，对获得五星级文明宿舍称号的宿舍予以奖励，

被评为五星级文明宿舍的名单将写入该年度评优评先光荣册，并在全校评优评先年度表彰大会上予以表彰。

五、注意事项

（一）宿舍成员受到院级及以上处分的，所在宿舍不得参与四星级文明宿舍和五星级文明宿舍的评选。

（二）该方案最终解释权归学生工作处（部），该方案自 2013 年 3 月 21 日起施行。

北京交通大学本科学生宿舍评分办法

一、学生宿舍内务评分制度

第一条 为了维护我校学生正常的生活秩序，给广大住宿学生提供一个“文明、整洁、优美、安全”的学习和生活环境，深入推进“五星文明宿舍”创建工作，积极发挥学生公寓临时党支部和各学院学生自律会的作用，量化考核标准，完善公平、公正、公开的考核体系，特制定此学生宿舍评分办法。

第二条 本制度适用于我校全日制本科生。

第三条 宿舍评分包括个人得分与宿舍得分。其中，个人得分为个人区域得分与宿舍公共区域得分之和，采用百分制，个人区域得分总计 40 分，宿舍公共区域得分总计 60 分；宿舍得分为宿舍全部成员个人得分的算术平均成绩。

个人区域得分根据床位打分，其中床位分配根据宿舍管理中心宿舍床位分配方式确定，每学年各学院学生工作部均需上交各宿舍各床位人员对应名单。

第四条 本宿舍评分制度采用扣分制，在总分基础上进行扣分，最低得分为 0 分。

第五条 宿舍得分和个人得分与五星文明宿舍评定、学生个人评优评先、正式党员考核、预备党员转正、积极分子推优入党等挂钩。

二、学生宿舍内务评分细则

第六条 评分具体扣分标准（学生工作处原则制定全校各公寓楼的评分标准和评分细则，各公寓楼可以按照本公寓宿舍内实际情况进行适当调整评分标准和评分细则，调整后的评分方案报备学生工作处）：

（一）个人区域（40 分）

1. 挂床帏扣 5 分；
2. 床铺及周边不整洁扣 0-5 分（可酌情）；
3. 被子未叠整齐扣 0-10 分；
4. 书架摆放不整齐扣 0-5 分；
5. 床下物品摆放不整齐扣 0-5 分（床下不整洁，上下铺均扣除同样分数）；
6. 个人床铺边有垃圾扣 0-5 分（床下不整洁，上下铺均扣除同样分数）；
7. 个人床铺下面地面脏扣 0-5 分（床下不整洁，上下铺均扣除同样分数）。

（二）公共区域（60 分）

1. 发生严重危害宿舍安全的行为，包括私拉电线、违章用电，使用如电炉、电热杯、电饭锅、电水壶、慢炖锅、电饭煲、电饼铛、电磁炉、电褥子、电热宝、电熨斗、挂烫机、电热棒、电梳子、烫发器、应急灯、反限电插座、鱼缸加热棒、电冰箱、洗衣机等违禁电器，在公寓楼内为电动车、滑板等大功率设备的电池充电，使用如酒精炉、煤油炉、卡式炉、点蜡烛、焚烧废纸等明火，吸烟及在宿舍发现烟头、留宿他人、饲养小动物等；有以上任意一项，按照《学生手册》相关规定给予严肃处理，同时按照如下原则进行扣分：如可确定责任人，扣除本人个人区域 40 分、宿舍公共区域 20 分；如不能确定责任人，扣除宿舍公共区域 60 分；

2. 存放第一条中的相关违禁物品扣 20 分;
3. 发生宿舍内无人但有电器充电的情况扣 20 分, 如可明确到相关责任人, 扣除本人分数, 如不能明确到个人, 扣除宿舍整体相应分数;
4. 地面不整洁扣 0-15 分;
5. 书桌不整洁扣 0-10 分;
6. 检查时宿舍内垃圾成堆或将垃圾堆放在门口, 未及时将垃圾带下楼扣 0-10 分;
7. 宿舍内拉绳、网线、电线混乱扣 0-10 分;
8. 其他如书架、卫生工具、行李箱等物品有一项不整洁扣 0-10 分, 可累加, 最多扣 30 分;
9. 阳台物品摆放杂乱, 不整洁扣 0-10 分;
10. 卫生间未及时打扫, 扣 0-20 分。

第七条 评分流程

1. 公寓楼内由宿舍评分小组进行日常的检查和评分。小组成员为 3-4 人, 由楼管员、学生公寓临时党支部干部和各学院招募的自愿参加此项工作的学生构成, 小组成员共同参加检查。

2. 评分时间由各公寓楼自行商量决定, 可多次检查, 每次检查可只检查部分宿舍, 但需保证每两周所有宿舍均检查一次。

3. 检查具体实施办法由各楼临时党支部同楼管员共同研究决定, 形成具体方案后上报学生工作处和学生公寓管理中心备案。

4. 最终宿舍分数采用宿舍评分小组的算术平均成绩, 并分别计算个人得分平均分与宿舍得分平均分, 具体操作如下: 每周宿舍检查完毕后由临时党支部在学生公寓管理系统内录入楼管员、临时党支部和学生志愿者三方评定的个人卫生成绩, 确保没有错填、漏填现象。系统自动统计该宿舍此次检查最终的个人得分与宿舍得分, 学生公寓管理中心定期报各学院和学生工作处留档。

三、学生宿舍分数公示及使用

第八条 楼管员在公寓楼内定期公示宿舍得分, 学生公寓管理中心在“我们的家园”网站 (<http://myhome.bjtu.edu.cn>) 公示宿舍得分和个人得分。

第九条 个人学年(期)宿舍评分计算方法为: 该学年(期)各次个人得分之和 ÷ 检查次数。

第十条 宿舍得分与五星文明宿舍评定工作挂钩。五星文明宿舍评定办法及流程详见《北京交通大学“五星文明宿舍”创建工作实施方案》。

第十一条 宿舍个人得分与个人评优评先工作挂钩。申请各类单项奖学金和各项荣誉称号的学生学年宿舍个人得分平均分在 60 分以上(含 60 分), 未达到的不予参评。

第十二条 宿舍个人得分与党员考核挂钩。每一学期学生公寓临时党支部均需向学生工作处报告本临时党支部内各党员(包括预备党员)、入党积极分子在该学期内的宿舍个人得分情况和宿舍表现。

1. 正式党员在上一学期内的宿舍个人得分平均分应在 80 分以上(含 80 分), 未达到

以上标准者，建议学院对其批评教育；

2. 预备党员在上一学期内的宿舍个人得分平均分应在 80 分以上（含 80 分），未达到以上标准者，建议学院对其批评教育；

3. 发展对象上一学期内的宿舍个人得分平均分应在 80 分以上（含 80 分），方有资格被发展为预备党员；

4. 入党积极分子上一学期内的宿舍个人得分平均分应在 80 分以上（含 80 分），方有资格被推荐为发展对象。

四、其他

第十三条 本办法自 2015 年 6 月 26 日起施行。

第十四条 我校预科生可参照本办法实施。

第十五条 本办法解释权归学生工作处、后勤集团学生公寓管理中心所有。

第四部分

学生资助

北京交通大学家庭经济困难学生认定办法

第一章 总 则

第一条 家庭经济困难学生认定工作是全面掌握学校家庭经济困难学生基本情况，全面推进精准资助，大力促进教育公平，切实保证国家和学校的资助政策和措施真正落实到每一位家庭经济困难学生的重要基础，根据《教育部等六部门关于做好家庭经济困难学生认定工作的指导意见》（教财〔2018〕16号）文件精神要求，制定本办法。

第二章 认定范围与原则

第二条 本办法适用于学校全日制本科生（含第二学士学位、预科生）、研究生。

第三条 本办法中家庭经济困难学生是指学生本人及其家庭的经济能力难以满足在校期间的学习、生活基本支出的学生。

第四条 家庭经济困难学生认定工作应坚持如下基本原则：

1. 坚持实事求是、客观公平。认定要从客观实际出发，以学生家庭经济状况为主要认定依据，保证认定标准和尺度统一，确保公平公正。
2. 坚持定量评价与定性评价相结合。建立科学的量化指标体系进行定量评价，结合民主评议通过定性分析修正量化结果，更加准确全面地了解学生的实际情况。
3. 坚持公开透明与保护隐私相结合。做到认定内容、程序、方法等透明，确保认定公正，同时要尊重和保护学生隐私，严禁让学生当众诉苦、互相比困。
4. 坚持积极引导与自愿申请相结合。既要引导学生如实反映家庭经济困难情况，主动利用学生资助完成学业，也要充分尊重学生个人意愿，遵循自愿申请的原则。

第三章 组织职责

第五条 家庭经济困难学生认定工作采取四级资助认定工作机制，各级组成及工作职能如下：

1. 学校学生资助工作领导小组。负责统筹管理和监督全校的认定工作。
2. 学生资助管理中心。负责组织、审核和管理全校家庭经济困难学生认定的具体工作。
3. 各学院认定工作组。由分管学生工作副书记为组长，负责资助工作的辅导员以及各年级辅导员为成员，负责本学院认定的具体组织、审核工作。
4. 班级（年级）认定评议小组。班级认定评议小组应由班主任任组长，班主任助理、班委会主要干部、各宿舍学生代表为成员，学生代表人数视班级人数合理配置且须具有广泛的代表性，一般不少于班级总人数的10%，负责本班级认定的民主评议工作。年级认定评议小组应由年级辅导员为组长，成员一般包括班主任代表和各类学生代表等，负责

本年级认定的民主评议工作。本科生初次认定应以班级为单位进行评议，本科生认定复核和研究生认定可以年级为单位进行评议。班级（年级）认定评议小组成立后，其成员名单应在班级（年级）范围内公布。

第四章 认定等级和认定依据

第六条 困难认定等级分为特别困难，困难和一般困难三个等级。

第七条 困难认定应依据如下致困因素，并根据因素的变化每年作出相应调整：

1. 家庭经济因素。主要包括家庭收入、财产、债务等情况。
2. 特殊群体因素。主要指是否属于脱贫家庭学生（原建档立卡）、脱贫不稳定家庭学生（原建档立卡）、边缘易致贫家庭学生、突发严重困难家庭学生、城乡低保学生、特困救助学生、孤儿学生、烈士子女、家庭经济困难残疾学生及残疾人子女学生等情况。
3. 地区经济社会发展水平因素。主要指校园地、生源地经济发展水平、城乡居民最低生活保障标准，学校收费标准等情况。
4. 突发状况因素。主要指遭受重大自然灾害、重大突发意外事件等情况。
5. 学生消费因素。主要指学生消费的金额、结构等是否合理。
6. 其他影响家庭经济状况的有关因素。主要包括家庭负担、劳动力及职业状况等。

第八条 量化各类致困因素，建立适合学生家庭经济困难识别的认定模型。通过学生申报家庭客观事实，将所有致困因素量化赋值，开展系统评价，根据认定得分情况确定家庭经济困难学生认定的量化建议等级。通过民主评议、审核等环节，结合学生在校实际消费状况，校验复核系统评价，确定学生最终困难等级。

第九条 学校认定指导依据和系统评价量化评分标准每年调整变化情况需向学生及时发布。

第十条 原则上，特殊群体学生应全部纳入家庭经济困难学生数据库。

第五章 认定程序

第十一条 家庭经济困难学生认定工作，包括初次认定和认定复核两种类型，初次认定面向首次申请认定的学生进行，认定复核面向高年级已参加过初次认定的学生进行。

第十二条 初次认定通常在9月中旬完成，具体程序如下：

1. 政策宣传。学校在向新生寄送录取通知书时，同时寄送相关家庭经济困难认定政策宣传材料和《北京交通大学家庭经济困难学生认定申请表》（以下称申请表），需要申请认定家庭经济困难的新生如实填写申请表，其家庭经济状况以学生实际填写及承诺内容为准。同时在学校迎新网上做好相关政策宣传。

2. 工作部署。新生入学后，学生资助管理中心布置启动新生认定工作并发布家庭经济困难认定工作有关通知。各学院认定工作组统筹部署本学院认定工作，分年级分班级布置组织学生申请认定，确保学生全部知晓认定工作事项。

3. 学生提交认定申请。根据认定工作要求，学生在规定日期内在网上提交认定申请

(含系统量化测评指标),并向班级(年级)认定评议小组上交申请表等材料。

4. 班级(年级)认定评议小组组织认定评议。班级(年级)认定评议小组收集申请表,根据系统量化评价确定的困难量化建议等级,与了解到学生家庭经济状况、家庭供给学生生活费用、学生本人日常消费等相关情况进行比对,通过民主评议确定初步的困难等级,并由组长系统填报班级评议困难等级,辅导员根据班级认定结果,给出本年级认定结果。

5. 学院认定工作组要认真审议各年级申报的初步评议结果。如有异议,应在征得认定评议小组意见后予以调整。

6. 学院公示认定结果并上报。学院工作组确认审议通过本学院认定结果后,要将家庭经济困难学生名单及等级,以适当方式、在适当范围内公示 5 个工作日。如师生有异议,可通过有效方式向本学院认定工作组提出质疑。认定工作组应在接到异议材料的 3 个工作日内予以答复。如对学院认定工作组的答复仍有异议,可通过有效方式向学校学生资助管理中心提请复议。学生资助管理中心在接到复议提请的 3 个工作日内予以答复。如情况属实,应做出调整。

7. 学生资助管理中心负责汇总各学院审议通过的认定申请表,审核通过后,报学校学生资助工作领导小组,并建立家庭经济困难学生信息档案。

第十三条 认定复核是每年 6 月份,对除毕业班以外的各年级家庭经济困难学生进行的资格复查工作。

年级认定评议小组组织学生填报困难认定复核申请,提交申请的学生应在申请中明确是否需要调整复核等级。对于提出调整复核等级的学生应重点提交个人及家庭致困因素变化的情况,评议小组根据学生提交的复核申请和掌握了解到的学生入校后日常消费状况进行评议,给出复核认定等级。对于个人及家庭致困因素和在校日常消费无明显变化,一般可继续认定原困难等级。以后各程序同新生认定程序。

对于新申请认定的家庭经济困难学生(非新生),认定程序与新生相同。

第六章 工作要求和认定结果的使用

第十四条 公示要求。各级单位在公示家庭经济困难学生认定结果时,一般包括姓名、学号和认定等级,不能涉及学生个人及家庭隐私。

第十五条 认定材料的管理。各级单位在完成本级别的认定工作后,须于 7 个工作日将相关的认定材料整理归档并报送学生资助管理中心,学生本人也应妥善保管个人认定材料。初次认定的归档材料应包括每名通过认定学生的申请表及本院本学年家庭经济困难认定汇总表;认定复核的归档材料应包括有困难等级调整学生的申请表及本院本学年家庭经济困难认定汇总表。

第十六条 学生应如实向学校提供家庭情况信息,及时告知家庭经济状况显著变化情况并做出困难等级调整。学校和学院每学年不定期地随机抽选一定比例的家庭经济困难学生,通过信件、电话、实地走访等方式进行核实。如发现弄虚作假现象,一经核实,取消资助资格,收回资助资金,并记入个人信用档案。情节严重者,学校依据有关规定进行

严肃处理。

第十七条 家庭经济困难学生认定工作，是学校各类资助工作的基础；困难认定结果，是学生申请国家助学贷款、国家及社会相关奖助学金、勤工助学、各类补助的重要依据。各级认定单位、学生本人应充分重视该项工作。

第七章 附 则

第十八条 清河职业技术学院高职生可参照本办法实施。

第十九条 本办法由学生资助管理中心负责解释。

第二十条 本办法自公布之日起施行，原认定办法校发〔2017〕32号文件同时废止。

北京交通大学校园地国家助学贷款实施办法

第一章 总 则

第一条 为做好我校国家助学贷款工作，根据《国务院办公厅转发教育部 财政部 中国人民银行 银监会 关于进一步完善国家助学贷款工作若干意见的通知》（国办发〔2004〕51号）、《教育部 财政部 中国人民银行 银监会 关于完善国家助学贷款政策的若干意见》（教财〔2015〕7号）、《教育部 财政部 中国人民银行 银保监会 关于调整完善国家助学贷款有关政策的通知》（教财〔2020〕4号）、《关于进一步完善国家助学贷款政策的通知》（财教〔2021〕164号）文件精神，制定本实施办法。

第二条 国家助学贷款是由政府主导，财政贴息，金融机构向高校家庭经济困难学生提供的信用助学贷款，优先用于解决在校期间的学费和住宿费，超出部分可用于弥补日常生活费。按照学生申办地点及工作流程不同，国家助学贷款分为校园地国家助学贷款与生源地信用助学贷款两种模式。校园地国家助学贷款是指通过本校学生资助部门向经办银行申请办理的国家助学贷款。

第二章 贷款对象及条件

第三条 校园地国家助学贷款对象为在校家庭经济困难的全日制本专科生（含第二学士学位、高职生、预科生，下同）和全日制研究生。

第四条 经办银行是指办理国家助学贷款的国有商业银行，我校校园地国家助学贷款经办银行为中国银行北京交大支行。

第五条 申请贷款的学生应具备以下条件：

- （一）具有中华人民共和国国籍，且持有中华人民共和国居民身份证；
- （二）具有完全的民事行为能力（未成年人申请国家助学贷款须由其法定监护人书面同意）；
- （三）诚实守信，遵纪守法，无违法违纪行为；
- （四）学习努力，能够正常完成学业；
- （五）因家庭经济困难，学生本人及其家庭所能筹集到的资金，不足以支付其在校学习期间的学费、住宿费、生活费；
- （六）生活朴实，无高消费现象和浪费现象；
- （七）严格遵守国家、银行以及学校关于国家助学贷款的各项规定，承诺正确使用所贷款项；
- （八）承诺向银行提供所在工作单位名称、地址和真实有效的通讯方式，如有改变应及时通知银行和学生资助管理中心，授权学校将个人贷款相关信息提供给社会征信机构，并可在出现违约现象时向社会公布；
- （九）符合经办银行规定的其他条件。

第三章 贷款金额及用途

第六条 全日制本专科生每人每年申请贷款额度不超过 12000 元；全日制研究生每人每年申请贷款额度不超过 16000 元。

第七条 国家助学贷款优先用于帮助贷款学生支付在校期间的学费、住宿费，超出部分可用于弥补日常生活费。贷款学生应严格按照国家助学贷款规定的用途使用贷款。

第四章 贷款期限、利率及贴息

第八条 国家助学贷款最长期限为学制加 15 年，最长不超过 22 年。

第九条 国家助学贷款利率按照同期同档次贷款市场报价利率（LPR）减 30 个基点执行。如遇贷款基准利率调整，按照中国人民银行的有关规定执行。

第十条 贷款学生正常在读期间的全部利息由财政补贴，毕业后由本人支付。

第十一条 贷款学生毕业后，国家助学贷款所发生的全部利息由其本人按月支付，开始时间为毕业后所逢的第一个月结息日。当贷款学生按照高校学籍管理规定结业、肄业、休学、退学、被取消学籍时，自办理完毕有关手续之日后所逢的第一个月结息日起自付全部利息。贷款学生在校期间，因患病等原因休学的，可申请休学贴息。由于学生违纪、留级等个人原因造成修业年限延长的，延长年限的利息按银行相应规定由学生本人支付。

第五章 贷款申请、审批、发放及管理

第十二条 校园地国家助学贷款一年申请一次。用于学费和住宿费的贷款由经办银行按学年直接划入学校指定的账户，财务处据实抵扣学生当年应缴费用后，将余额划入学生本人账户；用于生活费的贷款由经办银行直接划入学生指定中行账户。

第十三条 国家助学办理分为线上线下办理两种渠道，学生在规定时间内向学生资助管理中心提出申请，并如实填写、提供有关证明材料。

贷款学生须提供的证明材料如下：

- （一）本人学生证或新生入学录取通知书复印件；
- （二）身份证复印件、户口本或户口迁移证复印件；
- （三）经本人填写并签字确认的《家庭经济困难学生认定申请表》；
- （四）未满 18 周岁的学生，须提供父母或法定监护人身份证（或户口本）复印件，并提供父母或法定监护人书面同意贷款人贷款的同意书；
- （五）采用线下模式的，还需填写国家助学贷款申请书。

第十四条 国家助学贷款的申请和审批程序如下：

线上办理：

- （一）申请：学生本人须在学校规定时间内向经办银行提出贷款申请，同时提供第

十三条所要求的有效证明材料。

(二) 初审：经办银行对学生提交的材料的合规性、完整性以及学生信用情况进行初审，经办银行有权审批人完成贷款审批后，提交至学校学生资助管理中心。

(三) 复审：学生资助管理中心对对学生家庭经济困难资格及入学报到注册的真实性进行审核，并根据学生所需学费、住宿费金额对申请的贷款金额进行审核和调整。

(四) 签约：系统自动生成学生贷款合同条款，学生可通过手机银行查看。

线下办理：

(一) 申请：学生本人须在学校规定时间内向所在学院提出贷款申请，同时提供第十三条所要求的有效证明材料。

(二) 初审：各学院依据学校有关规定，认真审查贷款学生提交的国家助学贷款申请材料的完整性、真实性和合法性。初审无误后，由学院将通过初审的贷款学生申请材料报送至学生资助管理中心。

(三) 复审：学生资助管理中心审核汇总各学院报送的贷款材料，并将符合条件的贷款学生的全部申请材料送交经办银行审核。

(四) 签约：贷款申请经经办银行审查批准后，学生资助管理中心根据经办银行提供的贷款学生名单，组织贷款学生填写、签订贷款合同文本及贷款借据，并提交经办银行。

第十五条 经办银行在对贷款合同、贷款借据等有关材料审核无误后，将学生用于学费和住宿费部分的贷款统一划入学校指定账户，将生活费部分划入学生指定中行账户。

第十六条 因违纪、违法受到纪律处分情节严重者不予贷款；在校期间，有重大失信行为者不予贷款；如已申请贷款，在发生上述现象时终止其贷款。

第十七条 学生在同一学年内不得重复申请获得校园地国家助学贷款和生源地信用助学贷款，只能选择申请办理其中一种贷款。

第六章 贷款变更、回收、计息

第十八条 贷款学生的贷款金额确定后，在贷款期限内保持不变；中途要求终止贷款，可通过学校向经办银行申请终止贷款发放。

第十九条 在贷款期间转学和出国留学的学生，由学校和经办银行与待转入学校和相应经办银行办理好该学生贷款的债务划转手续后，或者在该学生还清贷款本息后，学校才能予以办理有关转学手续。

第二十条 在贷款期间发生休学、退学、被开除学籍、死亡等其他情况而不能正常完成学业的学生，在经办银行采取停止发放尚未发放的贷款并提前收回贷款本息等措施后，或与经办银行签订还款协议后，学校方为其办理相应手续。

第二十一条 贷款学生毕业前必须与经办银行办理还款确认手续，向经办银行和学院学生工作办公室提供毕业去向、有效联系方式等。

第二十二条 毕业后处于还款期间的学生，应按照合同的要求及时将去向、就业单

位名称、居住地址、联系电话等变化情况按银行要求及时函告经办银行同时告知院学生工作办公室，学院整理汇总成毕业学生信息库及时报学生资助管理中心。

第七章 贷款归还、深造贴息

第二十三条 贷款学生可根据就业和收入水平，在与经办银行确认还款计划时，自主选择确定还本宽限期时长，还本宽限期最长时间为5年。还本宽限期内借款学生只需偿还利息，无需偿还贷款本金。具体还贷事宜，由贷款学生在办理还款确认手续时向经办银行提出申请，经办银行进行审批。

第二十四条 学生所贷贷款本息应在毕业后15年内还清。贷款还本付息可以采取多种方式，可以一次或分次提前还贷。提前还贷的，经办银行要按实际使用期限计算利息，不得加收除应付利息之外的其他任何费用。

第二十五条 借款学生毕业后，在还款期内继续攻读学位的，必须向学校提供书面证明，提出调整还款计划及继续贴息申请。经学校审核通过后，由经办银行为其办理调整还款计划及贴息手续。贴息期间的贷款利息仍由财政全额补贴。

第二十六条 贷款学生应按照签定贷款合同时约定的还款方式、还款时间归还本息。贷款学生应在约定的还款日期前，将贷款本金及利息存入开设的活期储蓄账户内，经办银行于约定还款日主动从账户中扣收。

第八章 贷款违约处理

第二十七条 贷款学生未按合同约定的用途使用贷款或未按约定期限、金额归还贷款的，经办行可以停止发放尚未发放的贷款，并提前回收已发放的部分或全部贷款，同时对违约使用部分计收罚息，并将其违约行为载入金融机构征信系统，金融机构不再为其办理新的贷款和其他授信业务。

第二十八条 按还款协议进入还款期后，连续拖欠还款超过一年且不与经办银行主动联系办理有关手续的贷款学生，贷款银行可在不通知贷款学生的情况下，通过新闻媒体和网络等信息渠道公布其姓名、身份证号码，毕业学校及具体违约行为等信息。

第二十九条 因贷款学生违约致使经办银行采取诉讼方式实现债权的，违约学生应承担诉讼过程中产生的诉讼费及实现债权的费用。

第九章 附 则

第三十条 本办法自印发之日起施行。

第三十一条 本办法由学生资助管理中心负责解释。

北京交通大学本科生各类助学金评审工作实施细则

第一章 总 则

第一条 为切实做好我校家庭经济困难学生的资助工作，激励他们勤奋学习、奋发成才、全面发展，充分落实精准资助，发挥资助育人功效，根据财政部、教育部、人力资源社会保障部、退役军人部、中央军委国防动员部下发的《学生资助资金管理办法》（财教〔2021〕310号）文件精神，结合我校实际情况，制定本实施细则。

第二条 本细则所指各类助学金，主要包括国家助学金、社会助学金和学校专项助学金等。

国家助学金由中央政府出资设立，按照一定比例拨付我校。社会助学金是指由企事业单位、社会团体及个人等面向我校捐资设立的各项专项助学金。学校助学金纳入学校校内综合预算。学校统筹考虑并使用国家助学金、社会助学金和学校助学金。

第三条 各类助学金用于资助我校全日制在校本科生中的家庭经济困难学生（含预科生、第二学士学位），主要以资助困难学生生活费为目的。全日制在校退役士兵学生全部享受国家助学金。

第二章 组织机构

第四条 学校成立助学金评审领导小组，由分管学生工作的校领导任组长，成员包括学生资助管理中心、学生工作处、财务处、教育基金会等部门负责人。办公室设在学生资助管理中心，具体负责全校的助学金评定组织和发放工作。

第五条 各学院成立助学金评定工作组，由学院分管本科学生工作副书记任组长，成员由各年级辅导员和班主任代表组成。

第六条 各班委会负责组织家庭经济困难学生进行助学金的申请，并完成班级评议工作，由班主任签署推荐意见。

第三章 申请条件与资助标准

第七条 助学金采取学生个人自愿申请，具备以下条件的我校全日制在校本科生（含预科生、第二学士学位），均可申请：

- 1.具有中华人民共和国国籍；
- 2.热爱祖国，拥护中国共产党的领导；
- 3.遵守宪法和法律，遵守学校规章制度；
- 4.诚实守信，道德品质优良；
- 5.勤奋学习，积极上进，团结同学，生活俭朴；
- 6.本学年被学校认定为家庭经济困难学生；

7.各类助学金的其他具体条件。

第八条 对于参加助学金申请的家庭经济困难学生，参照以下条件确定助学金的具体资助标准：

1.学校本学年认定的困难等级为“特别困难”的学生，每人所获助学金原则上不低于4300元/年。

2.学校本学年认定的困难等级为“困难”的学生，每人所获助学金原则上不低于3300元/年。

3.学校本学年认定的困难等级为“一般困难”的学生，每人所获助学金原则上不低于2300元/年。

第九条 退役士兵享受助学金政策。未经学校认定为家庭经济困难学生的退役士兵，其国家助学金的资助标准统一为3300元/年。经学校认定为家庭经济困难学生的退役士兵，按其困难等级对应的助学金资助标准与退役士兵国家助学金标准的较高者执行。退役士兵不再参与社会助学金的评定。

第十条 社会助学金的资助标准按捐赠协议执行。学校助学金作为国家助学金和社会助学金的配比补充，确保家庭经济困难学生按照第八条的基本资助标准享受助学金资助。

第十一条 脱贫家庭学生（原建档立卡）、脱贫不稳定家庭学生（原建档立卡）、边缘易致贫家庭学生、民政城乡低保家庭学生、民政特困救助学生、孤残学生、烈士子女以及家庭遭遇自然灾害或突发事件等特殊情况的学生作为重点资助对象，原则上应当按照最高档次或标准给予资助。

第十二条 各类助学金在满足基本资助标准的前提下，应以向低年级和经济条件更为困难的家庭经济困难学生倾斜为原则进行资助额度的调整。

第四章 申请与评定

第十三条 评定工作做到实事求是、客观公正、合理公平、民主公开，坚持以家庭经济困难学生的经济困难程度为主要依据，坚持评定过程与教育帮助相结合。

第十四条 各类助学金按学年申请和评定。同一学年内，申请并获得国家助学金的学生，可同时申请并获得国家奖学金或国家励志奖学金。

第十五条 各类助学金申请与评定一般按照以下工作程序进行：

- 1.学校公布各类助学金的名额、评定条件和具体要求；
- 2.学院评定工作小组审议学院内部分配方案，组织学生做好申报和初评工作，并在学院内进行不少于3天的公示；
- 3.符合申请条件的学生向所在学院提出申请，并填报助学金申请材料；
- 4.学院评定工作小组审定学生申请情况，确定名单，报送学校助学金评审领导小组；
- 5.学校助学金评审领导小组审批；
- 6.经上级有关部门审核确认后发放。

第五章 发放、管理与监督

第十六条 国家助学金应于每年 11 月 10 日前完成评定工作，资金按月发放，每年按 10 个月平均发放到学生个人银行卡，因开学初期困难认定等工作程序延迟的，应在评定完成后的第一时间补发未发月份的助学金。社会助学金的发放方式按照捐赠协议执行，发放时间根据资金到账时间而定。学校助学金视具体资助金额决定按月发放或按学期（年）发放。

第十七条 休学、出国（境）学习、应征入伍学生，自离校日暂停发放助学金。休学、出国（境）学习学生待返回学校后按照相应申请流程再行发放。

第十八条 超过基本修业年限的在校生不再享受国家助学金。

第十九条 若发现弄虚作假上报家庭经济情况的现象，学校将取消其继续享受助学金的受助资格。

第二十条 严格执行国家相关财经法规和各类助学金的相关规定，对各类助学金实行分账核算，专款专用，不得截留、挤占、挪用。助学金的评定与发放应接受审计、纪委、监察等部门的检查和监督。

第六章 受助学生的责任与义务

第二十一条 受助学生须遵纪守法，刻苦学习，努力上进，做到自立、自强、自助。若有违规违纪行为，经核实认定，停止续评或者停发助学金。

第二十二条 受助学生须保持生活俭朴，所获助学金应当全部用于日常学习生活消费，杜绝奢侈行为。

第二十三条 受助学生应当接受学校和捐赠方的跟踪考核，并将在校表现定期向捐赠方反馈，积极主动参加学校和社会组织开展的各项公益活动。

第二十四条 各学院要加强对受助学生的指导和教育，切实发挥好资助的育人功能。同时学校鼓励各学院努力拓展社会资助渠道，争取社会资助。

第七章 附 则

第二十五条 清河职业技术学院高职生可参照本细则实施。

第二十六条 本细则由学生资助管理中心负责解释。

第二十七条 本细则自 2022 年 9 月 1 日起施行。

北京交通大学学生临时困难补助管理实施细则

第一章 总 则

第一条 根据《关于建立健全普通本科高校、高等职业学校和中等职业学校家庭经济困难学生资助政策体系的意见》（国发〔2007〕13号）、《关于进一步落实高等教育学生资助政策的通知》（财科教〔2017〕21号）和《北京交通大学关于进一步健全完善学生资助工作机制的实施意见》（校发〔2020〕60号）文件精神，结合我校实际，制定本办法。

第二条 临时困难补助资金主要来源于学校校内综合预算（应急帮扶补助金）和社会捐助（思源助学金）。群体性补助一般从校内综合预算中列支；个体性补助原则上优先从社会捐助资金中列支。在经费使用过程中应遵守专款专用原则，任何单位或个人不得挪用。

第三条 本办法适用于我校全日制本科生（含预科、第二学士学位）、研究生。学生在校期间因个人或家庭遭遇突发状况，家庭经济出现困难，学生无法维持正常的学习生活时，可向学校申请临时困难补助。该补助属于特殊性、临时性、一次性资助。

第四条 学校资助工作领导小组负责拟定临时困难补助的相关政策，并定期审查经费使用情况。学生资助管理中心负责申请受理、材料复核、核定补助标准及材料归档工作。

第二章 补助对象和标准

第五条 学生符合下列条件之一，可申请临时困难补助。补助标准参考如下：

（一）学生本人突患重大疾病或遭受严重意外伤害，产生高额医疗费用，家庭经济出现特别困难，在校期间基本生活费用难以保证的，补助标准原则上不超过4500元。

（二）家庭经济困难学生本人因突发疾病或遭受意外伤害，产生较高医疗费用，个人经济来源受到重大影响，无法满足在校期间基本生活费用的，补助标准原则上不超过3000元。

（三）学生父母、监护人重病或亡故，家庭经济出现困难，无法维持学生在校期间基本生活费用支出的，补助标准原则上不超过2500元。

（四）学生家庭遭受严重灾害（如地震、台风、海啸、干旱、洪涝、疫情等）导致重大财产损失，家庭出现经济危机的，补助标准为500-1000元。

（五）其他突发性、特殊性经济困难，确需资助的，根据实际情况确定补助标准，补助标准不超过30000元。

第六条 实际补助金额可根据学生家庭经济困难程度，在上述参考标准内统筹考虑。如遇极特殊情况，可以突破相应标准上限进行适当上浮。

第七条 临时困难补助原则上每生每年申请不超过一次。

第三章 申请、审批与发放

第八条 临时困难补助申请与审批程序：

（一）本人申请。学生本人提出申请（特殊情况可由代理人提出），如实填写相关申请表，并提交相关证明材料。

（二）学院审核。辅导员会同班主任以适当的方式对申请临时困难补助学生的情况进行核实，学院分管学生工作的负责人审核。

（三）学校审批。经学生工作部门审核后，学生资助管理中心复核并确定补助金额。补助金额超过 5000 元的，需报请学校分管学生工作校领导审批。

第九条 临时困难补助一般以打卡形式发放至学生个人银行账户，如遇特殊情况，补助金也可通过现金的形式发放至学生本人。

第四章 管理与监督

第十条 申请临时困难补助不影响学生申请其他奖助学金。

第十一条 存在下列情形之一的，学校将取消学生受助资格并责令退还已领取补助金。视情节轻重给予处分，并取消其今后受助资格。

- （一）在申请困难补助过程中存在弄虚作假行为的；
- （二）生活中铺张浪费，有高消费、乱消费行为的；
- （三）经认定其他不宜补助情况。

第十二条 各学院应严格核实学生基本情况，切实提高临时困难补助的针对性和使用效率。存在审核把关不严情形的，将视情节轻重追究相关人员责任。

第十三条 学校鼓励学生通过参加勤工助学和申请国家助学贷款等途径进一步解决学费、住宿费和生活费支出。

第五章 附 则

第十四条 本办法自颁布之日起施行。

第十五条 本办法由学生资助管理中心负责解释，原《北京交通大学学生临时困难补助发放办法》（校学发〔2011〕58号）、《北京交通大学思源助学金管理办法（试行）》（校学发〔2011〕62号）同时废止。

第五部分

其 他

北京交通大学校园学生活动管理规定

第一章 总则

第一条 根据教育部《普通高等学校学生管理规定》、《高等学校校园秩序管理若干规定》和《高校学生社团管理暂行办法》的有关精神，鼓励并支持学生及学生团体开展有益于身心健康、成长成才的学术、科技、艺术、文娱、体育等活动。为规范校园内学生活动，维护学校正常的教育教学秩序和生活秩序，结合我校相关规定以及实际情况，本着“谁主办，谁负责；谁承办，谁负责”的原则，特制定本规定。

第二条 凡申请在北京交通大学校园内开展学生活动的单位和个人都必须遵守本规定。

第三条 活动内容必须遵守国家有关法律法规、学校校纪校规。活动要体现服务性，不得开展与社团宗旨不符的活动，活动内容必须弘扬社会主义核心价值观和积极健康向上的校园文化，与学生学习生活相关，符合学生实际需要。不得有任何不健康、危害国家安全和与其它与正当学生活动不相符合的行为和内容。不得违反我国的教育方针，不得宣传封建迷信，不得进行宗教活动，不得干扰学校的教学、科研和生活秩序。

第四条 所谓公益性活动是指校内各团学组织、学生社团等组织举行的宣传、招募、报名等没有商家参与或赞助的活动。所谓商业性活动是指与学生学习生活相关的并涉及商家赞助的活动。所谓外场活动是指在校园室外公共活动区域举行的活动。

第五条 校园学生活动由校内行政单位、校院团学组织、学生社团、党团支部、班级等向所属单位提交《活动审批表》和活动方案，经所在单位负责教师同意后，报校团委审批，送保卫处备案。校园内商业性活动产生的商家赞助费需按照学校财务规定进行转账，不得出现现金交易。

第六条 公益性外场活动仅限于在指定区域、规定时间范围内进行，不得擅自更改外场内容、地点、时间。商业性外场活动原则上不予审批。

第七条 学生活动限制性规定

(一) 每次申请活动，时间最长不超过3天。特殊情况需要延长活动时间的，需另外提出申请。

(二) 公益性活动不得收取任何费用。

(三) 活动现场需有主办单位负责人在场，出示《活动审批表》，以备查验。

(四) 公益性、商业性学生活动现场都不得进行任何形式的商品销售。经过相关部门批准的爱心义卖等活动除外。

(五) 活动方有义务爱护校园内公共财产和设施，自觉维护校园环境卫生，不得在公共设施、树木上擅自张贴宣传品，确有必要张贴宣传品，必须在指定的宣传栏内张贴。不得随意散发宣传页，确有必要发放宣传页的，活动结束后要自行及时清理。

(六) 活动中有音响等产生噪音设备的，只限于12:00—13:00，18:00—19:00间使用，不得影响师生的正常学习和休息。

第八条 任何单位或者个人未经批准一律不得在校园内进行各类经营、促销、宣传等活动。

第九条 活动场地不允许存放任何单位或个人的私有物品，严禁使用大功率电器、易燃易爆等容易造成安全隐患的物品，因存放违规物品造成的事故责任由其本人承担。团委有权处理活动场地存放的违规物品。

第二章 申请流程

第十条 申请条件

(一) 申请人必须是校内行政单位、团学组织、学生社团、党团支部、班级等部门，不接受个人申请。

(二) 商业性活动中，必须由校内单位负责申报、并承担相应的管理责任。校外协作单位必须是依法成立的企事业单位、个体经营单位、合法的社团组织。

第十一条 申请基本程序

(一) 申请时间：一般情况下，申请人应至少提前 3 天（提出）申请。大型活动至少提前 7 天进行申请，以免出现场地冲突现象。

(二) 申请方式：申请人填写《活动审批表》（学校团委主页下载），填写后经所属单位、校团委、保卫处审批。《活动审批表》一式四份，举办单位、场地主管单位、校团委、保卫处各一份。

(三) 商业性活动须在审批时递交书面材料：①营业执照（复印件）；②食品类宣传，须提交《食品卫生许可证》复印件；③其他特殊商品的须提交与之相符的相关证照（复印件）；④双方签订的商业活动协议。

第三章 违规处理

第十二条 活动中出现以下情形者，限其整改，情节严重的立即取缔，并追究申请单位责任：

- (一) 擅自更改活动计划、内容、时间、地点、规模、范围等；
- (二) 活动中出现销售行为；
- (三) 活动现场秩序混乱有较大安全隐患；
- (四) 活动中产生较大噪音，或在规定时间内仍播放音响，影响师生学习和休息的；
- (五) 发放的宣传品或活动内容违反国家有关法律法规；
- (六) 未经申请私自举办；
- (七) 活动虚假申报；
- (八) 与社团宗旨不符。

第十三条 以下情节严重的情形处理：

(一) 具有前条规定的第一、二、三、四项情节，经要求整改而拒绝整改，态度恶劣的，取消今后在校内申请活动资格等相应处理。

(二) 具有前条规定的第五、六、七、八项情节，一经发现立即取缔，并作没收用具、物品等相应处理。

第四章 附则

第十四条 举办讲座、论坛、报告会、研讨会等活动需按照学校有关规定履行审批手续，报党委宣传部备案；邀请外籍人员参加的活动或开展涉外的活动还需向国际合作交流处审批备案。大型活动（人数在 500 人以上）需按照学校要求，向保卫处、北京市公安局等部门报批。重大的涉外活动（有校外重要人员参加的活动）除正常审批外需报学校办公室和主管校领导审批。

第十五条 在教室和中心报告厅、体育场所、天佑会堂等会场开展的活动，需经其主管部门（本科生院、体育部、会议中心）同意使用后，报校团委、保卫处批准后方可举办。

第十六条 学生活动如需邀请记者和新闻媒体采访，应由主管单位出面邀请并报学校党委宣传部审批。不得未经审批擅自邀请或接受记者和新闻媒体采访。

第十七条 此规定为暂行管理规定，未尽事宜按照学校办公室、党委宣传部、团委、本科生院、学生工作处、保卫处、国际合作交流处、体育部等部门相关规定办理。

第十八条 本规定自公布之日起执行，由共青团北京交通大学委员会负责解释。

北京交通大学学生社团建设管理办法

第一章 总则

第一条 为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平总书记关于高校思想政治工作和青年工作的重要论述，切实加强学生社团建设管理，充分发挥学生社团育人功能，支持学生社团健康有序发展，着力提升思想政治工作质量，结合我校实际情况，特制定本办法。

第二条 北京交通大学学生社团是落实立德树人根本任务、推进素质教育的重要载体，是北京交通大学学生根据成长成才需要，结合自身兴趣特长，在学校党委的领导和团委的指导下开展活动的群众性学生团体。

第三条 北京交通大学学生社团的基本任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，团结凝聚广大青年学生，坚持思想性、知识性、艺术性、多样性相统一的原则，积极开展方向正确、健康向上、格调高雅、形式多样的学生社团活动，丰富课余生活，繁荣校园文化，促进青年学生德智体美劳全面发展，引导广大同学为建设特色鲜明世界一流大学，实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献青春力量。

第二章 领导机构

第四条 学校党委统一领导学生社团工作，把学生社团工作纳入学校思想政治工作和群团工作整体格局进行谋划部署，定期听取学生社团工作汇报，及时研究解决有关问题。

第五条 在学校党委领导下，由党委学生工作部、党委研究生工作部牵头组织各相关部门负责人及学生社团业务相关领域专家成立学生社团建设管理评议委员会，负责对学生社团注册登记及年审进行评议审核。

第六条 党委学生工作部、党委研究生工作部牵头负责学生社团工作，承担学生社团建设发展、统筹管理的相关职责，对全校学生社团建设发展进行研究规划，制度性研究学生社团注册登记及年审、骨干遴选及考核等重要工作和重大事项。

第七条 学校团委具体指导学生社团工作，设立学生社团管理部（以下简称“社团部”），配备专职工作人员，做好学生社团建设管理评议委员会日常工作和学生社团建设管理具体事务等。

第八条 业务指导单位承担学生社团健康发展的主体责任，担负对所负责学生社团日常活动的监督指导和社团成员的教育管理职责，负责指导教师工作情况评价认定等。

第三章 成立、注册登记和年审

第九条 学生社团一般分为思想政治类、学术科技类、创新创业类、文化体育类、志愿公益类、自律互助类及其他类等，原则上学生社团类别归属具有唯一性。

第十条 申请成立学生社团，须具备以下条件：

1. 有以学生社团形式开展活动的必要；
2. 有 20 名以上本校在读学生联合发起，所有发起人须是具有正式学籍，未受过校纪校规处分，具有开展该学生社团活动所必备的基本素质；
3. 有规范的名称和相应的组织机构，名称应与其业务性质相符，准确反映其特征，应符合法律、法规要求，不得违背校园文明风尚和社会公德；
4. 有明确的业务指导单位，原则上业务指导单位应是与学生社团业务相关的校内机关、职能部门、院系党组织或校内学术科研机构。思想政治类与志愿公益类学生社团原则上由学生工作处（部）、研究生工作部或校团委担任业务指导单位；
5. 原则上学生社团须有至少 1 名本校在岗教师担任指导教师；
6. 有规范的学生社团章程，包括学生社团名称，类别，宗旨，活动范围、方式、内容，成员资格，权利和义务，组织管理制度，财务制度，执行机构（一般指主席团）的产生程序及权限，负责人的选拔条件、权限和产生、罢免程序，章程修改程序，学生社团终止程序及其他应当由章程规定的相关事项。

第十一条 学生社团成立程序

（一）学生社团按发起负责人身份在社团部成立登记。

（二）申请成立登记时，发起人应持本人学生证（一卡通）和身份证，向社团部提供以下材料：

1. 筹备申请书；
2. 申请成立登记表；
3. 发起人和拟任负责人基本情况统计表（包括思想表现、学习成绩等，思想表现由学院团委出具，成绩单由教务部门出具）；
4. 指导教师基本情况信息表及确认书；
5. 业务指导单位确认书；
6. 社团章程草案（该草案原件有所有发起人签名）；
7. 组建后两个月内活动计划；
8. 其他须特殊说明的情况。

（三）学校团委在收到学生社团成立申请和全部有效文件之日起 15 个工作日内，做出批准或者不批准筹备的决定；批准筹备成立的学生社团，应当自学校团委批准筹备之日起 30 个工作日内召开学生社团全体成员大会或成员代表大会，通过学生社团章程，选举产生执行机构和负责人候选人，筹备期间不得开展筹备以外的活动；从召开学生社团成员大会或成员代表大会之日起 15 个工作日内，学校团委做出批准或者不批准成立的决定，批准成立的学生社团应尽快以公告和其他方式宣布成立。

第十二条 有下列情形之一的，不予批准成立：

1. 申请筹备学生社团的宗旨、活动范围不符合本规定的；
2. 申请成立时弄虚作假的；
3. 在同一学校同一校区已有性质相同或相似学生社团的；
4. 涉及宗教文化的；

5. 涉及民族排他性或地区排他性的;
6. 跨地跨校联合成立的;
7. 未经学校审核批准的校外机构会员单位或分支机构性质的学生组织;
8. 接受校外资助、收取成员会费或收取费用、筹集资金或者接受、使用捐赠、资助的;
9. 从事营利性经营活动或其他商业活动的;
10. 发起人受过处分的、曾因违反有关规定被撤销学生社团职务的、对学生社团被宣布解散或注销承担主要责任的;
11. 其他不宜批准成立的。

第十三条 企业、社会机构或个人原则上不得在学校建立特定冠名的学生俱乐部、协会等社团。对于与企业、社会机构或个人联系紧密的创新创业类社团,确有冠名需要的,须报学校团委,经学校党委审批。原则上学生社团不应涉及外事事务,确有需要的,须报学校团委,经学校团委会同学校外事部门等一同审核通过后,报学校党委审批。

第十四条 未经批准成立或已经注销的学生社团不得开展任何活动。已批准成立的学生社团中的成员,未经学生社团集体研究授权,不得以学生社团名义开展活动。留学生成立学生社团由学校外事部门统筹负责。

第十五条 学生社团注册登记

(一) 学校团委对学生社团实行注册制度,由学生社团负责人在任期内向社团部报送相关证件和材料,进行注册履行相关程序。学生社团注册登记为每学期一次,注册内容包括:

1. 学生社团负责人基本信息;
2. 本学期学生社团财务报告;
3. 下学期学生社团活动计划;
4. 学生社团注册登记书;
5. 学生社团成员花名册;
6. 学生社团变更情况及其他注册需要的材料。

(二) 学生社团的登记事项、备案事项(包括学生社团基本情况、成员信息、指导教师信息、业务指导单位信息、宣传平台等)需要变更的,应当及时向学校团委申请变更,学校团委在15个工作日内完成核准;学生社团修改章程,应当报学校团委,学校团委在15个工作日内完成核准,变更情况由社团部予以公告。

第十六条 学生社团年审

学校团委对学生社团实行年审制度,并集中公示公告学生社团年审情况:

1. 学校团委只对年审合格的学生社团进行注册登记,只有注册登记成功的学生社团方可继续开展活动;
2. 年审内容包括学生社团规模、学生社团部门设置、学生社团成员构成、学生社团负责人工作及学习情况、年度活动清单、指导教师工作情况、业务指导单位意见、财务状况、有无违规情况等;
3. 年审过程要公开、公平、公正;
4. 对运行情况良好的学生社团,可在评优评先、活动经费等方面给予适当的表彰激励。

励；

5. 对年审不合格的学生社团提出整改意见，整改期限为自提出整改通知起 3 个月，整改期间学生社团不得开展除整改以外的其他活动。

第十七条 评议审核

学生社团建设管理评议委员会对学生社团注册登记及年审进行评议审核。评议审核结果须提交学校党委核准后方可执行。原则上在把控质量的前提下，促进学生社团精品建设、健康发展。

第四章 违规与注销

第十八条 对学生社团违规行为的处理

(一) 根据违规事实和情节轻重分别给予相应处理。违规情节较轻的，由社团部对学生社团负责人和主要责任人进行批评教育；违规情节严重的，依据《北京交通大学学生违纪处分规定》给予相应处分。

(二) 由社团部责令违规的学生社团暂停活动或解散学生社团；学生社团被责令暂停活动的，经整改后需重新审核通过并注册登记后方可举行活动。

(三) 视违规情况追究违规学生社团业务指导单位和指导教师的连带责任。

第十九条 学生社团有下列情形之一的，应当向社团部申请注销登记、注销备案：

1. 已完成学生社团章程规定的使命宗旨的；
2. 全体成员大会或成员代表大会决议解散的；
3. 分立、合并的；
4. 由于其他原因终止的。

第二十条 学生社团有下列情形之一的，实行强制注销：

1. 散布违背宪法、法律、法规和党的路线方针政策的错误观点和言论的，违反各级教育部门、共青团组织、学联组织和学校相关规定的；
2. 学生社团活动范围、内容与学生社团宗旨、章程不符的；
3. 不按规定定期进行年审和注册的；
4. 在成立、登记、开展活动和年审中隐瞒真实情况，弄虚作假的；
5. 年审不合格且整改无效的；
6. 未经年审情况下，仍以学生社团名义开展活动的；
7. 严重侵犯学生社团成员利益的；
8. 损毁学校声誉，造成恶劣影响的；
9. 学生社团执行机构有严重违规行为的；
10. 未经审批，擅自以北京交通大学学生社团名义进行活动的；
11. 学生社团执行机构明知有成员利用学生社团名义从事违规活动而未制止、上报的；
12. 学生社团成员连续两学期不足 20 人的；
13. 涉及宗教文化的；
14. 涉及民族排他性或地区排他性的；

15. 未经学校批准，由企业、社会机构或个人特定冠名的；
16. 未经学校批准，涉及外事事务的；
17. 未经学校批准，接受校外资助、收取成员会费或收取费用、筹集资金或者接受、使用捐赠、资助的；
18. 未经学校批准，与校外单位、组织或个人签订合约或协议的；
19. 开展纯商业性活动的，从事营利性经营活动或其他商业活动的；
20. 除学生社团内部聚餐、娱乐、联谊交流等活动，学生社团连续三个月未进行其他活动的；
21. 凡私自刻印并使用公章的；
22. 其他违反本规定的。

第二十一条 社团部对注销的学生社团财务进行清算。清算期间，学生社团应停止一切活动，积极配合开展清算。学生社团应当自清算结束之日起 7 个工作日内向社团部办理注销登记。社团部准予注销登记的，发给注销证明文件，收缴该学生社团的注册登记材料。

第二十二条 学生社团解散或注销后的剩余财产，由学校团委按照学校财务管理办法、资产管理办法上报学校。

第二十三条 学生社团注销情况，由社团部予以公告。

第二十四条 对于未按规定注册或政治导向错误、开展非法活动、未经登记并擅自以学生社团名义进行活动、被撤销登记却继续以学生社团的名义进行活动的学生社团，予以取缔。

第二十五条 对于校外人员未经学校许可，滥用、冒用学校名称（包括学校已申请注册具有法律效力的简称、别称）建立学生社团（含其运营的新媒体平台）在校内外开展非法活动的，除对其校内非法活动及活动据点予以取缔外，还应运用法律手段依法追究该非法社团及相关负责人的法律责任，维护学校和学生权益。

第二十六条 对违反法律法规或校纪校规的学生社团，视情节严重，按程序对相关责任人给予纪律处分。在校期间收到校纪校规处分的、曾因违反有关规定被撤销学生社团职务的、对学生社团被宣布解散或注销应当承担主要责任的学生不得再担任学生社团负责人。

第二十七条 对学生社团管理出现重大问题的业务指导单位，要按照全面从严治党要求依规依纪进行严肃追责问责。

第五章 指导教师

第二十八条 学生社团指导教师的主要职责是：指导学生社团发展建设，把握学生社团发展正确方向，加强社团成员思想政治教育，规范学生社团日常管理，参加学生社团相关活动，开展学生社团骨干培训，定期对所指导学生社团工作进行总结，及时发现掌握、指导整改学生社团建设、活动中存在的突出问题，并向学校党委学生工作部、党委研究生工作部报告等。

第二十九条 学生社团指导教师应为本校在职在岗教职工，具备较强的思想政治素质、组织管理能力和与社团发展相关的专业知识，工作经验丰富，热心公益事务，具有奉献精神，关爱学生成长。

第三十条 指导教师实行聘任制，每个聘期 1 年。原则上每名指导教师最多指导 2 个学生社团。鼓励选聘高水平的思政课教师担任思想政治类学生社团的指导教师。思想政治类社团和志愿公益类社团指导教师须为中共党员。

第六章 组织建设

第三十一条 所有学生社团成员应当是具有正式学籍的本校在读学生，包括在校就读的双培生、插班生等。学生社团成员有权了解所在学生社团的章程、组织机构和财务制度，有权对学生社团的管理和活动提出建议和质询，有权按照章程自由加入或者退出该学生社团，有权向上级管理部门反映学生社团及其成员出现的违反法律法规或校纪校规等问题；学生社团成员应定期注册，并按要求参加学生社团相关活动，每名学生最多加入 2 个学生社团。学生社团成员人数一般不得少于 20 人。

第三十二条 学生社团全体成员大会或成员代表大会是学生社团的最高权力机构，已注册的学生社团须定期召开，依照本学生社团章程行使职权，包括选举和更换学生社团负责人候选人、执行机构候选人，审议学生社团工作报告，对学生社团变更、解散等事项作出决定，修改学生社团章程，监督学生社团财务及活动开展情况等。

成员数量低于 50 人的学生社团召开全体成员大会；成员数量大于 50 人的学生社团可召开全体成员大会或成员代表大会，召开成员代表大会的代表数不少于 20 人。

第三十三条 学生社团负责人候选人须政治立场鲜明、学习成绩优秀、道德品行端正、奉献意识突出、组织能力突出。学习成绩综合排名须在班级前 50% 以内。学生社团负责人由学校团委在党委学生工作部、党委研究生工作部的指导下，通过提名推荐、公开选举、考察公示、审核批准等环节遴选产生。思想政治类学生社团和志愿公益类学生社团的主要负责人应为中共党员。各部门负责人由学生社团在指导教师的指导下遴选产生，名单报学校团委备案。

第三十四条 强化学生社团骨干评价激励。制定全面客观、科学有效的学生社团骨干评价考核办法，建立以服务 and 贡献为导向的荣誉激励机制，引导学生社团骨干全心全意为学生社团发展服务，为学生社团成员成长助力，在学生社团工作的实践中受教育、长才干、作贡献。

第三十五条 学生社团机构设置

(一) 成员人数 200 人以上的学生社团设会长 1 名、副会长不多于 4 名；职能部门不多于 6 个，每部门部长 1 名、副部长不多于 2 名。

(二) 成员人数在 100—200 人的学生社团设会长 1 名、副会长不多于 3 名；职能部门不多于 5 个，每部门部长 1 名、副部长不多于 2 名。

(三) 成员人数在 50—100 人的学生社团设会长 1 名、副会长不多于 2 名；职能部门不多于 4 个，每部门部长 1 名、副部长不多于 1 名。

(四) 成员人数在 50 人以下的学生社团设会长 1 名、副会长不多于 1 名；职能部门不多于 3 个，每部门部长 1 名、一般不设副部长。

(五) 学生社团干部人数不得超过成员总数的 30%，原则上不再设置其他干部职位。

第三十六条 学生社团换届制度

(一) 学生社团换届制度（以下称换届制度）是指各学生社团在每学年末按照社团部集中换届要求，结合自身实际情况，坚持公平、公正、公开的原则，按照一定程序产生的下一届学生社团执行机构候选人，参加社团部组织的培训考核，考核合格后，经相关程序正式当选的制度。

(二) 学生社团换届在学校团委的指导下，通过提名推荐、公开选举、考察公示、审核批准等环节遴选产生执行机构负责人。

(三) 学生社团执行机构候选人须参加社团部统一组织的培训，考核合格的候选人具备进入学生社团执行机构的资格。首次考核未通过的候选人参加培训并补考，补考未通过者不具备进入学生社团执行机构的资格。

(四) 对于无法正常完成学业的、考核不合格的、违纪违法的以及其他无法正常履行职责的学生社团干部，应按照规定和程序予以劝退、免职或罢免。

第三十七条 原则上学生社团不得聘请校内外人员担任顾问，确有需要的，须报学校党委学生工作部、党委研究生工作部审批备案，并在注册登记、年审过程中进行审核。

第三十八条 学生社团党员人数达到 3 人及以上的须建立临时党支部，临时党支部负责人原则上由具有党籍的学生社团负责人兼任，学生社团负责人不具有党籍的，由临时党支部选举产生；团员人数达到 3 人及以上的须建立临时团支部，临时团支部负责人原则上由具有团籍的学生社团负责人兼任。临时党支部（团支部）要充分发挥学生社团政治引领作用，承担政治理论学习、研究学生社团重要事项等职责。临时党支部（团支部）一般不发展党员（团员），不收缴党费（团费），不选举党代表（团代表）等。学生社团注销后，临时党支部或团支部自然撤销。

第三十九条 学校通过工作交流、专门培训、评比表彰等方式，指导、支持和鼓励学生社团工作发展。

(一) 学校对学生社团实行等级评定制度，每学年社团部依照相关办法将学生社团评定为甲乙丙丁四个等级，甲级为标兵社团，乙级为优秀社团，丙级为合格社团，丁级为不合格社团。

(二) 学校设立专项资金奖励明星学生社团、新秀学生社团、“潜力之星”社团。每学年评选出明星学生社团、新秀学生社团、“潜力之星”学生社团，给予荣誉称号与基金奖励。明星学生社团从甲级学生社团中评选产生，新秀学生社团从成立不满两年的学生社团中评选产生，“潜力之星”社团从进步明显的学生社团中评选产生。

第四十条 学生参与学生社团活动、担任学生社团负责人等情况，纳入学生德育与全面发展培养评价（具体标准按《北京交通大学本科生德育与全面发展培养实施方案》执行），对表现优异的学生社团干部授予奖学金和荣誉称号，使学生社团成为学生成长成才的重要平台。

第七章 活动管理

第四十一条 鼓励学生社团依据法律法规、校纪校规、学生社团章程广泛开展学生社团活动。积极创新载体形式，充分利用新媒体技术，不断增强学生社团活动的吸引力和感染力。

第四十二条 学生社团举办活动须遵守学校相关规章制度，并按照相应的审批程序进行。学生社团及其成员不得开展与其宗旨不符的活动，不得开展纯商业性活动，不得参与违法违纪活动，不得散布违背宪法、法律、法规和党的路线方针政策的错误观点和言论。未经批准，学生社团不得自行与校外任何单位、组织或个人签订任何形式的合约或协议，不得接受经费资助。

第四十三条 学生社团举办活动，须经学生社团集体决策，向指导老师、业务指导单位审批备案，同意后向校团委社团管理部递交申请报告，经同意后方可开展。对参与人数较多或在校外举办或有校外（境外）人员参加的活动，学校团委对活动的流程方案、经费管理、安全预案、参加人员、宣传内容等严格把关，必要时会同学校党委学生工作部、党委研究生工作部、保卫、宣传、外事等部门，一同对活动进行审核，确保活动安全、有序进行。

第四十四条 学生社团举办单场超过 100 人参加的校内活动，须由社团部管理人员现场参加并进行监督。

第四十五条 学生社团邀请校外人士出席活动或举办讲座、论坛、报告会等活动，须经学校团委同意，并报学校党委宣传部批准；邀请外籍人员参加活动或开展涉外合作、涉外活动项目，须经学校团委会同学校外事等部门审核通过，并报学校党委批准，在学校团委指导下进行。大型活动（人数在 500 人以上）需按照学校要求，向保卫处、北京市公安局等部门报批。重大的涉外活动（有重要校外人员参加的活动）除正常审批外需报学校办公室和主管校领导审批。

第四十六条 学生社团以北京交通大学学生社团名义到校外参加活动时，应提前向学校团委申请，并报告活动相关情况，原则上应由学生社团指导教师带队并全程参与。

第四十七条 学校团委负责对来自校外，尤其是境外的机构或个人支持学生社团开展调研、交流、访问、培训等活动的审核和管理，必要时会同学校外事部门进行研究处理。

第四十八条 境内外组织招募学校学生赴外实习及志愿服务，必须与学校合作并签署合作协议，承担相应责任。未与学校签订合作协议的境内外组织及个人不得在校内开展招募赴外实习和志愿服务的活动或与此相关的宣传、推介活动。学生社团未经学校同意不得擅自招募学生赴外实习和志愿服务。

第四十九条 学生社团主要活动经费应来自于学校拨款，学生社团经费必须用于学生社团集体活动，任何单位和个人严禁侵占、私分或挪用。

第五十条 学生社团原则上不接受校外资助，不收取成员会费。确有资助需要的，须经学校团委会同相关部门对资助事宜进行合法合规性审核，并将各项资助经费纳入学校财务统一管理。

第五十一条 学生社团应制定严格的经费管理制度，每学期向全体成员公布经费使用

情况。学校团委对学生社团经费来源、经费使用情况进行监督和指导。学生社团举办的活动如需使用经费，须经指导教师、业务指导单位同意，经社团部批准方可使用。

第五十二条 学校团委要会同相关部门加强对学生社团接受校外资金特别是境外资金的合法合规性审查和管理，各项收入全部纳入学校预算，统一核算，统一管理。

第五十三条 学生社团财务由社团部进行审计。学生社团账务须认真记录、核算收支，明确资金来源和具体用途，分期结算账目和编制财务会计报告。社团部将对外公示审查过的学生社团财务报表，接受全部学生社团及其成员的监督。

第五十四条 学生社团建立网站、新媒体平台及印发刊物等须报学校团委，经党委学生工作部、党委研究生工作部审核通过并备案后方可发布内容。建立内容把关机制，确保发布内容积极健康。学生社团开展线上线下宣传、发布活动信息须经指导教师审核同意。

第八章 附则

第五十五条 本规定适用于北京交通大学各学生社团。

第五十六条 本规定自发布之日起执行。凡以前规定与本规定相抵触者，以本规定为准。本规定施行前已经成立的学生社团，应当自本规定施行之日起 1 年内按照有关规定完成登记和备案手续。

第五十七条 本规定未尽事宜，按照上级和学校相关规定执行。

第五十八条 上级对学生社团如有新的规定，按照新规定执行。

第五十九条 本规定由学校党委学生工作部、党委研究生工作部、学校团委负责解释。

北京交通大学计算机网络及信息系统管理办法

第一条 为保障校园网络的安全与稳定,规范校园网的使用,维护校园网用户的合法权益,根据《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》、《中华人民共和国计算机信息网络国际联网管理暂行规定》、《计算机信息网络国际联网安全保护管理办法》等有关法律、法规,制定本管理办法。

第二条 校园网用户在使用校园网时,必须自觉遵守国家的有关法律法规和北京交通大学的相关管理规定,有义务向信息中心及有关管理部门报告违规使用校园网的行为。

第三条 校园网用户需实名注册使用校园网,上网账号与用户身份绑定,用户账户应设置满足足够强度的密码,降低账号被盗用的风险。严禁账号多人共用或转借,对出现的共用、转借账号的行为由账号所属用户承担由此造成的各项责任。

第四条 任何用户不得利用校园网实施以下行为:

1. 非法侵入他人网络设备或计算机系统;
2. 非法或不当获取、使用校园网资源或对校园网的设备进行攻击或非法控制;
3. 窃取他人账号和密码,或者擅自向第三人公开他人账号和密码;
4. 窃取他人个人信息,或者擅自向第三人公布他人个人信息;
5. 故意制作、传播计算机病毒以及其它破坏程序;
6. 利用校园网开展经营性商业活动;
7. 其它危害校园网运行或安全的行为。

第五条 不得利用网络从事危害国家安全、宣扬恐怖主义、极端主义等违法犯罪活动;不得侵犯国家的、社会的、集体的利益和公民的合法权益;不得制作、查阅、复制和传播妨碍社会治安的信息和淫秽色情等信息;不得利用网络传输任何骚扰性的、中伤他人的、辱骂性的、恐吓性的、庸俗淫秽的或其他任何非法的信息资料。

第六条 严格遵守国家有关信息安全保密管理规定,凡涉及国家秘密的信息严禁上网,并不得在连网的计算机信息系统中存储、处理和传递。

第七条 网络上所有信息资源的使用和传播遵循知识产权的有关法律法规。

第八条 严禁盗用他人 IP 地址、网卡地址,严禁私自设立无线接入、路由、代理服务、地址转换和动态地址分配等干扰网络运行和安全管理的行为。

第九条 校园网域名和 IP 地址由信息中心统一管理和分配,任何人不得任意分配、改动和抢占。

第十条 用户要及时处置系统漏洞、计算机病毒、网络攻击、网络侵入等安全风险;在发生危害网络安全的事件时,立即采取相应的补救措施,并按照规定向学校网信办报告。

第十一条 用户如违反本管理办法,信息中心有权终止该用户对网络及信息系统的使用,并依据《北京交通大学学生违纪处分规定》给予处理。情节严重者交由司法机关依法追究法律责任。

北京交通大学校园一卡通管理办法

第一条 为规范校园一卡通的管理，维护校园的正常秩序，保障学生、教职工及其他人员学习、工作和生活中正常使用一卡通系统，特制定本规定。

第二条 校园一卡通发行范围：所有本科生、研究生、教职工（含离退休人员、博士后、访问学者）、其他来校工作学习人员。

第三条 我校校园一卡通分为证照卡和临时卡两种类型。证照卡卡面印刷身份信息、照片；临时卡卡面不印刷身份信息、照片。

第四条 每个用户只能申办一个校园一卡通账户。校园卡用户身份发生变化时，须注销原有校园卡再申办新卡，如同一用户有两张及两张以上校园卡，信息中心有权注销其不符合身份的校园卡。

第五条 如卡片丢失或损坏，需要补办时，个人需缴纳办卡工本费。

第六条 每张卡都按持卡人身份设置相应有效期，过期以后如因工作或学习时间延长，需办理延期手续。各种身份的默认有效期如下：本科生：4年-5年；硕士研究生：3年；博士研究生：5年。

第七条 如办理休学、出国，借调等手续，请持相关转单、有效身份证件和校园卡办理手续。

第八条 作为校园卡用户的个人身份识别证件和消费用卡，校园卡仅限本人使用，不得转借，如果转借，所产生的后果由出借者本人负责。

第九条 学校任何部门不能把一卡通进行抵押和暂扣，如发现有此现象，用户可向学校举报。

第十条 校园卡遗失或被盗，用户应立即办理挂失，如因未妥善保管自己的校园卡而造成的损失由用户承担全部责任。

第十一条 拾获他人校园卡应及时请送交信息中心服务台。如果盗用他人一卡通并恶意用卡者，造成合法持卡人经济损失或引发身份管理问题，将按照《北京交通大学学生违纪处分规定》第二十四条进行处理。

第十二条 对于使用他人挂失卡的人员，工作人员有权当场没收此卡，并会同保卫部门对使用者进行调查处理。

第十三条 对于每年统招的全日制本科生及研究生，校园一卡通与学校发给学生的中国银行卡会自动绑定。

第十四条 用户离校时需要办理卡注销手续。注销后，卡片不回收，由用户保留。

第十五条 我校校园一卡通支持在北京校区和威海校区各网点中使用。卡内有两个钱包，钱包内的金额不可互通。

第十六条 本规定由信息化办公室负责解释。

北京交通大学学生收费管理办法

第一章 总则

第一条 为了加强学校收费管理,规范学生的缴费行为,依法筹集办学经费,保障学校和学生的合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》《高等学校收费管理暂行办法》《普通高等学校学生管理规定》等国家有关教育收费管理的相关规定,结合学校实际,制定本办法。

第二条 本办法适用于本科生、研究生(以下均称学生)的学费、委托培养费、住宿费等收费工作。高职学生、网络教育学生和成人教育学生均参照本办法执行。其他收费项目的管理按照有关规定执行。

第三条 高等教育属于非义务教育,高等学校学生应当按照国家规定缴纳学费。

第四条 学校根据国家高校收费政策的规定,确认学校学费、住宿费收费标准,并向北京市教委、国家发改委等部门报批。学校严格按照国家有关规定,每年将审核批准后的收费项目和标准进行公示,主动接受社会、家长和学生的监督。

第二章 费用收取

第五条 学生学费、住宿费按学年收取。如遇到收费政策调整,若无特殊规定,每届学生沿用入学当年的政策,实行“老生老办法,新生新办法”。学生学籍等发生变动时,根据不同情况和标准收费:

(一) 经批准保留入学资格的学生

保留期间不收取学费和住宿费,当年已交的费用不退,抵其恢复入学资格后应交费用,收费按照所属年级专业收费标准执行;

(二) 休学学生

休学期间不缴纳学费,已交学费抵复学后应缴费用,复学后按照所属年级专业收费标准执行;

(三) 留级学生

按照留级后所属年级专业收费标准执行;

(四) 参军学生

按照入学当年所属年级专业收费标准执行;

(五) 转学入校学生

按照转入年级专业收费标准执行;

(六) 调整专业学生

按照调整后年级专业收费标准执行。

收费工作在每学年初注册前进行。学生应按规定及时足额缴纳学费、住宿费;申请国家助学贷款或符合其他减免条件的学生,经所在学院审批,学生资助管理中心备案后,先

缴纳贷款额度以外的学费、住宿费，待国家助学贷款发放后再补足差额。

第六条 收费工作由财务处通过银行卡批量扣款和网上缴费相结合的方式，不组织现场收费。学生应按照学校收费通知中的规定时间和方式交费（银行批量扣款需保证银行卡内余额充足，网上缴费需自主登录校内系统）。

第七条 收费工作结束后，学校财务处将统一开具学生学费、住宿费票据。对于已经实行票据电子化的校区，学校不再开具纸质票据，学生可登录北京交通大学校园个人信息门户查询、下载电子票据。

第八条 对家庭经济困难的学生，学校建立完备的资助体系，通过国家助学贷款、奖助学金、勤工助学等多种方式，切实帮助学生解决学习和生活上的困难，保证学生不因家庭经济困难而中断学业。

第九条 对家庭经济特别困难或者暂时不能在学年开学前一次性缴纳学费、住宿费的学生，可到学生资助管理中心办理缓缴协议，申请缓缴。学生资助管理中心、研究生院审批后将缓缴协议书移交财务处。经批准后，缓缴的学生应在缓缴期限内缴纳所欠学费和住宿费，缓缴期限一般为三个月，最长不得超过六个月。

第十条 学生应按照学校住宿管理的相关规定缴纳住宿费。学生如不在学校住宿，应当持学生公寓管理中心的相关证明到财务处办理退费手续，学校根据学生公寓管理中心确认的退宿时间，按月计退剩余的住宿费。

第十一条 学校为在校学生提供服务并收取相应的服务性费用。服务性费用即时发生即时收取，不与学费住宿费合并收取。

第三章 退费管理

第十二条 对于退学、转学、保留入学资格、休学、取消入学资格的学生，退费标准按以下规定办理：

（一）学生退学、转学的，经相关部门审批后，到财务处办理退学、转学离校退费手续，按月计退剩余的费用。

（二）保留入学资格和休学的学生，需持相关单位的证明办理离校手续，已缴的学费、住宿费暂不退还。学生复学时持相关单位开具的证明到财务处办理复学手续，已缴的学费、住宿费按复学后所在年级的收费标准进行结算。

（三）入学不到三个月的本科新生退学或被取消入学资格，持学校有关部门出具的书面通知到财务处办理退费。

第四章 欠费管理

第十三条 对于欠费学生的规定：

（一）学生如有特殊情况未能按期缴费，需在开始缴费日前一周内向学院提交未能及时缴费的情况说明。无特殊原因未按期足额缴费且未办理缓缴协议的学生，将影响评优评先等奖项。

(二) 学生应建立财务诚信意识,对于未能按期足额缴费的学生,学校将记入学生的财务诚信档案,财务处定期将欠缴名单反馈给学院。

(三) 各学院负责欠费学生的催缴工作,对本学院的学生欠费负有催缴责任。各学院须将欠费学生的催缴工作纳入议事日程,由专人负责学生欠费名单的发布,并详细了解欠费原因,组织动员欠费学生及时缴费,做好欠费学生的学费、住宿费催缴工作。

第五章 附则

第十四条 二学位本科生、预科生参照此办法执行。

第十五条 本办法自颁布之日起执行,之前实施的《北京交通大学学生收费管理办法》同时废止。

第十六条 本办法由财务处负责解释。

北京交通大学学生住宿管理规定

第一章 总 则

第一条 为了维护我校学生正常的生活秩序,给广大住宿学生提供一个“文明、整洁、优美、安全”的学习和生活环境,根据教育部《普通高等学校学生管理规定》,《高等学校学生行为准则》,北京市教委《北京高等学校学生公寓管理办法(试行)》,结合我校实际情况,特制定北京交通大学学生住宿管理规定(以下简称“规定”)。

第二条 本规定适用于我校全日制住宿学生(包括本科生和研究生)。

第三条 学生公寓是学生学习、生活、休息、交往的重要场所,是学校育人的重要阵地。学生公寓管理是校园秩序管理的重要内容之一。管理育人、服务育人、环境育人是学生公寓管理的宗旨;从严管理,健全和完善管理制度,规范管理行为,是提高学生公寓管理水平和服务质量的有力保障;做好学生的思想教育和日常行为管理,是学生公寓管理的主要任务。

第四条 住宿学生应当遵守法律,遵守公民道德规范,遵守《高等学校学生行为准则》,遵守学生公寓管理的各项规章制度,平等友爱、相互尊重、相互谦让、团结互助,养成良好的道德品质和行为习惯。

第二章 入住、住宿变动和退宿

第一节 入 住

第五条 新生凭本人身份证和《新生录取通知书》办理入住手续。

第六条 新生按学校分配的学生公寓楼号、宿舍号和床位号到所在学生公寓楼办理入住手续。新生须在预报到系统中签订《住宿协议》。

第七条 新生应认真阅读并严格遵守《住宿协议》。

第八条 新生家长可以在学校规定的迎新日 22 点前进入学生宿舍,每位新生每次限带一位家长进入学生宿舍。如遇疫情防控等情况,按照政策调整和学校要求执行。

第九条 学校为全日制非定向学生、全日制定向学生中的国防生和少数民族骨干学生解决住宿,其他类型的学生不解决住宿。

第二节 宿舍调整

第十条 学校因需要进行学生宿舍调整或改变住宿标准时,学生应服从学校的安排。

第十一条 宿舍调整时,学生须在规定时间内清空个人物品、搬离原宿舍,并将原宿舍钥匙交回原公寓楼值班室。超时未清理的个人物品,将视为废弃物。

第十二条 宿舍调整时,学生按规定时间凭一卡通、学生证到新搬入的学生公寓楼值班室领取宿舍钥匙。

第三节 宿舍空床位合并

第十三条 因学生休学、转学、退学、出国、开除、毕业、参军入伍等原因导致部分宿舍产生空床位时，相关学生应按照学校的要求进行合并，腾出的空房间或空床位由学生公寓管理中心安排其他学生住宿。

第四节 毕业生退宿

第十四条 毕业生必须在学校规定的时间内文明离校。每年1、4、9月毕业的研究生须在毕业生名单公布15天内退宿离校。

第十五条 毕业生提出退宿申请后，公寓楼管理员须到本宿舍验收公共设施是否完好，如有损坏、丢失，按规定收取赔偿费。如果责任不清，须由本宿舍全体同学均摊。对拒不交纳赔偿费者，不予办理退宿手续。

第十六条 公共设施若无损坏、丢失，公寓楼管理人员使用北京交通大学后勤集团学生公寓管理系统为毕业生办理退宿手续，收回宿舍钥匙。

第五节 学籍变动住宿

第十七条 学生因休学、转学、退学、出国、开除等原因需要退宿时，须填写《北京交通大学住宿学生退宿申请审核登记表》，按规定流程办理退宿手续。因学生未及时处理退宿手续造成的住宿费损失，由学生个人自负。

第十八条 学生入住、住宿变动、退宿所涉及到的住宿费问题，由学校财务处依据宿舍管理部门的通知统一办理。

第十九条 在校学习期间，因休学、出国等原因需要中途离校的学生，离校时间超过（含）10个月的，必须办理退宿，私人物品由个人保管，复学时重新安排宿舍。

第二十条 根据教育部《关于切实加强高校学生住宿管理的通知》精神，住宿学生不允许到校外租房居住，特殊情况仍坚持在校外居住者，必须由本人写出书面申请，经家长签字认可、学院主管领导批准、学生公寓管理中心同意后，方可办理退宿。

第二十一条 住宿学生复学时，须填写《北京交通大学学生住宿申请表》，按规定流程办理住宿手续。

第六节 住宿期限

第二十二条 本科生按照标准学制年限解决住宿，超过标准学制年限未能毕业的同学不解决住宿。

第二十三条 硕士生按照基本修业年限解决住宿，超过基本修业年限未能毕业的同学不解决住宿。

第二十四条 博士生住宿期限：普通招考博士生和硕博连读博士生住宿期限原则上为3-5学年，最长不超过5学年；本科推荐免试直接攻读博士学位的博士生住宿期限原则上为4-6学年，最长不超过6学年。

第三章 作息

第二十五条 学生公寓供电、开关楼门时间:

本科生宿舍: 全天 24 小时供电。周日至周四早 6:00 开楼门, 晚 23:30 关楼门。周五、周六早 6:00 开楼门, 晚 24:00 关楼门。

研究生宿舍: 全天 24 小时供电。每天早 6:00 开楼门, 晚 24:00 关楼门。

第二十六条 遇特殊情况需要变更供电、开关楼门时间时, 将另行通知。

第四章 住宿学生行为规范

第二十七条 自觉遵守《高等学校学生行为准则》及北京交通大学的各项规章制度, 做首都文明大学生。

第二十八条 自觉遵守学校作息制度, 合理安排作息時間。

第二十九条 积极参与学生公寓的宿舍文明建设和宿舍文化建设, 不说粗话、脏话。

第三十条 爱护公共财物, 爱护花草树木, 维护公共区域卫生, 损坏公物和公共设施照价赔偿。

第三十一条 讲究公共道德, 注意公共卫生。不随地吐痰、泼水、乱丢果皮纸屑; 不向窗外泼水、扔垃圾、扔酒瓶及其它杂物; 不将剩饭菜、杂物等倒入水池、便池和便池纸篓; 不往楼道内堆放垃圾。

严禁在宿舍、走廊、水房、厕所墙壁上乱画、乱写、乱张贴。严禁在走廊、水房、厕所、楼梯等公共区域堆放个人物品。

第三十二条 集体生活举止得体, 养成良好的生活习惯。

第三十三条 自觉养成节水节电的好习惯, 用水、用电时要做到“随用随开, 随走随关”。

第三十四条 树立安全意识, 不违章用电、私自取电, 不使用伪劣插线板;

离开宿舍时要断开电源插座上的用电器(宿舍无人时不准使用充电器);

禁止超负荷用电(过载用电), 禁止乱拉、接电(网)线, 禁止改装、拆除公寓楼配套电器线路;

禁止存放或使用违章电器(包括但不限于电炉、电热杯、电饭锅、电水壶、慢炖锅、电饭煲、电饼铛、电磁炉、电褥子、电热宝、电熨斗、挂烫机、电热棒、应急灯、反限电插座、鱼缸加热棒、电冰箱、洗衣机等电器);

禁止在宿舍内使用电吹风、电梳子、烫发器; 在宿舍内使用饮水机时, 不允许使用加热功能。

第三十五条 自觉履行宿舍值日保洁义务, 尊重他人劳动; 自觉按照垃圾分类要求对宿舍内产生的垃圾进行分类, 并及时将分类好的垃圾投放到垃圾回收站相对应的垃圾桶内; 自觉维护公共环境卫生, 主动接受和配合学生公寓管理部门的监督和检查。

第五章 宿舍纪律

第三十六条 遵守学生公寓管理的各项规章制度，做到《北京交通大学学生宿舍内务管理细则》中要求的学生宿舍的“四勤”、“四净”和“五齐”，服从管理，配合工作。

第三十七条 遵守学生公寓楼门卫管理规定，进入公寓楼主动刷卡。携带大件物品进出公寓楼须到值班室登记。

第三十八条 遵守作息制度，学生应于公寓楼关门后回到宿舍，准备就寝并不再外出；晚归者，凭有效证件在值班室登记后方可进楼；关门后，如有特殊原因需要外出，必须在值班室登记方可出楼。每月累计晚归次数达三次及以上的，通报至相关单位。

第三十九条 本科生、硕士研究生，同性家长登记后可进入学生宿舍探访，女性家长探访登记后可进入男生宿舍探访，探访者须在当日 22:00 前出楼，其余访客均不可入楼，应在公寓楼会客室接待。博士研究生，男生凭证件登记后进入女生宿舍楼，女生凭证件登记后进入男生宿舍楼，访客必须由被访人迎接进入宿舍，但 22:00 前必须离开。如遇疫情防控等情况，按照政策调整和学校要求执行。

第四十条 不准在学生公寓楼内从事推销、无人售货等经商活动，不准散发、张贴商业广告。严禁在宿舍和公寓楼内外乱写、乱画、乱刻、乱张贴。张贴物须经批准后方可张贴在公寓楼公告栏内。

第四十一条 严禁将宠物带入学生公寓，严禁在公寓楼内饲养宠物。

第四十二条 学生自行车、电动车、摩托车应存放到自行车棚或指定区域，不准停放在公寓楼内以及公寓楼门口和消防疏散出口。严禁在宿舍内存放自行车、电动车、摩托车，严禁在宿舍楼内或向宿舍楼外拉电线向电动车充电，严禁将电动车电池带入宿舍楼内充电。

第四十三条 保持楼内安静，不准在公寓楼内大声喧哗、大声播放音响、打闹、拍球、踢毽子、溜冰或进行其它影响他人学习和休息的活动。

第四十四条 禁止在公寓内吸烟、酗酒、划拳、打麻将、赌博、吸毒、盗窃、裸聊、电信诈骗等；禁止在公寓内起哄、滋事闹事、打架斗殴；禁止携带公安机关管制的各种刀具入住公寓，禁止在公寓区携带和存放有毒、有害、易燃、易爆物品；严禁在公寓内传播宗教、发展教徒、举行宗教活动；严禁在公寓内观看、收听、传播反动、淫秽、有损党和政府形象、有损民族团结的书刊、影像制品或广播；严禁在公寓内张贴反动、淫秽和有损民族团结的文章及相关图片；严禁在公寓内宣传和搞迷信活动；严禁在公寓内聚众闹事，举行煽动破坏民族团结的集会；严禁搞危害党和国家利益、危害其他民族团结的活动。

第四十五条 所有住宿学生，不准留宿外来人员，不准私自调换宿舍，不准夜不归宿。

第四十六条 未经允许禁止将个人物品摆放至楼道、水房等公共区域，否则一律视为废弃物。

第四十七条 严禁私自转借、转租、转让床位，严禁冒名顶替住宿，严禁留宿他人。一经发现，取消当事人住宿资格，对违规住宿者按 30 元/天收取住宿费，并将冒名顶替者交保卫部门处理。

第四十八条 违反宿舍纪律的，要对当事人进行批评教育，并参照《北京交通大学学生违纪处分规定》相应条款对其进行处理。违反以上宿舍纪律三次及以上者，取消其住宿资格。

第六章 宿舍安全

第四十九条 树立自我保护意识，严禁攀爬围墙、阳台、门窗。严禁站、坐在阳台外墙、窗台上及从阳台翻入相邻寝室等危险行为。

第五十条 树立防盗意识，个人物品妥善保管，不要在宿舍内存放大额现金及贵重物品。

第五十一条 宿舍钥匙要妥善保管，不准将钥匙外借他人或挂在门把手上，不准私自更换门锁。禁止踢门等破坏行为。门锁不牢应及时报修。睡觉时要反锁门，最后离开宿舍的学生要关窗、断电、反锁宿舍门。

第五十二条 发现安全隐患或遇突发事件，应及时通知学生公寓楼管理员或报学校保卫处（电话 51687110）。

第五十三条 积极参加消防培训，认真学习消防理论知识，会使用灭火器材，熟知本人住宿楼区的紧急疏散通道、疏散出口（大门）位置，熟知疏散程序和方法，不得擅自挪用消防器材，定期参加学校举办的消防演习。

禁止在宿舍区内使用明火（点蜡烛、焚香、使用煤油炉、燃气炉、酒精炉、焚烧纸、燃放烟花爆竹、吸烟等）。

禁止在床上挂床帏。

第五十四条 违反宿舍安全管理规定的，没收当事学生违禁用品、对当事学生进行批评教育，并参照《北京交通大学学生违纪处分规定》相应条款对当事学生进行处理。若查获违章电器无人承认或集体使用，宿舍成员一并处理。违反以上宿舍安全条款三次及以上者，取消其住宿资格。

第七章 宿舍卫生

第五十五条 学生宿舍卫生状况关系到学生的身心健康，反映学生的精神面貌，保持良好的宿舍卫生和个人卫生是每位住宿学生应尽的责任和义务。

第五十六条 学生个人卫生的基本要求为：保持正常、合理的生活规律，养成良好的卫生习惯，早晚洗漱，经常洗澡、理发，及时换洗衣服，及时换洗床上用品。

第五十七条 学生宿舍卫生标准为：每天打扫，保持宿舍内整齐、干净、无垃圾、无杂物；宿舍内物品摆放位置合理、整齐、有序；经常对宿舍进行消毒，每天对宿舍进行两次通风，每次通风时间不少于 30 分钟，保持空气清新；积极维护宿舍公共区域干净整洁，主动接受和配合学生公寓管理部门的监督和检查。宿舍卫生不合格的宿舍，需要在接到整改通知后三天内完成宿舍卫生整改。

第五十八条 本科生宿舍卫生每 1-2 周检查 1 次，研究生宿舍卫生每两周检查 1 次。

第八章 家具设备

第五十九条 爱护宿舍家具，人人有责。家具设备应按规定位置放置，不得人为破坏，不得拆卸，不得随意挪动，更不得挪出室外；宿舍家具如有损坏，应及时报修；宿舍家具设备如有人为破坏或丢失应分清责任予以赔偿。

第六十条 住宿学生不得在宿舍内存放使用个人家具(电脑桌、椅子等)等设施设备，如确有必要添置个人家具的，须经楼管员同意并进行登记后，才能在宿舍存放使用。

第九章 学生个人计算机及辅助设备的管理

第六十一条 妥善保管好个人计算机等设备，合理存放，离开宿舍时关闭计算机电源。发现丢失及时报案。

第六十二条 使用个人计算机等设备应遵守学校作息時間，不得妨碍宿舍其他学生正常的学习和休息。

第十章 节约水电

第六十三条 自觉养成节水、节电的美德。随手关灯，关紧水节门，杜绝常明灯、常流水现象。

第六十四条 配合学生公寓管理部门共同做好节水节电工作。

第六十五条 发现供水设备损坏或泡、冒、滴、漏等现象及时报修。

第十一章 学生宿舍报修

第六十六条 学生如果发现宿舍或公共场所设施设备需要维修，可通过电话或网络进行报修，也可直接向本楼值班室报修。

第六十七条 在维修中，学生应积极配合维修人员的工作，尽可能地为维修人员提供维修操作便利。

第六十八条 属于学生人为损坏的，学生应自觉交纳维修费用。

第十二章 附 则

第六十九条 在学校住宿的港、澳、台、侨及其他留学生，参照本规定实施住宿管理。各二级单位可以根据学校相关制度制定细则，经相关主管部门上报学校审批后实施。

第七十条 本规定由学生公寓管理委员会负责解释。

第七十一条 本规定自 2022 年 6 月 30 日起施行。其它有关文件规定与本规定不一致的，以本规定为准。

北京交通大学在校学生计划生育管理暂行规定

第一章 总 则

第一条 为保障学生身心健康,协调在校学生学习与婚姻、生育的关系,落实国家计划生育政策,根据《中华人民共和国人口与计划生育法》、《北京市人口与计划生育条例》2021 版等法律法规以及《人口计生委、教育部、公安部关于高等学校在校学生计划生育问题的意见》(国人口发[2007]64 号)和《北京市关于高等学校在校学生计划生育问题的实施意见》(京人口发[2008]12 号)及《北京市卫生计生委关于两孩以内生育登记服务工作的通知》(京卫指导[2016]7 号)、《中共中央 国务院关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》等文件规定,结合学校实际情况,制定本暂行规定。

第二条 本规定中“在校学生”包括专科、本科、硕士研究生、博士研究生、博士后和档案在学校保留三年的“村官”。不包括毕业后户口滞留在校的人员。

第二章 在校学生计划生育管理和服务

第三条 学校人口与计划生育委员会下设计划生育办公室,负责计划生育的协调、监督和服务工作。学校学生管理部门(研究生院(工作部)、学生工作处(部)、本科生院、研究生招生办公室)、学校办公室、人事处、保卫处户籍管理办公室、校医院等有关部门应当积极配合计划生育办公室做好在校学生的计划生育宣传教育和管理服务。

第四条 学校计划生育办公室和学生管理部门接受需在校登记婚育情况学生的申请进行备案,以备毕业生用人单位需要。

(一)已经备案婚育状况的在校学生婚育状况发生变化时,应及时向学生所在学院学生管理部门进行备案。

(二)在校学生毕业时根据需要填写《北京交通大学毕业生在校婚育状况表》,学院主管领导签字盖章,统一到学校计划生育办公室审核备案后,由毕业生提交至工作单位或档案存放单位。

第五条 为保障母婴健康,保持学校正常教学科研秩序,建议在校已婚女学生怀孕、生育期间办理休学手续。

第六条 在校已婚女学生妊娠检查、分娩等费用学校不予负担。

第七条 在校已婚学生应自觉遵守《中华人民共和国人口与计划生育法》《北京市人口与计划生育条例》等相关法律法规和我校学生管理的有关规定。

在校已婚女生怀孕后应当及时告知学院(直属系、部)及学校,因隐瞒不报出现的不利后果由学生本人自行承担。

学生在校期间违法生育的,按照其户口所在地人口与计划生育法规规定处理,学校视其情节轻重给予行政处分;是党员的,按照《中国共产党纪律处分条例》的规定处理。

第三章 已婚学生生育登记办理程序及要求

第八条 符合生育条件要求生育子女的已婚女学生，可直接在《北京市生育登记服务系统》进行登记。

第九条 夫妻均为在校学生且户口都是高校集体户口的，在女方高校集体户口所在地办理生育登记也可直接在《北京市生育登记服务系统》进行登记。

在校已婚女生为本市高校集体户口的，按《北京市人口与计划生育条例 2021 版》，男女双方高校计划生育部门审核并盖章，在女方高校所在地的乡镇人民政府、街道办事处办理生育登记也可直接在《北京市生育登记服务系统》进行登记。

第十条 夫妻一方是高校集体户口，另一方是常住户口（或非高校集体户）的，在常住户口所在地（或非高校集体户学生的户口所在地）办理生育登记。

夫妻一方为本市常住户口（或非高校集体户），另一方为高校集体户口的，按《北京市人口与计划生育条例 2021 版》相关规定在本市办理生育登记。

第十一条 夫妻一方为现役军人，一方为高校集体户口的，在女方部队驻地或女方高校集体户口所在地办理生育登记。

女方为本市现役军人，男方为高校集体户口的，在本市现役女军人部队所在驻地办理生育登记。

女方为本市高校集体户口，男方为现役军人的，在本市女方高校集体户口所在地办理生育登记。

第十二条 办理在校学生生育登记时应提交以下证明材料：在校学生应提供结婚证，双方身份证、户口本。

第十三条 已婚学生夫妻应妥善保管子女相关证明材料，以作子女户口办理或迁移时用。

第四章 已婚学生子女的户口问题

第十五条 已婚学生夫妻双方户口均属高校集体户口的，在校期间所生子女的户口可以在该子女的祖父母或者外祖父母常住户口所在地户口登记机关申报常住户口。待夫妻一方或者双方毕业并办理户口迁移手续后，再办理该子女投靠父母的落户手续。

第十六条 已婚学生夫妻一方户口属高校集体户口，另一方为非高校集体户口的，或者双方户口均属非高校集体户口的，在校期间所生子女的户口随其非高校集体户口的父亲或者母亲落户。

第十七条 已婚学生夫妻双方均为高校集体户口，双方或一方的父母为本市常住户口的，其在校期间所生子女的户口应依据有关户籍管理规定选择在本市祖父母或者外祖父母户口所在地户口登记机关申报常住户口。待夫妻一方或者双方毕业并办理户口迁移手续后，再办理该子女投靠父母的落户手续。

（一）拟在本市祖父母或外祖父母户口所在地申报常住户口的，学校所在地与入户所在地不一致的，应到入户所在地乡镇人民政府、街道办事处办理手续。

（二）在校期间所生子女在本市祖父母或外祖父母户口所在地申报户口登记的，需提

交我校学生管理部门出具的学生家庭关系的证明及学生父母所在单位人事、档案部门出具的学生家庭关系的证明。学生父母无单位的，由其父母户口登记地的乡镇人民政府或街道办事处出具。

(三)在校期间所生育子女为违法生育的，不得随祖父母或外祖父母在本市申报常住户口。

第十八条 已婚学生夫妻一方户口为高校集体户口，另一方为本市常住户口（包括非高校集体户口）的，在校期间所生子女应依据有关户籍管理规定在本市常住户口所在地户口登记机关申报常住户口。

已婚学生夫妻一方户口为本市高校集体户口、另一方为外省市常住户口的，在校期间所生子女应依据有关户籍管理规定在外省市常住户口所在地户口登记机关申报常住户口。

第十九条 女方为本市现役军人，男方为高校集体户口的，在校期间所生子女依据有关户籍管理规定在女方部队驻地所在地户口登记机关申报常住户口。

女方为本市高校集体户口，男方为现役军人的，在校期间所生子女应依据有关户籍管理规定在祖父母或者外祖父母户口所在地户口登记机关申报常住户口。待夫妻一方或者双方毕业或转业并办理户口迁移手续后，再办理该子女投靠父母的落户手续。

第五章 附则

第二十条 学校计划生育办公室须向育龄学生提供婚育政策咨询，计划生育技术服务指导由校医院负责。

第二十一条 本规定中的“常住户口”指家庭户口或者其他工作单位集体户口，不包括现役军人、驻京办事处集体户口以及按规定限制市内迁移的集体户口。“非高校集体户口”指在读，户口可以迁入而没有迁入高校的在校学生。

第二十二条 本规定中的“生育”为“夫妻双方三孩以内生育”。

第二十三条 本规定自 2023 年 6 月 19 日起施行，由北京交通大学人口与计划生育委员会负责解释。

第六部分

附 录

附录一：

中华人民共和国国家安全法（摘编）

（2015年7月1日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议通过）

第一章 总 则

第一条 为了维护国家安全，保卫人民民主专政的政权和中国特色社会主义制度，保护人民的根本利益，保障改革开放和社会主义现代化建设的顺利进行，实现中华民族伟大复兴，根据宪法，制定本法。

第二条 国家安全是指国家政权、主权、统一和领土完整、人民福祉、经济社会可持续发展等国家其他重大利益相对处于没有危险和不受内外威胁的状态，以及保障持续安全状态的能力。

第三条 国家安全工作应当坚持总体国家安全观，以人民安全为宗旨，以政治安全为根本，以经济安全为基础，以军事、文化、社会安全为保障，以促进国际安全为依托，维护各领域国家安全，构建国家安全体系，走中国特色国家安全道路。

第四条 坚持中国共产党对国家安全工作的领导，建立集中统一、高效权威的国家安全领导体制。

第五条 中央国家安全领导机构负责国家安全工作的决策和议事协调，研究制定、指导实施国家安全战略和有关重大方针政策，统筹协调国家安全重大事项和重要工作，推动国家安全法治建设。

第六条 国家制定并不断完善国家安全战略，全面评估国际、国内安全形势，明确国家安全战略的指导方针、中长期目标、重点领域的国家安全政策、工作任务和措施。

第七条 维护国家安全，应当遵守宪法和法律，坚持社会主义法治原则，尊重和保障人权，依法保护公民的权利和自由。

第八条 维护国家安全，应当与经济社会发展相协调。

国家安全工作应当统筹内部安全和外部安全、国土安全和国民安全、传统安全和非传统安全、自身安全和共同安全。

第九条 维护国家安全，应当坚持预防为主、标本兼治，专门工作与群众路线相结合，充分发挥专门机关和其他有关机关维护国家安全的职能作用，广泛动员公民和组织，防范、制止和依法惩治危害国家安全的行为。

第十条 维护国家安全，应当坚持互信、互利、平等、协作，积极同外国政府和国际组织开展安全交流合作，履行国际安全义务，促进共同安全，维护世界和平。

第十一条 中华人民共和国公民、一切国家机关和武装力量、各政党和各人民团体、企业事业组织和其他社会组织，都有维护国家安全的责任和义务。

中国的主权和领土完整不容侵犯和分割。维护国家主权、统一和领土完整是包括港澳同胞和台湾同胞在内的全中国人民的共同义务。

第十二条 国家对在维护国家安全工作中作出突出贡献的个人和组织给予表彰和奖

励。

第十三条 国家机关工作人员在国家安全工作和涉及国家安全活动中，滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊的，依法追究法律责任。

任何个人和组织违反本法和有关法律，不履行维护国家安全义务或者从事危害国家安全活动的，依法追究法律责任。

第十四条 每年4月15日为全民国家安全教育日。

第二章 维护国家安全的任务

第十五条 国家坚持中国共产党的领导，维护中国特色社会主义制度，发展社会主义民主政治，健全社会主义法治，强化权力运行制约和监督机制，保障人民当家作主的各项权利。

国家防范、制止和依法惩治任何叛国、分裂国家、煽动叛乱、颠覆或者煽动颠覆人民民主专政政权的行为；防范、制止和依法惩治窃取、泄露国家秘密等危害国家安全的行为；防范、制止和依法惩治境外势力的渗透、破坏、颠覆、分裂活动。

第十六条 国家维护和发展最广大人民的根本利益，保卫人民安全，创造良好生存发展条件和安定工作生活环境，保障公民的生命财产安全和其他合法权益。

第二十三条 国家坚持社会主义先进文化前进方向，继承和弘扬中华民族优秀传统文化，培育和践行社会主义核心价值观，防范和抵制不良文化的影响，掌握意识形态领域主导权，增强文化整体实力和竞争力。

第二十五条 国家建设网络与信息安全保障体系，提升网络与信息安全保护能力，加强网络和信息技术的创新研究和开发应用，实现网络和信息核心技术、关键基础设施和重要领域信息系统及数据的安全可控；加强网络管理，防范、制止和依法惩治网络攻击、网络入侵、网络窃密、散布违法有害信息等网络违法犯罪行为，维护国家网络空间主权、安全和发展利益。

第二十六条 国家坚持和完善民族区域自治制度，巩固和发展平等团结互助和谐的社会主义民族关系。坚持各民族一律平等，加强民族交往、交流、交融，防范、制止和依法惩治民族分裂活动，维护国家统一、民族团结和社会和谐，实现各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展。

第二十七条 国家依法保护公民宗教信仰自由和正常宗教活动，坚持宗教独立自主自办的原则，防范、制止和依法惩治利用宗教名义进行危害国家安全的违法犯罪活动，反对境外势力干涉境内宗教事务，维护正常宗教活动秩序。

国家依法取缔邪教组织，防范、制止和依法惩治邪教违法犯罪活动。

第二十八条 国家反对一切形式的恐怖主义和极端主义，加强防范和处置恐怖主义的能力建设，依法开展情报、调查、防范、处置以及资金监管等工作，依法取缔恐怖活动组织和严厉惩治暴力恐怖活动。

第六章 公民、组织的义务和权利

第七十七条 公民和组织应当履行下列维护国家安全的义务：

- （一）遵守宪法、法律法规关于国家安全的有关规定；
- （二）及时报告危害国家安全活动的线索；
- （三）如实提供所知悉的涉及危害国家安全活动的证据；
- （四）为国家安全工作提供便利条件或者其他协助；
- （五）向国家安全机关、公安机关和有关军事机关提供必要的支持和协助；
- （六）保守所知悉的国家秘密；
- （七）法律、行政法规规定的其他义务。

任何个人和组织不得有危害国家安全的行为，不得向危害国家安全的个人或者组织提供任何资助或者协助。

第八十条 公民和组织支持、协助国家安全工作的行为受法律保护。

第八十一条 公民和组织因支持、协助国家安全工作导致财产损失的，按照国家有关规定给予补偿；造成人身伤害或者死亡的，按照国家有关规定给予抚恤优待。

附录二：

中华人民共和国反恐怖主义法（摘编）

（2015年12月27日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十八次会议通过，根据2018年4月27日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二次会议《关于修改〈中华人民共和国国境卫生检疫法〉等六部法律的决定》修正）

第一章 总 则

第一条 为了防范和惩治恐怖活动，加强反恐怖主义工作，维护国家安全、公共安全和人民生命财产安全，根据宪法，制定本法。

第二条 国家反对一切形式的恐怖主义，依法取缔恐怖活动组织，对任何组织、策划、准备实施、实施恐怖活动，宣扬恐怖主义，煽动实施恐怖活动，组织、领导、参加恐怖活动组织，为恐怖活动提供帮助的，依法追究法律责任。

国家不向任何恐怖活动组织和人员作出妥协，不向任何恐怖活动人员提供庇护或者给予难民地位。

第三条 本法所称恐怖主义，是指通过暴力、破坏、恐吓等手段，制造社会恐慌、危害公共安全、侵犯人身财产，或者胁迫国家机关、国际组织，以实现其政治、意识形态等目的的主张和行为。

本法所称恐怖活动，是指恐怖主义性质的下列行为：

（一）组织、策划、准备实施、实施造成或者意图造成人员伤亡、重大财产损失、公共设施损坏、社会秩序混乱等严重社会危害的活动的；

（二）宣扬恐怖主义，煽动实施恐怖活动，或者非法持有宣扬恐怖主义的物品，强制他人在公共场所穿戴宣扬恐怖主义的服饰、标志的；

（三）组织、领导、参加恐怖活动组织的；

（四）为恐怖活动组织、恐怖活动人员、实施恐怖活动或者恐怖活动培训提供信息、资金、物资、劳务、技术、场所等支持、协助、便利的；

（五）其他恐怖活动。

本法所称恐怖活动组织，是指三人以上为实施恐怖活动而组成的犯罪组织。

本法所称恐怖活动人员，是指实施恐怖活动的人和恐怖活动组织的成员。

本法所称恐怖事件，是指正在发生或者已经发生的造成或者可能造成重大社会危害的恐怖活动。

第四条 国家将反恐怖主义纳入国家安全战略，综合施策，标本兼治，加强反恐怖主义的能力建设，运用政治、经济、法律、文化、教育、外交、军事等手段，开展反恐怖主义工作。

国家反对一切形式的以歪曲宗教教义或者其他方法煽动仇恨、煽动歧视、鼓吹暴力等极端主义，消除恐怖主义的思想基础。

第五条 反恐怖主义工作坚持专门工作与群众路线相结合，防范为主、惩防结合和先发制敌、保持主动的原则。

第六条 反恐怖主义工作应当依法进行，尊重和保障人权，维护公民和组织的合法权益。

在反恐怖主义工作中，应当尊重公民的宗教信仰自由和民族风俗习惯，禁止任何基于地域、民族、宗教等理由的歧视性做法。

第七条 国家设立反恐怖主义工作领导机构，统一领导和指挥全国反恐怖主义工作。

设区的市级以上地方人民政府设立反恐怖主义工作领导机构，县级人民政府根据需要设立反恐怖主义工作领导机构，在上级反恐怖主义工作领导机构的领导和指挥下，负责本地区反恐怖主义工作。

第八条 公安机关、国家安全机关和人民检察院、人民法院、司法行政机关以及其他有关国家机关，应当根据分工，实行工作责任制，依法做好反恐怖主义工作。

中国人民解放军、中国人民武装警察部队和民兵组织依照本法和其他有关法律、行政法规、军事法规以及国务院、中央军事委员会的命令，并根据反恐怖主义工作领导机构的部署，防范和处置恐怖活动。

有关部门应当建立联动配合机制，依靠、动员村民委员会、居民委员会、企业事业单位、社会组织，共同开展反恐怖主义工作。

第九条 任何单位和个人都有协助、配合有关部门开展反恐怖主义工作的义务，发现恐怖活动嫌疑或者恐怖活动嫌疑人员的，应当及时向公安机关或者有关部门报告。

第十条 对举报恐怖活动或者协助防范、制止恐怖活动有突出贡献的单位和个人，以及在反恐怖主义工作中作出其他突出贡献的单位和个人，按照国家有关规定给予表彰、奖励。

第十一条 对在中华人民共和国领域外对中华人民共和国国家、公民或者机构实施的恐怖活动犯罪，或者实施的中华人民共和国缔结、参加的国际条约所规定的恐怖活动犯罪，中华人民共和国行使刑事管辖权，依法追究刑事责任。

第三章 安全防范

第十七条 各级人民政府和有关部门应当组织开展反恐怖主义宣传教育，提高公民的反恐怖主义意识。

教育、人力资源社会保障行政主管部门和学校、有关职业培训机构应当将恐怖活动预防、应急知识纳入教育、教学、培训的内容。

新闻、广播、电视、文化、宗教、互联网等有关单位，应当有针对性地面向社会进行反恐怖主义宣传教育。

村民委员会、居民委员会应当协助人民政府以及有关部门，加强反恐怖主义宣传教育。

第二十八条 公安机关和有关部门对宣扬极端主义，利用极端主义危害公共安全、扰乱公共秩序、侵犯人身财产、妨害社会管理的，应当及时予以制止，依法追究法律责任。

公安机关发现极端主义活动的，应当责令立即停止，将有关人员强行带离现场并登记身份信息，对有关物品、资料予以收缴，对非法活动场所予以查封。

任何单位和个人发现宣扬极端主义的物品、资料、信息的，应当立即向公安机关报告。

第二十九条 对被教唆、胁迫、引诱参与恐怖活动、极端主义活动，或者参与恐怖活动、极端主义活动情节轻微，尚不构成犯罪的人员，公安机关应当组织有关部门、村民委员会、居民委员会、所在单位、就读学校、家庭和监护人对其进行帮教。

监狱、看守所、社区矫正机构应当加强对服刑的恐怖活动罪犯和极端主义罪犯的管理、教育、矫正等工作。监狱、看守所对恐怖活动罪犯和极端主义罪犯，根据教育改造和维护监管秩序的需要，可以与普通刑事罪犯混合关押，也可以个别关押。

第六章 应对处置

第六十三条 恐怖事件发生、发展和应对处置信息，由恐怖事件发生地的省级反恐怖主义工作领导机构统一发布；跨省、自治区、直辖市发生的恐怖事件，由指定的省级反恐怖主义工作领导机构统一发布。

任何单位和个人不得编造、传播虚假恐怖事件信息；不得报道、传播可能引起模仿的恐怖活动的实施细节；不得发布恐怖事件中残忍、不人道的场景；在恐怖事件的应对处置过程中，除新闻媒体经负责发布信息的反恐怖主义工作领导机构批准外，不得报道、传播现场应对处置的工作人员、人质身份信息和应对处置行动情况。

第九章 法律责任

第七十九条 组织、策划、准备实施、实施恐怖活动，宣扬恐怖主义，煽动实施恐怖活动，非法持有宣扬恐怖主义的物品，强制他人在公共场所穿戴宣扬恐怖主义的服饰、标志，组织、领导、参加恐怖活动组织，为恐怖活动组织、恐怖活动人员、实施恐怖活动或者恐怖活动培训提供帮助的，依法追究刑事责任。

第八十条 参与下列活动之一，情节轻微，尚不构成犯罪的，由公安机关处十日以上十五日以下拘留，可以并处一万元以下罚款：

- （一）宣扬恐怖主义、极端主义或者煽动实施恐怖活动、极端主义活动的；
- （二）制作、传播、非法持有宣扬恐怖主义、极端主义的物品的；
- （三）强制他人在公共场所穿戴宣扬恐怖主义、极端主义的服饰、标志的；
- （四）为宣扬恐怖主义、极端主义或者实施恐怖主义、极端主义活动提供信息、资金、物资、劳务、技术、场所等支持、协助、便利的。

第八十一条 利用极端主义，实施下列行为之一，情节轻微，尚不构成犯罪的，由公安机关处五日以上十五日以下拘留，可以并处一万元以下罚款：

- （一）强迫他人参加宗教活动，或者强迫他人向宗教活动场所、宗教教职人员提供财物或者劳务的；

- (二) 以恐吓、骚扰等方式驱赶其他民族或者有其他信仰的人员离开居住地的;
- (三) 以恐吓、骚扰等方式干涉他人与其他民族或者有其他信仰的人员交往、共同生活的;
- (四) 以恐吓、骚扰等方式干涉他人生活习俗、方式和生产经营的;
- (五) 阻碍国家机关工作人员依法执行职务的;
- (六) 歪曲、诋毁国家政策、法律、行政法规,煽动、教唆抵制人民政府依法管理的;
- (七) 煽动、胁迫群众损毁或者故意损毁居民身份证、户口簿等国家法定证件以及人民币的;
- (八) 煽动、胁迫他人以宗教仪式取代结婚、离婚登记的;
- (九) 煽动、胁迫未成年人不接受义务教育的;
- (十) 其他利用极端主义破坏国家法律制度实施的。

第八十二条 明知他人有恐怖活动犯罪、极端主义犯罪行为,窝藏、包庇,情节轻微,尚不构成犯罪的,或者在司法机关向其调查有关情况、收集有关证据时,拒绝提供的,由公安机关处十日以上十五日以下拘留,可以并处一万元以下罚款。

第八十九条 恐怖活动嫌疑人员违反公安机关责令其遵守的约束措施的,由公安机关给予警告,并责令改正;拒不改正的,处五日以上十五日以下拘留。

第九十条 新闻媒体等单位编造、传播虚假恐怖事件信息,报道、传播可能引起模仿的恐怖活动的实施细节,发布恐怖事件中残忍、不人道的场景,或者未经批准,报道、传播现场应对处置的工作人员、人质身份信息和应对处置行动情况的,由公安机关处二十万元以下罚款,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五日以上十五日以下拘留,可以并处五万元以下罚款。

个人有前款规定行为的,由公安机关处五日以上十五日以下拘留,可以并处一万元以下罚款。

第九十一条 拒不配合有关部门开展反恐怖主义安全防范、情报信息、调查、应对处置工作的,由主管部门处二千元以下罚款;造成严重后果的,处五日以上十五日以下拘留,可以并处一万元以下罚款。

第九十二条 阻碍有关部门开展反恐怖主义工作的,由公安机关处五日以上十五日以下拘留,可以并处五万元以下罚款。

第十章 附则

第九十七条 本法自 2016 年 1 月 1 日起施行。2011 年 10 月 29 日第十一届全国人民代表大会常务委员会第二十三次会议通过的《全国人民代表大会常务委员会关于加强反恐怖工作有关问题的决定》同时废止。

附录三：

中华人民共和国治安管理处罚法

（2012年10月26日第十一届全国人大常委会第二十九次会议通过）

第一章 总则

第一条 为维护社会治安秩序，保障公共安全，保护公民、法人和其他组织的合法权益，规范和保障公安机关及其人民警察依法履行治安管理职责，制定本法。

第二条 扰乱公共秩序，妨害公共安全，侵犯人身权利、财产权利，妨害社会管理，具有社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》的规定构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不够刑事处罚的，由公安机关依照本法给予治安管理处罚。

第三条 治安管理处罚的程序，适用本法的规定；本法没有规定的，适用《中华人民共和国行政处罚法》的有关规定。

第四条 在中华人民共和国领域内发生的违反治安管理行为，除法律有特别规定的以外，适用本法。

在中华人民共和国船舶和航空器内发生的违反治安管理行为，除法律有特别规定的以外，适用本法。

第五条 治安管理处罚必须以事实为依据，与违反治安管理行为的性质、情节以及社会危害程度相当。

实施治安管理处罚，应当公开、公正，尊重和保障人权，保护公民的人格尊严。

办理治安案件应当坚持教育与处罚相结合的原则。

第六条 各级人民政府应当加强社会治安综合治理，采取有效措施，化解社会矛盾，增进社会和谐，维护社会稳定。

第七条 国务院公安部门负责全国的治安管理工作。县级以上地方各级人民政府公安机关负责本行政区域内的治安管理工作。

治安案件的管辖由国务院公安部门规定。

第八条 违反治安管理的行为对他人造成损害的，行为人或者其监护人应当依法承担民事责任。

第九条 对于因民间纠纷引起的打架斗殴或者损毁他人财物等违反治安管理行为，情节较轻的，公安机关可以调解处理。经公安机关调解、当事人达成协议的，不予处罚。经调解未达成协议或者达成协议后不履行的，公安机关应当依照本法的规定对违反治安管理行为人给予处罚，并告知当事人可以就民事争议依法向人民法院提起民事诉讼。

第二章 处罚的种类和适用

第十条 治安管理处罚的种类分为：

- (一) 警告;
- (二) 罚款;
- (三) 行政拘留;
- (四) 吊销公安机关发放的许可证。

对违反治安管理的外国人，可以附加适用限期出境或者驱逐出境。

第十一条 办理治安案件所查获的毒品、淫秽物品等违禁品，赌具、赌资，吸食、注射毒品的用具以及直接用于实施违反治安管理行为的本人所有的工具，应当收缴，按照规定处理。

违反治安管理所得的财物，追缴退还被侵害人；没有被侵害人的，登记造册，公开拍卖或者按照国家有关规定处理，所得款项上缴国库。

第十二条 已满 14 周岁不满 18 周岁的人违反治安管理的，从轻或者减轻处罚；不满 14 周岁的人违反治安管理的，不予处罚，但是应当责令其监护人严加管教。

第十三条 精神病人在不能辨认或者不能控制自己行为的时候违反治安管理的，不予处罚，但是应当责令其监护人严加看管和治疗。间歇性的精神病人在精神正常的时候违反治安管理的，应当给予处罚。

第十四条 盲人或者又聋又哑的人违反治安管理的，可以从轻、减轻或者不予处罚。

第十五条 醉酒的人违反治安管理的，应当给予处罚。

醉酒的人在醉酒状态中，对本人有危险或者对他人的人身、财产或者公共安全有威胁的，应当对其采取保护性措施约束至酒醒。

第十六条 有两种以上违反治安管理行为的，分别决定，合并执行。行政拘留处罚合并执行的，最长不超过 20 日。

第十七条 共同违反治安管理的，根据违反治安管理行为人在违反治安管理行为中所起的作用，分别处罚。

教唆、胁迫、诱骗他人违反治安管理的，按照其教唆、胁迫、诱骗的行为处罚。

第十八条 单位违反治安管理的，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员依照本法的规定处罚。其他法律、行政法规对同一行为规定给予单位处罚的，依照其规定处罚。

第十九条 违反治安管理有下列情形之一的，减轻处罚或者不予处罚：

- (一) 情节特别轻微的；
- (二) 主动消除或者减轻违法后果，并取得被侵害人谅解的；
- (三) 出于他人胁迫或者诱骗的；
- (四) 主动投案，向公安机关如实陈述自己的违法行为的；
- (五) 有立功表现的。

第二十条 违反治安管理有下列情形之一的，从重处罚：

- (一) 有较严重后果的；
- (二) 教唆、胁迫、诱骗他人违反治安管理的；
- (三) 对报案人、控告人、举报人、证人打击报复的；

(四) 6 个月内曾受过治安管理处罚的。

第二十一条 违反治安管理行为人有下列情形之一，依照本法应当给予行政拘留处罚的，不执行行政拘留处罚：

- (一) 已满 14 周岁不满 16 周岁的；
- (二) 已满 16 周岁不满 18 周岁，初次违反治安管理的；
- (三) 70 周岁以上的；
- (四) 怀孕或者哺乳自己不满 1 周岁婴儿的。

第二十二条 违反治安管理行为在 6 个月内没有被公安机关发现的，不再处罚。

前款规定的期限，从违反治安管理行为发生之日起计算；违反治安管理行为有连续或者继续状态的，从行为终了之日起计算。

第三章 违反治安管理的行为和处罚

第一节 扰乱公共秩序的行为和处罚

第二十三条 有下列行为之一的，处警告或者 200 元以下罚款；情节较重的，处 5 日以上 10 日以下拘留，可以并处 500 元以下罚款：

(一) 扰乱机关、团体、企业、事业单位秩序，致使工作、生产、营业、医疗、教学、科研不能正常进行，尚未造成严重损失的；

(二) 扰乱车站、港口、码头、机场、商场、公园、展览馆或者其他公共场所秩序的；

(三) 扰乱公共汽车、电车、火车、船舶、航空器或者其他公共交通工具上的秩序的；

(四) 非法拦截或者强登、扒乘机动车、船舶、航空器以及其他交通工具，影响交通工具正常行驶的；

(五) 破坏依法进行的选举秩序的。

聚众实施前款行为的，对首要分子处 10 日以上 15 日以下拘留，可以并处 1000 元以下罚款。

第二十四条 有下列行为之一，扰乱文化、体育等大型群众性活动秩序的，处警告或者 200 元以下罚款；情节严重的，处 5 日以上 10 日以下拘留，可以并处 500 元以下罚款：

- (一) 强行进入场内的；
- (二) 违反规定，在场内燃放烟花爆竹或者其他物品的；
- (三) 展示侮辱性标语、条幅等物品的；
- (四) 围攻裁判员、运动员或者其他工作人员的；
- (五) 向场内投掷杂物，不听制止的；
- (六) 扰乱大型群众性活动秩序的其他行为。

因扰乱体育比赛秩序被处以拘留处罚的，可以同时责令其 12 个月内不得进入体育场馆观看同类比赛；违反规定进入体育场馆的，强行带离现场。

第二十五条 有下列行为之一的，处 5 日以上 10 日以下拘留，可以并处 500 元以下罚款；情节较轻的，处 5 日以下拘留或者 500 元以下罚款：

- （一）散布谣言，谎报险情、疫情、警情或者以其他方法故意扰乱公共秩序的；
- （二）投放虚假的爆炸性、毒害性、放射性、腐蚀性物质或者传染病病原体等危险物质扰乱公共秩序的；
- （三）扬言实施放火、爆炸、投放危险物质扰乱公共秩序的。

第二十六条 有下列行为之一的，处 5 日以上 10 日以下的拘留，可以并处 500 元以下罚款；情节较重的，处 10 日以上 15 日以下拘留，可以并处 1000 元以下罚款：

- （一）结伙斗殴的；
- （二）追逐、拦截他人的；
- （三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物的；
- （四）其他寻衅滋事行为。

第二十七条 有下列行为之一的，处 10 日以上 15 日以下拘留，可以并处 1000 元以下罚款；情节较轻的，处 5 日以上 10 日以下拘留，可以并处 500 元以下罚款：

- （一）组织、教唆、胁迫、诱骗、煽动他人从事邪教、会道门活动或者利用邪教、会道门、迷信活动，扰乱社会秩序、损害他人身体健康的；
- （二）冒用宗教、气功名义进行扰乱社会秩序、损害他人身体健康活动的。

第二十八条 违反国家规定，故意干扰无线电业务正常进行的，或者对正常运行的无线电台（站）产生有害干扰，经有关主管部门指出后，拒不采取有效措施消除的，处 5 日以上 10 日以下拘留；情节严重的，处 10 日以上 15 日以下拘留。

第二十九条 有下列行为之一的，处 5 日以下拘留；情节较重的，处 5 日以上 10 日以下拘留：

- （一）违反国家规定，侵入计算机信息系统，造成危害的；
- （二）违反国家规定，对计算机信息系统功能进行删除、修改、增加、干扰，造成计算机信息系统不能正常运行的；
- （三）违反国家规定，对计算机信息系统中存储、处理、传输的数据和应用程序进行删除、修改、增加的；
- （四）故意制作、传播计算机病毒等破坏性程序，影响计算机信息系统正常运行的。

第二节 妨害公共安全的行为和处罚

第三十条 违反国家规定，制造、买卖、储存、运输、邮寄、携带、使用、提供、处置爆炸性、毒害性、放射性、腐蚀性物质或者传染病病原体等危险物质的，处 10 日以上 15 日以下拘留；情节较轻的，处 5 日以上 10 日以下拘留。

第三十一条 爆炸性、毒害性、放射性、腐蚀性物质或者传染病病原体等危险物质被盗、被抢或者丢失，未按规定报告的，处5日以下拘留；故意隐瞒不报的，处5日以上10日以下拘留。

第三十二条 非法携带枪支、弹药或者弩、匕首等国家规定的管制器具的，处5日以下拘留，可以并处500元以下罚款；情节较轻的，处警告或者200元以下罚款。

非法携带枪支、弹药或者弩、匕首等国家规定的管制器具进入公共场所或者公共交通工具的，处5日以上10日以下拘留，可以并处500元以下罚款。

第三十三条 有下列行为之一的，处10日以上15日以下拘留：

（一）盗窃、损毁油气管道设施、电力电信设施、广播电视设施、水利防汛工程设施或者水文监测、测量、气象测报、环境监测、地质监测、地震监测等公共设施的；

（二）移动、损毁国家边境的界碑、界桩以及其他边境标志、边境设施或者领土、领海标志设施的；

（三）非法进行影响国（边）界线走向的活动或者修建有碍国（边）境管理的设施的。

第三十四条 盗窃、损坏、擅自移动使用中的航空设施，或者强行进入航空器驾驶舱的，处10日以上15日以下拘留。

在使用中的航空器上使用可能影响导航系统正常功能的器具、工具，不听劝阻的，处5日以下拘留或者500元以下罚款。

第三十五条 有下列行为之一的，处5日以上10日以下拘留，可以并处500元以下罚款；情节较轻的，处5日以下拘留或者500元以下罚款：

（一）盗窃、损毁或者擅自移动铁路设施、设备、机车车辆配件或者安全标志的；

（二）在铁路线路上放置障碍物，或者故意向列车投掷物品的；

（三）在铁路线路、桥梁、涵洞处挖掘坑穴、采石取沙的；

（四）在铁路线路上私设道口或者平交过道的。

第三十六条 擅自进入铁路防护网或者火车来临时在铁路线路上行走坐卧、抢越铁路，影响行车安全的，处警告或者200元以下罚款。

第三十七条 有下列行为之一的，处5日以下拘留或者500元以下罚款；情节严重的，处5日以上10日以下拘留，可以并处500元以下罚款：

（一）未经批准，安装、使用电网的，或者安装、使用电网不符合安全规定的；

（二）在车辆、行人通行的地方施工，对沟井坎穴不设覆盖物、防围和警示标志的，或者故意损毁、移动覆盖物、防围和警示标志的；

（三）盗窃、损毁路面井盖、照明等公共设施的。

第三十八条 举办文化、体育等大型群众性活动，违反有关规定，有发生安全事故危险的，责令停止活动，立即疏散；对组织者处5日以上10日以下拘留，并处200元以上500元以下罚款；情节较轻的，处5日以下拘留或者500元以下罚款。

第三十九条 旅馆、饭店、影剧院、娱乐场、运动场、展览馆或者其他供社会公众活动的场所的经营管理人员，违反安全规定，致使该场所有发生安全事故危险，经公安机关责令改正，拒不改正的，处5日以下拘留。

第三节 侵犯人身、财产权利的行为和处罚

第四十条 有下列行为之一的，处10日以上15日以下拘留，并处500元以上1000元以下罚款；情节较轻的，处5日以上10日以下拘留，并处200元以上500元以下罚款：

- （一）组织、胁迫、诱骗不满16周岁的人或者残疾人进行恐怖、残忍表演的；
- （二）以暴力、威胁或者其他手段强迫他人劳动的；
- （三）非法限制他人人身自由、非法侵入他人住宅或者非法搜查他人身体的。

第四十一条 胁迫、诱骗或者利用他人乞讨的，处10日以上15日以下拘留，可以并处1000元以下罚款。

反复纠缠、强行讨要或者以其他滋扰他人的方式乞讨的，处5日以下拘留或者警告。

第四十二条 有下列行为之一的，处5日以下拘留或者500元以下罚款；情节严重的，处5日以上10日以下拘留，可以并处500元以下罚款：

- （一）写恐吓信或者以其他方法威胁他人人身安全的；
- （二）公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人的；
- （三）捏造事实诬告陷害他人，企图使他人受到刑事追究或者受到治安管理处罚的；
- （四）对证人及其近亲属进行威胁、侮辱、殴打或者打击报复的；
- （五）多次发送淫秽、侮辱、恐吓或者其他信息，干扰他人正常生活的；
- （六）偷窥、偷拍、窃听、散布他人隐私的。

第四十三条 殴打他人的，或者故意伤害他人身体的，处5日以上10日以下拘留，并处200元以上500元以下罚款；情节较轻的，处5日以下拘留或者500元以下罚款。

有下列情形之一的，处10日以上15日以下拘留，并处500元以上1000元以下罚款：

- （一）结伙殴打、伤害他人的；
- （二）殴打、伤害残疾人、孕妇、不满14周岁的人或者60周岁以上的人的；
- （三）多次殴打、伤害他人或者一次殴打、伤害多人的。

第四十四条 猥亵他人的，或者在公共场所故意裸露身体，情节恶劣的，处5日以上10日以下拘留；猥亵智力残疾人、精神病人、不满14周岁的人或者有其他严重情节的，处10日以上15日以下拘留。

第四十五条 有下列行为之一的，处5日以下拘留或者警告：

- （一）虐待家庭成员，被虐待人要求处理的；
- （二）遗弃没有独立生活能力的被扶养人的。

第四十六条 强买强卖商品，强迫他人提供服务或者强迫他人接受服务的，处5日以上10日以下拘留，并处200元以上500元以下罚款；情节较轻的，处5日以下拘留或者500元以下罚款。

第四十七条 煽动民族仇恨、民族歧视，或者在出版物、计算机信息网络中刊载民族歧视、侮辱内容的，处10日以上15日以下拘留，可以并处1000元以下罚款。

第四十八条 冒领、隐匿、毁弃、私自开拆或者非法检查他人邮件的，处5日以下拘留或者500元以下罚款。

第四十九条 盗窃、诈骗、哄抢、抢夺、敲诈勒索或者故意损毁公私财物的，处5日以上10日以下拘留，可以并处500元以下罚款；情节较重的，处10日以上15日以下拘留，可以并处1000元以下罚款。

第四节 妨害社会管理的行为和处罚

第五十条 有下列行为之一的，处警告或者200元以下罚款；情节严重的，处5日以上10日以下拘留，可以并处500元以下罚款：

- （一）拒不执行人民政府在紧急状态情况下依法发布的决定、命令的；
- （二）阻碍国家机关工作人员依法执行职务的；
- （三）阻碍执行紧急任务的消防车、救护车、工程抢险车、警车等车辆通行的；
- （四）强行冲闯公安机关设置的警戒带、警戒区的。

阻碍人民警察依法执行职务的，从重处罚。

第五十一条 冒充国家机关工作人员或者以其他虚假身份招摇撞骗的，处5日以上10日以下拘留，可以并处500元以下罚款；情节较轻的，处5日以下拘留或者500元以下罚款。

冒充军警人员招摇撞骗的，从重处罚。

第五十二条 有下列行为之一的，处10日以上15日以下拘留，可以并处1000元以下罚款；情节较轻的，处5日以上10日以下拘留，可以并处500元以下罚款：

- （一）伪造、变造或者买卖国家机关、人民团体、企业、事业单位或者其他组织的公文、证件、证明文件、印章的；
- （二）买卖或者使用伪造、变造的国家机关、人民团体、企业、事业单位或者其他组织的公文、证件、证明文件的；
- （三）伪造、变造、倒卖车票、船票、航空客票、文艺演出票、体育比赛入场券或者其他有价票证、凭证的；
- （四）伪造、变造船舶户牌，买卖或者使用伪造、变造的船舶户牌，或者涂改船舶发动机号码的。

第五十三条 船舶擅自进入、停靠国家禁止、限制进入的水域或者岛屿的，对船舶负责人及有关责任人员处500元以上1000元以下罚款；情节严重的，处5日以下拘留，并处500元以上1000元以下罚款。

第五十四条 有下列行为之一的，处10日以上15日以下拘留，并处500元以上1000元以下罚款；情节较轻的，处5日以下拘留或者500元以下罚款：

- （一）违反国家规定，未经注册登记，以社会团体名义进行活动，被取缔后仍进行活动的；

(二) 被依法撤销登记的社会团体, 仍以社会团体名义进行活动的;

(三) 未经许可, 擅自经营按照国家规定需要由公安机关许可的行业的。

有前款第三项行为的, 予以取缔。

取得公安机关许可的经营者, 违反国家有关管理规定, 情节严重的, 公安机关可以吊销许可证。

第五十五条 煽动、策划非法集会、游行、示威, 不听劝阻的, 处 10 日以上 15 日以下拘留。

第五十六条 旅馆业的工作人员对住宿的旅客不按规定登记姓名、身份证件种类和号码的, 或者明知住宿的旅客将危险物质带入旅馆, 不予制止的, 处 200 元以上 500 元以下罚款。

旅馆业的工作人员明知住宿的旅客是犯罪嫌疑人或者被公安机关通缉的人员, 不向公安机关报告的, 处 200 元以上 500 元以下罚款; 情节严重的, 处 5 日以下拘留, 可以并处 500 元以下罚款。

第五十七条 房屋出租人将房屋出租给无身份证件的人居住的, 或者不按规定登记承租人姓名、身份证件种类和号码的, 处 200 元以上 500 元以下罚款。

房屋出租人明知承租人利用出租房屋进行犯罪活动, 不向公安机关报告的, 处 200 元以上 500 元以下罚款; 情节严重的, 处 5 日以下拘留, 可以并处 500 元以下罚款。

第五十八条 违反关于社会生活噪声污染防治的法律规定, 制造噪声干扰他人正常生活的, 处警告; 警告后不改正的, 处 200 元以上 500 元以下罚款。

第五十九条 有下列行为之一的, 处 500 元以上 1000 元以下罚款; 情节严重的, 处 5 日以上 10 日以下拘留, 并处 500 元以上 1000 元以下罚款:

(一) 典当业工作人员承接典当的物品, 不查验有关证明、不履行登记手续, 或者明知是违法犯罪嫌疑人、赃物, 不向公安机关报告的;

(二) 违反国家规定, 收购铁路、油田、供电、电信、矿山、水利、测量和城市公用设施等废旧专用器材的;

(三) 收购公安机关通报寻查的赃物或者有赃物嫌疑的物品的;

(四) 收购国家禁止收购的其他物品的。

第六十条 有下列行为之一的, 处 5 日以上 10 日以下拘留, 并处 200 元以上 500 元以下罚款:

(一) 隐藏、转移、变卖或者损毁行政执法机关依法扣押、查封、冻结的财物的;

(二) 伪造、隐匿、毁灭证据或者提供虚假证言、谎报案情, 影响行政执法机关依法办案的;

(三) 明知是赃物而窝藏、转移或者代为销售的;

(四) 被依法执行管制、剥夺政治权利或者在缓刑、暂予监外执行中的罪犯或者被依法采取刑事强制措施的人, 有违反法律、行政法规或者国务院有关部门的监督管理规定的行为。

第六十一条 协助组织或者运送他人偷越国(边)境的, 处 10 日以上 15 日以下拘留, 并处 1000 元以上 5000 元以下罚款。

第六十二条 为偷越国（边）境人员提供条件的，处5日以上10日以下拘留，并处500元以上2000元以下罚款。

偷越国（边）境的，处5日以下拘留或者500元以下罚款。

第六十三条 有下列行为之一的，处警告或者200元以下罚款；情节较重的，处5日以上10日以下拘留，并处200元以上500元以下罚款：

- （一）刻划、涂污或者以其他方式故意损坏国家保护的文物、名胜古迹的；
- （二）违反国家规定，在文物保护单位附近进行爆破、挖掘等活动，危及文物安全的。

第六十四条 有下列行为之一的，处500元以上1000元以下罚款；情节严重的，处10日以上15日以下拘留，并处500元以上1000元以下罚款：

- （一）偷开他人机动车的；
- （二）未取得驾驶证驾驶或者偷开他人航空器、机动船舶的。

第六十五条 有下列行为之一的，处5日以上10日以下拘留；情节严重的，处10日以上15日以下拘留，可以并处1000元以下罚款：

- （一）故意破坏、污损他人坟墓或者毁坏、丢弃他人尸骨、骨灰的；
- （二）在公共场所停放尸体或者因停放尸体影响他人正常生活、工作秩序，不听劝阻的。

第六十六条 卖淫、嫖娼的，处10日以上15日以下拘留，可以并处5000元以下罚款；情节较轻的，处5日以下拘留或者500元以下罚款。

在公共场所拉客招嫖的，处5日以下拘留或者500元以下罚款。

第六十七条 引诱、容留、介绍他人卖淫的，处10日以上15日以下拘留，可以并处5000元以下罚款；情节较轻的，处5日以下拘留或者500元以下罚款。

第六十八条 制作、运输、复制、出售、出租淫秽的书刊、图片、影片、音像制品等淫秽物品或者利用计算机信息网络、电话以及其他通讯工具传播淫秽信息的，处10日以上15日以下拘留，可以并处3000元以下罚款；情节较轻的，处5日以下拘留或者500元以下罚款。

第六十九条 有下列行为之一的，处10日以上15日以下拘留，并处500元以上1000元以下罚款：

- （一）组织播放淫秽音像的；
- （二）组织或者进行淫秽表演的；
- （三）参与聚众淫乱活动的。

明知他人从事前款活动，为其提供条件的，依照前款的规定处罚。

第七十条 以营利为目的，为赌博提供条件的，或者参与赌博赌资较大的，处5日以下拘留或者500元以下罚款；情节严重的，处10日以上15日以下拘留，并处500元以上3000元以下罚款。

第七十一条 有下列行为之一的，处10日以上15日以下拘留，可以并处3000元以下罚款；情节较轻的，处5日以下拘留或者500元以下罚款：

- （一）非法种植罂粟不满五百株或者其他少量毒品原植物的；

(二) 非法买卖、运输、携带、持有少量未经灭活的罂粟等毒品原植物种子或者幼苗的;

(三) 非法运输、买卖、储存、使用少量罂粟壳的。

有前款第一项行为,在成熟前自行铲除的,不予处罚。

第七十二条 有下列行为之一的,处10日以上15日以下拘留,可以并处2000元以下罚款;情节较轻的,处5日以下拘留或者500元以下罚款:

(一) 非法持有鸦片不满200克、海洛因或者甲基苯丙胺不满10克或者其他少量毒品的;

(二) 向他人提供毒品的;

(三) 吸食、注射毒品的;

(四) 胁迫、欺骗医务人员开具麻醉药品、精神药品的。

第七十三条 教唆、引诱、欺骗他人吸食、注射毒品的,处10日以上15日以下拘留,并处500元以上2000元以下罚款。

第七十四条 旅馆业、饮食服务业、文化娱乐业、出租汽车业等单位的人员,在公安机关查处吸毒、赌博、卖淫、嫖娼活动时,为违法犯罪行为人通风报信的,处10日以上15日以下拘留。

第七十五条 饲养动物,干扰他人正常生活的,处警告;警告后不改正的,或者放任动物恐吓他人的,处200元以上500元以下罚款。

驱使动物伤害他人的,依照本法第四十三条第一款的规定处罚。

第七十六条 有本法第六十七条、第六十八条、第七十条的行为,屡教不改的,可以按照国家规定采取强制性教育措施。

第四章 处罚程序

第一节 调查

第七十七条 公安机关对报案、控告、举报或者违反治安管理行为人主动投案,以及其他行政主管部门、司法机关移送的违反治安管理案件,应当及时受理,并进行登记。

第七十八条 公安机关受理报案、控告、举报、投案后,认为属于违反治安管理行为的,应当立即进行调查;认为不属于违反治安管理行为的,应当告知报案人、控告人、举报人、投案人,并说明理由。

第七十九条 公安机关及其人民警察对治安案件的调查,应当依法进行。严禁刑讯逼供或者采用威胁、引诱、欺骗等非法手段收集证据。

以非法手段收集的证据不得作为处罚的根据。

第八十条 公安机关及其人民警察在办理治安案件时,对涉及的国家秘密、商业秘密或者个人隐私,应当予以保密。

第八十一条 人民警察在办理治安案件过程中，遇有下列情形之一的，应当回避；违反治安管理行为人、被侵害人或者其法定代理人也有权要求他们回避：

- （一）是本案当事人或者当事人的近亲属的；
- （二）本人或者其近亲属与本案有利害关系的；
- （三）与本案当事人有其他关系，可能影响案件公正处理的。

人民警察的回避，由其所属的公安机关决定；公安机关负责人的回避，由上一级的公安机关决定。

第八十二条 需要传唤违反治安管理行为人接受调查的，经公安机关办案部门负责人批准，使用传唤证传唤。对现场发现的违反治安管理行为人，人民警察经出示工作证件，可以口头传唤，但应当在询问笔录中注明。

公安机关应当将传唤的原因和依据告知被传唤人。对无正当理由不接受传唤或者逃避传唤的人，可以强制传唤。

第八十三条 对违反治安管理行为人，公安机关传唤后应当及时询问查证，询问查证的时间不得超过8小时；情况复杂、依照本法规定可能适用行政拘留处罚的，询问查证的时间不得超过24小时。

公安机关应当及时将传唤的原因和处所通知被传唤人家属。

第八十四条 询问笔录应当交被询问人核对；对没有阅读能力的，应当向其宣读。记载有遗漏或者差错的，被询问人可以提出补充或者更正。被询问人确认笔录无误后，应当签名或者盖章，询问的人民警察也应当在笔录上签名。

被询问人要求就被询问事项自行提供书面材料的，应当准许；必要时，人民警察也可以要求被询问人自行书写。

询问不满16周岁的违反治安管理行为人，应当通知其父母或者其他监护人到场。

第八十五条 人民警察询问被侵害人或者其他证人，可以到其所在单位或者住处进行；必要时，也可以通知其到公安机关提供证言。

人民警察在公安机关以外询问被侵害人或者其他证人，应当出示工作证件。

询问被侵害人或者其他证人，同时适用本法第八十四条的规定。

第八十六条 询问聋哑的违反治安管理行为人、被侵害人或者其他证人，应当有通晓手语的人提供帮助，并在笔录上注明。

询问不通晓当地通用的语言文字的违反治安管理行为人、被侵害人或者其他证人，应当配备翻译人员，并在笔录上注明。

第八十七条 公安机关对与违反治安管理行为有关的场所、物品、人身可以进行检查。检查时，人民警察不得少于2人，并应当出示工作证件和县级以上人民政府公安机关开具的检查证明文件。对确有必要立即进行检查的，人民警察经出示工作证件，可以当场检查，但检查公民住所应当出示县级以上人民政府公安机关开具的检查证明文件。

检查妇女的身体，应当由女性工作人员进行。

第八十八条 检查的情况应当制作检查笔录，由检查人、被检查人和见证人签名或者盖章；被检查人拒绝签名的，人民警察应当在笔录上注明。

第八十九条 公安机关办理治安案件，对与案件有关的需要作为证据的物品，可以扣押；对被侵害人或者善意第三人合法占有的财产，不得扣押，应当予以登记。对与案件无关的物品，不得扣押。

对扣押的物品，应当会同在场见证人和被扣押物品持有人查点清楚，当场开列清单一式二份，由调查人员、见证人和持有人签名或者盖章，一份交给持有人，另一份附卷备查。

对扣押的物品，应当妥善保管，不得挪作他用；对不宜长期保存的物品，按照有关规定处理。经查明与案件无关的，应当及时退还；经核实属于他人合法财产的，应当登记后立即退还；满6个月无人对该财产主张权利或者无法查清权利人的，应当公开拍卖或者按照国家有关规定处理，所得款项上缴国库。

第九十条 为了查明案情，需要解决案件中有争议的专门性问题的，应当指派或者聘请具有专门知识的人员进行鉴定；鉴定人鉴定后，应当写出鉴定意见，并且签名。

第二节 决定

第九十一条 治安管理处罚由县级以上人民政府公安机关决定；其中警告、500元以下的罚款可以由公安派出所决定。

第九十二条 对决定给予行政拘留处罚的人，在处罚前已经采取强制措施限制人身自由的时间，应当折抵。限制人身自由1日，折抵行政拘留1日。

第九十三条 公安机关查处治安案件，对没有本人陈述，但其他证据能够证明案件事实的，可以作出治安管理处罚决定。但是，只有本人陈述，没有其他证据证明的，不能作出治安管理处罚决定。

第九十四条 公安机关作出治安管理处罚决定前，应当告知违反治安管理行为人作出治安管理处罚的事实、理由及依据，并告知违反治安管理行为人依法享有的权利。

违反治安管理行为人有权陈述和申辩。公安机关必须充分听取违反治安管理行为人的意见，对违反治安管理行为人提出的事实、理由和证据，应当进行复核；违反治安管理行为人提出的事实、理由或者证据成立的，公安机关应当采纳。

公安机关不得因违反治安管理行为人的陈述、申辩而加重处罚。

第九十五条 治安案件调查结束后，公安机关应当根据不同情况，分别作出以下处理：

（一）确有依法应当给予治安管理处罚的违法行为的，根据情节轻重及具体情况，作出处罚决定；

（二）依法不予处罚的，或者违法事实不能成立的，作出不予处罚决定；

（三）违法行为已涉嫌犯罪的，移送主管机关依法追究刑事责任；

（四）发现违反治安管理行为人有其他违法行为的，在对违反治安管理行为作出处罚决定的同时，通知有关行政主管部门处理。

第九十六条 公安机关作出治安管理处罚决定的，应当制作治安管理处罚决定书。决定书应当载明下列内容：

- (一) 被处罚人的姓名、性别、年龄、身份证件的名称和号码、住址;
- (二) 违法事实和证据;
- (三) 处罚的种类和依据;
- (四) 处罚的执行方式和期限;
- (五) 对处罚决定不服, 申请行政复议、提起行政诉讼的途径和期限;
- (六) 作出处罚决定的公安机关的名称和作出决定的日期。

决定书应当由作出处罚决定的公安机关加盖印章。

第九十七条 公安机关应当向被处罚人宣告治安管理处罚决定书, 并当场交付被处罚人; 无法当场向被处罚人宣告的, 应当在 2 日内送达被处罚人。决定给予行政拘留处罚的, 应当及时通知被处罚人的家属。

有被侵害人的, 公安机关应当将决定书副本抄送被侵害人。

第九十八条 公安机关作出吊销许可证以及处 2000 元以上罚款的治安管理处罚决定前, 应当告知违反治安管理行为人有权要求举行听证; 违反治安管理行为人要求听证的, 公安机关应当及时依法举行听证。

第九十九条 公安机关办理治安案件的期限, 自受理之日起不得超过 30 日; 案情重大、复杂的, 经上一级公安机关批准, 可以延长 30 日。

为了查明案情进行鉴定的期间, 不计入办理治安案件的期限。

第一百条 违反治安管理行为事实清楚、证据确凿, 处警告或者 200 元以下罚款的, 可以当场作出治安管理处罚决定。

第一百零一条 当场作出治安管理处罚决定的, 人民警察应当向违反治安管理行为人出示工作证件, 并填写处罚决定书。处罚决定书应当当场交付被处罚人; 有被侵害人的, 并将决定书副本抄送被侵害人。

前款规定的处罚决定书, 应当载明被处罚人的姓名、违法行为、处罚依据、罚款数额、时间、地点以及公安机关名称, 并由经办的人民警察签名或者盖章。

当场作出治安管理处罚决定的, 经办的人民警察应当在 24 小时内报所属公安机关备案。

第一百零二条 被处罚人对治安管理处罚决定不服的, 可以依法申请行政复议或者提起行政诉讼。

第三节 执行

第一百零三条 对被决定给予行政拘留处罚的人, 由作出决定的公安机关送达拘留所执行。

第一百零四条 受到罚款处罚的人应当自收到处罚决定书之日起 15 日内, 到指定的银行缴纳罚款。但是, 有下列情形之一的, 人民警察可以当场收缴罚款:

- (一) 被处 50 元以下罚款, 被处罚人对罚款无异议的;
- (二) 在边远、水上、交通不便地区, 公安机关及其人民警察依照本法的规定作出罚款决定后, 被处罚人向指定的银行缴纳罚款确有困难, 经被处罚人提出的;

（三）被处罚人在当地没有固定住所，不当场收缴事后难以执行的。

第一百零五条 人民警察当场收缴的罚款，应当自收缴罚款之日起2日内，交至所属的公安机关；在水上、旅客列车上当场收缴的罚款，应当自抵岸或者到站之日起2日内，交至所属的公安机关；公安机关应当自收到罚款之日起2日内将罚款缴付指定的银行。

第一百零六条 人民警察当场收缴罚款的，应当向被处罚人出具省、自治区、直辖市人民政府财政部门统一制发的罚款收据；不出具统一制发的罚款收据的，被处罚人有权拒绝缴纳罚款。

第一百零七条 被处罚人不服行政拘留处罚决定，申请行政复议、提起行政诉讼的，可以向公安机关提出暂缓执行行政拘留的申请。公安机关认为暂缓执行行政拘留不致发生社会危险的，由被处罚人或者其近亲属提出符合本法第一百零八条规定条件的担保人，或者按每日行政拘留200元标准交纳保证金，行政拘留的处罚决定暂缓执行。

第一百零八条 担保人应当符合下列条件：

- （一）与本案无牵连；
- （二）享有政治权利，人身自由未受到限制；
- （三）在当地有常住户口和固定住所；
- （四）有能力履行担保义务。

第一百零九条 担保人应当保证被担保人不逃避行政拘留处罚的执行。

担保人不履行担保义务，致使被担保人逃避行政拘留处罚的执行的，由公安机关对其处3000元以下罚款。

第一百一十条 被决定给予行政拘留处罚的人交纳保证金，暂缓行政拘留后，逃避行政拘留处罚的执行的，保证金予以没收并上缴国库，已经作出的行政拘留决定仍应执行。

第一百一十一条 行政拘留的处罚决定被撤销，或者行政拘留处罚开始执行的，公安机关收取的保证金应当及时退还交纳人。

第五章 执法监督

第一百一十二条 公安机关及其人民警察应当依法、公正、严格、高效办理治安案件，文明执法，不得徇私舞弊。

第一百一十三条 公安机关及其人民警察办理治安案件，禁止对违反治安管理行为人打骂、虐待或者侮辱。

第一百一十四条 公安机关及其人民警察办理治安案件，应当自觉接受社会和公民的监督。

公安机关及其人民警察办理治安案件，不严格执法或者有违法违纪行为的，任何单位和个人都有权向公安机关或者人民检察院、行政监察机关检举、控告；收到检举、控告的机关，应当依据职责及时处理。

第一百一十五条 公安机关依法实施罚款处罚，应当依照有关法律、行政法规的规定，实行罚款决定与罚款收缴分离；收缴的罚款应当全部上缴国库。

第一百一十六条 人民警察办理治安案件，有下列行为之一的，依法给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- （一）刑讯逼供、体罚、虐待、侮辱他人的；
- （二）超过询问查证的时间限制人身自由的；
- （三）不执行罚款决定与罚款收缴分离制度，或者不按规定将罚没的财物上缴国库或者依法处理的；
- （四）私分、侵占、挪用、故意损毁收缴、扣押的财物的；
- （五）违反规定使用或者不及时退还被侵害人财物的；
- （六）违反规定不及时退还保证金的；
- （七）利用职务上的便利收受他人财物或者谋取其他利益的；
- （八）当场收缴罚款不出具罚款收据或者不如实填写罚款数额的；
- （九）接到要求制止违反治安管理行为的报警后，不及时出警的；
- （十）在查处违反治安管理活动时，为违法犯罪行为人通风报信的；
- （十一）有徇私舞弊、滥用职权，不依法履行法定职责的其他情形的。

办理治安案件的公安机关有前款所列行为的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予相应的行政处分。

第一百一十七条 公安机关及其人民警察违法行使职权，侵犯公民、法人和其他组织合法权益的，应当赔礼道歉；造成损害的，应当依法承担赔偿责任。

第六章 附则

第一百一十八条 本法所称以上、以下、以内，包括本数。

第一百一十九条 本法自 2013 年 1 月 1 日起施行。1986 年 9 月 5 日公布、1994 年 5 月 12 日修订公布的《中华人民共和国治安管理处罚条例》同时废止。

附录四：

中华人民共和国保守国家秘密法

（1988年9月5日第七届全国人民代表大会常务委员会第三次会议通过，2010年4月29日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议修订）

第一章 总 则

第一条 为了保守国家秘密，维护国家安全和利益，保障改革开放和社会主义建设事业的顺利进行，制定本法。

第二条 国家秘密是关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉的事项。

第三条 国家秘密受法律保护。

一切国家机关、武装力量、政党、社会团体、企业事业单位和公民都有保守国家秘密的义务。

任何危害国家秘密安全的行为，都必须受到法律追究。

第四条 保守国家秘密的工作（以下简称保密工作），实行积极防范、突出重点、依法管理的方针，既确保国家秘密安全，又便利信息资源合理利用。

法律、行政法规规定公开的事项，应当依法公开。

第五条 国家保密行政管理部门主管全国的保密工作。县级以上地方各级保密行政管理部门主管本行政区域的保密工作。

第六条 国家机关和涉及国家秘密的单位（以下简称机关、单位）管理本机关和本单位的保密工作。

中央国家机关在其职权范围内，管理或者指导本系统的保密工作。

第七条 机关、单位应当实行保密工作责任制，健全保密管理制度，完善保密防护措施，开展保密宣传教育，加强保密检查。

第八条 国家对在保守、保护国家秘密以及改进保密技术、措施等方面成绩显著的单位或者个人给予奖励。

第二章 国家秘密的范围和密级

第九条 下列涉及国家安全和利益的事项，泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益的，应当确定为国家秘密：

- （一）国家事务重大决策中的秘密事项；
- （二）国防建设和武装力量活动中的秘密事项；
- （三）外交和外事活动中的秘密事项以及对外承担保密义务的秘密事项；
- （四）国民经济和社会发展中的秘密事项；
- （五）科学技术中的秘密事项；
- （六）维护国家安全活动和追查刑事犯罪中的秘密事项；

(七)经国家保密行政管理部门确定的其他秘密事项。

政党的秘密事项中符合前款规定的,属于国家秘密。

第十条 国家秘密的密级分为绝密、机密、秘密三级。

绝密级国家秘密是最重要的国家秘密,泄露会使国家安全和利益遭受特别严重的损害;机密级国家秘密是重要的国家秘密,泄露会使国家安全和利益遭受严重的损害;秘密级国家秘密是一般的国家秘密,泄露会使国家安全和利益遭受损害。

第十一条 国家秘密及其密级的具体范围,由国家保密行政管理部门分别会同外交、公安、国家安全和其他中央有关机关规定。

军事方面的国家秘密及其密级的具体范围,由中央军事委员会规定。

国家秘密及其密级的具体范围的规定,应当在有关范围内公布,并根据情况变化及时调整。

第十二条 机关、单位负责人及其指定的人员为定密责任人,负责本机关、本单位的国家秘密确定、变更和解除工作。

机关、单位确定、变更和解除本机关、本单位的国家秘密,应当由承办人提出具体意见,经定密责任人审核批准。

第十三条 确定国家秘密的密级,应当遵守定密权限。

中央国家机关、省级机关及其授权的机关、单位可以确定绝密级、机密级和秘密级国家秘密;设区的市、自治州一级的机关及其授权的机关、单位可以确定机密级和秘密级国家秘密。具体的定密权限、授权范围由国家保密行政管理部门规定。

机关、单位执行上级确定的国家秘密事项,需要定密的,根据所执行的国家秘密事项的密级确定。下级机关、单位认为本机关、本单位产生的有关定密事项属于上级机关、单位的定密权限,应当先行采取保密措施,并立即报请上级机关、单位确定;没有上级机关、单位的,应当立即提请有相应定密权限的业务主管部门或者保密行政管理部门确定。

公安、国家安全机关在其工作范围内按照规定的权限确定国家秘密的密级。

第十四条 机关、单位对所产生的国家秘密事项,应当按照国家秘密及其密级的具体范围的规定确定密级,同时确定保密期限和知悉范围。

第十五条 国家秘密的保密期限,应当根据事项的性质和特点,按照维护国家安全和利益的需要,限定在必要的期限内;不能确定期限的,应当确定解密的条件。

国家秘密的保密期限,除另有规定外,绝密级不超过三十年,机密级不超过二十年,秘密级不超过十年。

机关、单位应当根据工作需要,确定具体的保密期限、解密时间或者解密条件。

机关、单位对在决定和处理有关事项工作过程中确定需要保密的事项,根据工作需要决定公开的,正式公布时即视为解密。

第十六条 国家秘密的知悉范围,应当根据工作需要限定在最小范围。

国家秘密的知悉范围能够限定到具体人员的,限定到具体人员;不能限定到具体人员的,限定到机关、单位,由机关、单位限定到具体人员。

国家秘密的知悉范围以外的人员,因工作需要知悉国家秘密的,应当经过机关、单位负责人批准。

第十七条 机关、单位对承载国家秘密的纸介质、光介质、电磁介质等载体(以下简称国家秘密载体)以及属于国家秘密的设备、产品,应当做出国家秘密标志。

不属于国家秘密的,不应当做出国家秘密标志。

第十八条 国家秘密的密级、保密期限和知悉范围,应当根据情况变化及时变更。国家秘密的密级、保密期限和知悉范围的变更,由原定密机关、单位决定,也可以由其上级机关决定。

国家秘密的密级、保密期限和知悉范围变更的,应当及时书面通知知悉范围内的机关、单位或者人员。

第十九条 国家秘密的保密期限已满的,自行解密。

机关、单位应当定期审核所确定的国家秘密。对在保密期限内因保密事项范围调整不再作为国家秘密事项,或者公开后不会损害国家安全和利益,不需要继续保密的,应当及时解密;对需要延长保密期限的,应当在原保密期限届满前重新确定保密期限。提前解密或者延长保密期限的,由原定密机关、单位决定,也可以由其上级机关决定。

第二十条 机关、单位对是否属于国家秘密或者属于何种密级不明确或者有争议的,由国家保密行政管理部门或者省、自治区、直辖市保密行政管理部门确定。

第三章 保密制度

第二十一条 国家秘密载体的制作、收发、传递、使用、复制、保存、维修和销毁,应当符合国家保密规定。

绝密级国家秘密载体应当在符合国家保密标准的设施、设备中保存,并指定专人管理;未经原定密机关、单位或者其上级机关批准,不得复制和摘抄;收发、传递和外出携带,应当指定人员负责,并采取必要的安全措施。

第二十二条 属于国家秘密的设备、产品的研制、生产、运输、使用、保存、维修和销毁,应当符合国家保密规定。

第二十三条 存储、处理国家秘密的计算机信息系统(以下简称涉密信息系统)按照涉密程度实行分级保护。

涉密信息系统应当按照国家保密标准配备保密设施、设备。保密设施、设备应当与涉密信息系统同步规划,同步建设,同步运行。

涉密信息系统应当按照规定,经检查合格后,方可投入使用。

第二十四条 机关、单位应当加强对涉密信息系统的管理,任何组织和个人不得有下列行为:

- (一)将涉密计算机、涉密存储设备接入互联网及其他公共信息网络;
- (二)在未采取防护措施的情况下,在涉密信息系统与互联网及其他公共信息网络之间进行信息交换;
- (三)使用非涉密计算机、非涉密存储设备存储、处理国家秘密信息;
- (四)擅自卸载、修改涉密信息系统的安全技术程序、管理程序;
- (五)将未经安全技术处理的退出使用的涉密计算机、涉密存储设备赠送、出售、丢

弃或者改作其他用途。

第二十五条 机关、单位应当加强对国家秘密载体的管理，任何组织和个人不得有下列行为：

- （一）非法获取、持有国家秘密载体；
- （二）买卖、转送或者私自销毁国家秘密载体；
- （三）通过普通邮政、快递等无保密措施的渠道传递国家秘密载体；
- （四）邮寄、托运国家秘密载体出境；
- （五）未经有关主管部门批准，携带、传递国家秘密载体出境。

第二十六条 禁止非法复制、记录、存储国家秘密。

禁止在互联网及其他公共信息网络或者未采取保密措施的有线和无线通信中传递国家秘密。

禁止在私人交往和通信中涉及国家秘密。

第二十七条 报刊、图书、音像制品、电子出版物的编辑、出版、印制、发行，广播节目、电视节目、电影的制作和播放，互联网、移动通信网等公共信息网络及其他传媒的信息编辑、发布，应当遵守有关保密规定。

第二十八条 互联网及其他公共信息网络运营商、服务商应当配合公安机关、国家安全机关、检察机关对泄密案件进行调查；发现利用互联网及其他公共信息网络发布的信息涉及泄露国家秘密的，应当立即停止传输，保存有关记录，向公安机关、国家安全机关或者保密行政管理部门报告；应当根据公安机关、国家安全机关或者保密行政管理部门的要求，删除涉及泄露国家秘密的信息。

第二十九条 机关、单位公开发布信息以及对涉及国家秘密的工程、货物、服务进行采购时，应当遵守保密规定。

第三十条 机关、单位对外交往与合作中需要提供国家秘密事项，或者任用、聘用的境外人员因工作需要知悉国家秘密的，应当报国务院有关主管部门或者省、自治区、直辖市人民政府有关主管部门批准，并与对方签订保密协议。

第三十一条 举办会议或者其他活动涉及国家秘密的，主办单位应当采取保密措施，并对参加人员进行保密教育，提出具体保密要求。

第三十二条 机关、单位应当将涉及绝密级或者较多机密级、秘密级国家秘密的机构确定为保密要害部门，将集中制作、存放、保管国家秘密载体的专门场所确定为保密要害部位，按照国家保密规定和标准配备、使用必要的技术防护设施、设备。

第三十三条 军事禁区和属于国家秘密不对外开放的其他场所、部位，应当采取保密措施，未经有关部门批准，不得擅自决定对外开放或者扩大开放范围。

第三十四条 从事国家秘密载体制作、复制、维修、销毁，涉密信息系统集成，或者武器装备科研生产等涉及国家秘密业务的企业事业单位，应当经过保密审查，具体办法由国务院规定。

机关、单位委托企业事业单位从事前款规定的业务，应当与其签订保密协议，提出保密要求，采取保密措施。

第三十五条 在涉密岗位工作的人员（以下简称涉密人员），按照涉密程度分为核心涉

密人员、重要涉密人员和一般涉密人员，实行分类管理。

任用、聘用涉密人员应当按照有关规定进行审查。

涉密人员应当具有良好的政治素质和品行，具有胜任涉密岗位所要求的工作能力。

涉密人员的合法权益受法律保护。

第三十六条 涉密人员上岗应当经过保密教育培训，掌握保密知识技能，签订保密承诺书，严格遵守保密规章制度，不得以任何方式泄露国家秘密。

第三十七条 涉密人员出境应当经有关部门批准，有关机关认为涉密人员出境将对国家安全造成危害或者对国家利益造成重大损失的，不得批准出境。

第三十八条 涉密人员离岗离职实行脱密期管理。涉密人员在脱密期内，应当按照规定履行保密义务，不得违反规定就业，不得以任何方式泄露国家秘密。

第三十九条 机关、单位应当建立健全涉密人员管理制度，明确涉密人员的权利、岗位责任和要求，对涉密人员履行职责情况开展经常性的监督检查。

第四十条 国家工作人员或者其他公民发现国家秘密已经泄露或者可能泄露时，应当立即采取补救措施并及时报告有关机关、单位。机关、单位接到报告后，应当立即作出处理，并及时向保密行政管理部门报告。

第四章 监督管理

第四十一条 国家保密行政管理部门依照法律、行政法规的规定，制定保密规章和国家保密标准。

第四十二条 保密行政管理部门依法组织开展保密宣传教育、保密检查、保密技术防护和泄密案件查处工作，对机关、单位的保密工作进行指导和监督。

第四十三条 保密行政管理部门发现国家秘密确定、变更或者解除不当的，应当及时通知有关机关、单位予以纠正。

第四十四条 保密行政管理部门对机关、单位遵守保密制度的情况进行检查，有关机关、单位应当配合。保密行政管理部门发现机关、单位存在泄密隐患的，应当要求其采取措施，限期整改；对存在泄密隐患的设施、设备、场所，应当责令停止使用；对严重违反保密规定的涉密人员，应当建议有关机关、单位给予处分并调离涉密岗位；发现涉嫌泄露国家秘密的，应当督促、指导有关机关、单位进行调查处理。涉嫌犯罪的，移送司法机关处理。

第四十五条 保密行政管理部门对保密检查中发现的非法获取、持有的国家秘密载体，应当予以收缴。

第四十六条 办理涉嫌泄露国家秘密案件的机关，需要对有关事项是否属于国家秘密以及属于何种密级进行鉴定的，由国家保密行政管理部门或者省、自治区、直辖市保密行政管理部门鉴定。

第四十七条 机关、单位对违反保密规定的人员不依法给予处分的，保密行政管理部门应当建议纠正，对拒不纠正的，提请其上一级机关或者监察机关对该机关、单位负有责任的领导人员和直接责任人员依法予以处理。

第五章 法律责任

第四十八条 违反本法规定，有下列行为之一的，依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- （一）非法获取、持有国家秘密载体的；
- （二）买卖、转送或者私自销毁国家秘密载体的；
- （三）通过普通邮政、快递等无保密措施的渠道传递国家秘密载体的；
- （四）邮寄、托运国家秘密载体出境，或者未经有关主管部门批准，携带、传递国家秘密载体出境的；
- （五）非法复制、记录、存储国家秘密的；
- （六）在私人交往和通信中涉及国家秘密的；
- （七）在互联网及其他公共信息网络或者未采取保密措施的有线和无线通信中传递国家秘密的；
- （八）将涉密计算机、涉密存储设备接入互联网及其他公共信息网络的；
- （九）在未采取防护措施的情况下，在涉密信息系统与互联网及其他公共信息网络之间进行信息交换的；
- （十）使用非涉密计算机、非涉密存储设备存储、处理国家秘密信息的；
- （十一）擅自卸载、修改涉密信息系统的安全技术程序、管理程序的；
- （十二）将未经安全技术处理的退出使用的涉密计算机、涉密存储设备赠送、出售、丢弃或者改作其他用途的。

有前款行为尚不构成犯罪，且不适用处分的人员，由保密行政管理部门督促其所在机关、单位予以处理。

第四十九条 机关、单位违反本法规定，发生重大泄密案件的，由有关机关、单位依法对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予处分；不适用处分的人员，由保密行政管理部门督促其主管部门予以处理。

机关、单位违反本法规定，对应当定密的事项不定密，或者对不应当定密的事项定密，造成严重后果的，由有关机关、单位依法对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予处分。

第五十条 互联网及其他公共信息网络运营商、服务商违反本法第二十八条规定的，由公安机关或者国家安全机关、信息产业主管部门按照各自职责分工依法予以处罚。

第五十一条 保密行政管理部门的工作人员在履行保密管理职责中滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊的，依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第六章 附 则

第五十二条 中央军事委员会根据本法制定中国人民解放军保密条例。

第五十三条 本法自 2010 年 10 月 1 日起施行。

附录五:

中华人民共和国个人信息保护法（摘编）

（2021年8月20日第十三届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议通过）

第二章 个人信息处理规则

第一节 一般规定

第十三条 符合下列情形之一的，个人信息处理者方可处理个人信息：

- （一）取得个人的同意；
- （二）为订立、履行个人作为一方当事人的合同所必需，或者按照依法制定的劳动规章制度和依法签订的集体合同实施人力资源管理所必需；
- （三）为履行法定职责或者法定义务所必需；
- （四）为应对突发公共卫生事件，或者紧急情况下为保护自然人的生命健康和财产安全所必需；
- （五）为公共利益实施新闻报道、舆论监督等行为，在合理的范围内处理个人信息；
- （六）依照本法规定在合理的范围内处理个人自行公开或者其他已经合法公开的个人信息；
- （七）法律、行政法规规定的其他情形。

依照本法其他有关规定，处理个人信息应当取得个人同意，但是有前款第二项至第七项规定情形的，不需取得个人同意。

第十四条 基于个人同意处理个人信息的，该同意应当由个人在充分知情的前提下自愿、明确作出。法律、行政法规规定处理个人信息应当取得个人单独同意或者书面同意的，从其规定。

个人信息的处理目的、处理方式和处理的个人信息种类发生变更的，应当重新取得个人同意。

第十五条 基于个人同意处理个人信息的，个人有权撤回其同意。个人信息处理者应当提供便捷的撤回同意的方式。

个人撤回同意，不影响撤回前基于个人同意已进行的个人信息处理活动的效力。

第十六条 个人信息处理者不得以个人不同意处理其个人信息或者撤回同意为由，拒绝提供产品或者服务；处理个人信息属于提供产品或者服务所必需的除外。

第十七条 个人信息处理者在处理个人信息前，应当以显著方式、清晰易懂的语言真实、准确、完整地向个人告知下列事项：

- （一）个人信息处理者的名称或者姓名和联系方式；
- （二）个人信息的处理目的、处理方式，处理的个人信息种类、保存期限；
- （三）个人行使本法规定权利的方式和程序；
- （四）法律、行政法规规定应当告知的其他事项。

前款规定事项发生变更的，应当将变更部分告知个人。

个人信息处理者通过制定个人信息处理规则的方式告知第一款规定事项的，处理规则应当公开，并且便于查阅和保存。

第十八条 个人信息处理者处理个人信息，有法律、行政法规规定应当保密或者不需要告知的情形的，可以不向个人告知前条第一款规定的事项。

紧急情况下为保护自然人的生命健康和财产安全无法及时向个人告知的，个人信息处理者应当在紧急情况消除后及时告知。

第十九条 除法律、行政法规另有规定外，个人信息的保存期限应当为实现处理目的所必要的最短时间。

第二十条 两个以上的个人信息处理者共同决定个人信息的处理目的和处理方式的，应当约定各自的权利和义务。但是，该约定不影响个人向其中任何一个个人信息处理者要求行使本法规定的权利。

个人信息处理者共同处理个人信息，侵害个人信息权益造成损害的，应当依法承担连带责任。

第二十一条 个人信息处理者委托处理个人信息的，应当与受托人约定委托处理的目的、期限、处理方式、个人信息的种类、保护措施以及双方的权利和义务等，并对受托人的个人信息处理活动进行监督。

受托人应当按照约定处理个人信息，不得超出约定的处理目的、处理方式等处理个人信息；委托合同不生效、无效、被撤销或者终止的，受托人应当将个人信息返还个人信息处理者或者予以删除，不得保留。

未经个人信息处理者同意，受托人不得转委托他人处理个人信息。

第二十二条 个人信息处理者因合并、分立、解散、被宣告破产等原因需要转移个人信息的，应当向个人告知接收方的名称或者姓名和联系方式。接收方应当继续履行个人信息处理者的义务。接收方变更原先的处理目的、处理方式的，应当依照本法规定重新取得个人同意。

第二十三条 个人信息处理者向其他个人信息处理者提供其处理的个人信息的，应当向个人告知接收方的名称或者姓名、联系方式、处理目的、处理方式和个人信息的种类，并取得个人的单独同意。接收方应当在上述处理目的、处理方式和个人信息的种类等范围内处理个人信息。接收方变更原先的处理目的、处理方式的，应当依照本法规定重新取得个人同意。

第二十四条 个人信息处理者利用个人信息进行自动化决策，应当保证决策的透明度和结果公平、公正，不得对个人在交易价格等交易条件上实行不合理的差别待遇。

通过自动化决策方式向个人进行信息推送、商业营销，应当同时提供不针对其个人特征的选项，或者向个人提供便捷的拒绝方式。

通过自动化决策方式作出对个人权益有重大影响的决定，个人有权要求个人信息处理者予以说明，并有权拒绝个人信息处理者仅通过自动化决策的方式作出决定。

第二十五条 个人信息处理者不得公开其处理的个人信息，取得个人单独同意的除外。

第二十六条 在公共场所安装图像采集、个人身份识别设备，应当为维护公共安全所必需，遵守国家有关规定，并设置显著的提示标识。所收集的个人图像、身份识别信息只能用于维护公共安全的目的，不得用于其他目的；取得个人单独同意的除外。

第二十七条 个人信息处理者可以在合理的范围内处理个人自行公开或者其他已经合法公开的个人信息的；个人明确拒绝的除外。个人信息处理者处理已公开的个人信息的，对个人权益有重大影响的，应当依照本法规定取得个人同意。

第二节 敏感个人信息的处理规则

第二十八条 敏感个人信息是一旦泄露或者非法使用，容易导致自然人的人格尊严受到侵害或者人身、财产安全受到危害的个人信息，包括生物识别、宗教信仰、特定身份、医疗健康、金融账户、行踪轨迹等信息，以及不满十四周岁未成年人的个人信息。

只有在具有特定的目的和充分的必要性，并采取严格保护措施的情形下，个人信息处理者方可处理敏感个人信息。

第二十九条 处理敏感个人信息应当取得个人的单独同意；法律、行政法规规定处理敏感个人信息应当取得书面同意的，从其规定。

第三十条 个人信息处理者处理敏感个人信息的，除本法第十七条第一款规定的事项外，还应当向个人告知处理敏感个人信息的必要性以及对个人权益的影响；依照本法规定可以不向个人告知的除外。

第三十一条 个人信息处理者处理不满十四周岁未成年人个人信息的，应当取得未成年人的父母或者其他监护人的同意。

个人信息处理者处理不满十四周岁未成年人个人信息的，应当制定专门的个人信息处理规则。

第三十二条 法律、行政法规对处理敏感个人信息规定应当取得相关行政许可或者作出其他限制的，从其规定。

第四章 个人在个人信息处理活动中的权利

第四十四条 个人对其个人信息的处理享有知情权、决定权，有权限制或者拒绝他人对其个人信息进行处理；法律、行政法规另有规定的除外。

第四十五条 个人有权向个人信息处理者查阅、复制其个人信息；有本法第十八条第一款、第三十五条规定情形的除外。

个人请求查阅、复制其个人信息的，个人信息处理者应当及时提供。

个人请求将个人信息转移至其指定的个人信息处理者，符合国家网信部门规定条件的，个人信息处理者应当提供转移的途径。

第四十六条 个人发现其个人信息不准确或者不完整的，有权请求个人信息处理者更正、补充。

个人请求更正、补充其个人信息的，个人信息处理者应当对其个人信息予以核实，并及时更正、补充。

第四十七条 有下列情形之一的，个人信息处理者应当主动删除个人信息；个人信息处理者未删除的，个人有权请求删除：

- （一）处理目的已实现、无法实现或者为实现处理目的不再必要；
- （二）个人信息处理者停止提供产品或者服务，或者保存期限已届满；
- （三）个人撤回同意；
- （四）个人信息处理者违反法律、行政法规或者违反约定处理个人信息；
- （五）法律、行政法规规定的其他情形。

法律、行政法规规定的保存期限未届满，或者删除个人信息从技术上难以实现的，个人信息处理者应当停止除存储和采取必要的安全保护措施之外的处理。

第四十八条 个人有权要求个人信息处理者对其个人信息处理规则进行解释说明。

第四十九条 自然人死亡的，其近亲属为了自身的合法、正当利益，可以对死者的相关个人信息行使本章规定的查阅、复制、更正、删除等权利；死者生前另有安排的除外。

第五十条 个人信息处理者应当建立便捷的个人行使权利的申请受理和处理机制。拒绝个人行使权利的请求的，应当说明理由。

个人信息处理者拒绝个人行使权利的请求的，个人可以依法向人民法院提起诉讼。

第七章 法律责任

第六十六条 违反本法规定处理个人信息，或者处理个人信息未履行本法规定的个人信息保护义务的，由履行个人信息保护职责的部门责令改正，给予警告，没收违法所得，对违法处理个人信息的应用程序，责令暂停或者终止提供服务；拒不改正的，并处一百万元以下罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上十万元以下罚款。

有前款规定的违法行为，情节严重的，由省级以上履行个人信息保护职责的部门责令改正，没收违法所得，并处五十万元以下或者上一年度营业额百分之五以下罚款，并可以责令暂停相关业务或者停业整顿、通报有关主管部门吊销相关业务许可或者吊销营业执照；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处十万元以上一百万元以下罚款，并可以决定禁止其在一定期限内担任相关企业的董事、监事、高级管理人员和个人信息保护负责人。

第六十七条 有本法规定的违法行为的，依照有关法律、行政法规的规定记入信用档案，并予以公示。

第六十八条 国家机关不履行本法规定的个人信息保护义务的，由其上级机关或者履行个人信息保护职责的部门责令改正；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分。

履行个人信息保护职责的部门的工作人员玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊，尚不构成犯罪的，依法给予处分。

第六十九条 处理个人信息侵害个人信息权益造成损害，个人信息处理者不能证明自己没有过错的，应当承担损害赔偿等侵权责任。

前款规定的损害赔偿责任按照个人因此受到的损失或者个人信息处理者因此获得的利益确定；个人因此受到的损失和个人信息处理者因此获得的利益难以确定的，根据实际情况确定赔偿数额。

第七十条 个人信息处理者违反本法规定处理个人信息，侵害众多个人的权益的，人民检察院、法律规定的消费者组织和由国家网信部门确定的组织可以依法向人民法院提起诉讼。

第七十一条 违反本法规定，构成违反治安管理行为的，依法给予治安管理处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

附录六:

中华人民共和国网络安全法（摘编）

（2016年11月7日第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过）

第一章 总 则

第一条 为了保障网络安全，维护网络空间主权和国家安全、社会公共利益，保护公民、法人和其他组织的合法权益，促进经济社会信息化健康发展，制定本法。

第二条 在中华人民共和国境内建设、运营、维护和使用网络，以及网络安全的监督管理，适用本法。

第三条 国家坚持网络安全与信息化发展并重，遵循积极利用、科学发展、依法管理、确保安全的方针，推进网络基础设施建设和互联互通，鼓励网络技术创新和应用，支持培养网络安全人才，建立健全网络安全保障体系，提高网络安全保护能力。

第四条 国家制定并不断完善网络安全战略，明确保障网络安全的基本要求和主要目标，提出重点领域的网络安全政策、工作任务和措施。

第五条 国家采取措施，监测、防御、处置来源于中华人民共和国境内外的网络安全风险和威胁，保护关键信息基础设施免受攻击、侵入、干扰和破坏，依法惩治网络违法犯罪活动，维护网络空间安全和秩序。

第六条 国家倡导诚实守信、健康文明的网络行为，推动传播社会主义核心价值观，采取措施提高全社会的网络安全意识和水平，形成全社会共同参与促进网络安全的良好环境。

第七条 国家积极开展网络空间治理、网络技术研发和标准制定、打击网络违法犯罪等方面的国际交流与合作，推动构建和平、安全、开放、合作的网络空间，建立多边、民主、透明的网络治理体系。

第八条 国家网信部门负责统筹协调网络安全工作和相关监督管理工作。国务院电信主管部门、公安部门和其他有关机关依照本法和有关法律、行政法规的规定，在各自职责范围内负责网络安全保护和监督管理工作。

县级以上地方人民政府有关部门的网络安全保护和监督管理职责，按照国家有关规定确定。

第九条 网络运营者开展经营和服务活动，必须遵守法律、行政法规，尊重社会公德，遵守商业道德，诚实信用，履行网络安全保护义务，接受政府和社会的监督，承担社会责任。

第十条 建设、运营网络或者通过网络提供服务，应当依照法律、行政法规的规定和国家标准的强制性要求，采取技术措施和其他必要措施，保障网络安全、稳定运行，有效应对网络安全事件，防范网络违法犯罪活动，维护网络数据的完整性、保密性和可用性。

第十一条 网络相关行业组织按照章程，加强行业自律，制定网络安全行为规范，指导会员加强网络安全保护，提高网络安全保护水平，促进行业健康发展。

第十二条 国家保护公民、法人和其他组织依法使用网络的权利，促进网络接入普及，提升网络服务水平，为社会提供安全、便利的网络服务，保障网络信息依法有序自由流动。

任何个人和组织使用网络应当遵守宪法法律，遵守公共秩序，尊重社会公德，不得危害网络安全，不得利用网络从事危害国家安全、荣誉和利益，煽动颠覆国家政权、推翻社会主义制度，煽动分裂国家、破坏国家统一，宣扬恐怖主义、极端主义，宣扬民族仇恨、民族歧视，传播暴力、淫秽色情信息，编造、传播虚假信息扰乱经济秩序和社会秩序，以及侵害他人名誉、隐私、知识产权和其他合法权益等活动。

第十三条 国家支持研究开发有利于未成年人健康成长的网络产品和服务，依法惩治利用网络从事危害未成年人身心健康的活动，为未成年人提供安全、健康的网络环境。

第十四条 任何个人和组织有权对危害网络安全的行为向网信、电信、公安等部门举报。收到举报的部门应当及时依法作出处理；不属于本部门职责的，应当及时移送有权处理的部门。

有关部门应当对举报人的相关信息予以保密，保护举报人的合法权益。

第三章 网络运行安全

第二十一条 国家实行网络安全等级保护制度。网络运营者应当按照网络安全等级保护制度的要求，履行下列安全保护义务，保障网络免受干扰、破坏或者未经授权的访问，防止网络数据泄露或者被窃取、篡改：

（一）制定内部安全管理制度和操作规程，确定网络安全负责人，落实网络安全保护责任；

（二）采取防范计算机病毒和网络攻击、网络侵入等危害网络安全行为的技术措施；

（三）采取监测、记录网络运行状态、网络安全事件的技术措施，并按照规定留存相关的网络日志不少于六个月；

（四）采取数据分类、重要数据备份和加密等措施；

（五）法律、行政法规规定的其他义务。

第二十七条 任何个人和组织不得从事非法侵入他人网络、干扰他人网络正常功能、窃取网络数据等危害网络安全的行为；不得提供专门用于从事侵入网络、干扰网络正常功能及防护措施、窃取网络数据等危害网络安全活动的程序、工具；明知他人从事危害网络安全的活动的，不得为其提供技术支持、广告推广、支付结算等帮助。

第六章 法律责任

第六十三条 违反本法第二十七条规定，从事危害网络安全的行为，或者提供专门用于从事危害网络安全活动的程序、工具，或者为他人从事危害网络安全的活动提供技术支持、广告推广、支付结算等帮助，尚不构成犯罪的，由公安机关没收违法所得，处五日以下拘留，可以并处五万元以上五十万元以下罚款；情节严重的，处五日以上十五日以下拘留，可以并处十万元以上一百万元以下罚款。

附录七：

普通高等学校学生管理规定

第一章 总 则

第一条 为规范普通高等学校学生管理行为，维护普通高等学校正常的教育教学秩序和生活秩序，保障学生合法权益，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义建设者和接班人，依据教育法、高等教育法以及有关法律、法规，制定本规定。

第二条 本规定适用于普通高等学校、承担研究生教育任务的科学研究机构（以下称学校）对接受普通高等学历教育的研究生和本科、专科（高职）学生（以下称学生）的管理。

第三条 学校要坚持社会主义办学方向，坚持马克思主义的指导地位，全面贯彻国家教育方针；要坚持立德树人，以理想信念教育为核心，培育和践行社会主义核心价值观，弘扬中华优秀传统文化和革命文化、社会主义先进文化，培养学生的社会责任感、创新精神和实践能力；要坚持依法治校，科学管理，健全和完善管理制度，规范管理行为，将管理与育人相结合，不断提高管理和服务水平。

第四条 学生应当拥护中国共产党领导，努力学习马克思列宁主义、毛泽东思想、中国特色社会主义理论体系，深入学习习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略，坚定中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信，树立中国特色社会主义共同理想；应当树立爱国主义思想，具有团结统一、爱好和平、勤劳勇敢、自强不息的精神；应当增强法治观念，遵守宪法、法律、法规，遵守公民道德规范，遵守学校管理制度，具有良好的道德品质和行为习惯；应当刻苦学习，勇于探索，积极实践，努力掌握现代科学文化知识和专业技能；应当积极锻炼身体，增进身心健康，提高个人修养，培养审美情趣。

第五条 实施学生管理，应当尊重和保护学生的合法权利，教育和引导学生承担应尽的义务与责任，鼓励和支持学生实行自我管理、自我服务、自我教育、自我监督。

第二章 学生的权利与义务

第六条 学生在校期间依法享有下列权利：

- （一）参加学校教育教学计划安排的各项活动，使用学校提供的教育教学资源；
- （二）参加社会实践、志愿服务、勤工助学、文娱体育及科技文化创新等活动，获得就业创业指导和服务；
- （三）申请奖学金、助学金及助学贷款；
- （四）在思想品德、学业成绩等方面获得科学、公正评价，完成学校规定学业后获得相应的学历证书、学位证书；

（五）在校内组织、参加学生团体，以适当方式参与学校管理，对学校与学生权益相关事务享有知情权、参与权、表达权和监督权；

（六）对学校给予的处理或者处分有异议，向学校、教育行政部门提出申诉，对学校、教职员工侵犯其人身权、财产权等合法权益的行为，提出申诉或者依法提起诉讼；

（七）法律、法规及学校章程规定的其他权利。

第七条 学生在校期间依法履行下列义务：

（一）遵守宪法和法律、法规；

（二）遵守学校章程和规章制度；

（三）恪守学术道德，完成规定学业；

（四）按规定缴纳学费及有关费用，履行获得贷学金及助学金的相应义务；

（五）遵守学生行为规范，尊敬师长，养成良好的思想品德和行为习惯；

（六）法律、法规及学校章程规定的其他义务。

第三章 学籍管理

第一节 入学与注册

第八条 按国家招生规定录取的新生，持录取通知书，按学校有关要求和规定的期限到校办理入学手续。因故不能按期入学的，应当向学校请假。未请假或者请假逾期的，除因不可抗力等正当事由以外，视为放弃入学资格。

第九条 学校应当在报到时对新生入学资格进行初步审查，审查合格的办理入学手续，予以注册学籍；审查发现新生的录取通知、考生信息等证明材料，与本人实际情况不符，或者有其他违反国家招生考试规定情形的，取消入学资格。

第十条 新生可以申请保留入学资格。保留入学资格期间不具有学籍。保留入学资格的条件、期限等由学校规定。

新生保留入学资格期满前应向学校申请入学，经学校审查合格后，办理入学手续。审查不合格的，取消入学资格；逾期不办理入学手续且未有因不可抗力延迟等正当理由的，视为放弃入学资格。

第十一条 学生入学后，学校应当在3个月内按照国家招生规定进行复查。复查内容主要包括以下方面：

（一）录取手续及程序等是否合乎国家招生规定；

（二）所获得的录取资格是否真实、合乎相关规定；

（三）本人及身份证明与录取通知、考生档案等是否一致；

（四）身心健康状况是否符合报考专业或者专业类别体检要求，能否保证在校正常学习、生活；

（五）艺术、体育等特殊类型录取学生的专业水平是否符合录取要求。

复查中发现学生存在弄虚作假、徇私舞弊等情形的，确定为复查不合格，应当取消学籍；情节严重的，学校应当移交有关部门调查处理。

复查中发现学生身心状况不适宜在校学习，经学校指定的二级甲等以上医院诊断，需要在家休养的，可以按照第十条的规定保留入学资格。

复查的程序和办法，由学校规定。

第十二条 每学期开学时，学生应当按学校规定办理注册手续。不能如期注册的，应当履行暂缓注册手续。未按学校规定缴纳学费或者有其他不符合注册条件的，不予注册。

家庭经济困难的学生可以申请助学贷款或者其他形式资助，办理有关手续后注册。

学校应当按照国家有关规定为家庭经济困难学生提供教育救助，完善学生资助体系，保证学生不因家庭经济困难而放弃学业。

第二节 考核与成绩记载

第十三条 学生应当参加学校教育教学计划规定的课程和各种教育教学环节（以下统称课程）的考核，考核成绩记入成绩册，并归入学籍档案。

考核分为考试和考查两种。考核和成绩评定方式，以及考核不合格的课程是否重修或者补考，由学校规定。

第十四条 学生思想品德的考核、鉴定，以本规定第四条为主要依据，采取个人小结、师生民主评议等形式进行。

学生体育成绩评定要突出过程管理，可以根据考勤、课内教学、课外锻炼活动和体质健康等情况综合评定。

第十五条 学生每学期或者每学年所修课程或者应修学分数以及升级、跳级、留级、降级等要求，由学校规定。

第十六条 学生根据学校有关规定，可以申请辅修校内其他专业或者选修其他专业课程；可以申请跨校辅修专业或者修读课程，参加学校认可的开放式网络课程学习。学生修读的课程成绩（学分），学校审核同意后，予以承认。

第十七条 学生参加创新创业、社会实践等活动以及发表论文、获得专利授权等与专业学习、学业要求相关的经历、成果，可以折算为学分，计入学业成绩。具体办法由学校规定。

学校应当鼓励、支持和指导学生参加社会实践、创新创业活动，可以建立创新创业档案、设置创新创业学分。

第十八条 学校应当健全学生学业成绩和学籍档案管理制度，真实、完整地记载、出具学生学业成绩，对通过补考、重修获得的成绩，应当予以标注。

学生严重违反考核纪律或者作弊的，该课程考核成绩记为无效，并应视其违纪或者作弊情节，给予相应的纪律处分。给予警告、严重警告、记过及留校察看处分的，经教育表现较好，可以对该课程给予补考或者重修机会。

学生因退学等情况中止学业，其在校学习期间所修课程及已获得学分，应当予以记录。学生重新参加入学考试、符合录取条件，再次入学的，其已获得学分，经录取学校认定，可以予以承认。具体办法由学校规定。

第十九条 学生应当按时参加教育教学计划规定的活动。不能按时参加的，应当事先请假并获得批准。无故缺席的，根据学校有关规定给予批评教育，情节严重的，给予相应的纪律处分。

第二十条 学校应当开展学生诚信教育，以适当方式记录学生学业、学术、品行等方面的诚信信息，建立对失信行为的约束和惩戒机制；对有严重失信行为的，可以规定给予相应的纪律处分，对违背学术诚信的，可以对其获得学位及学术称号、荣誉等作出限制。

第三节 转专业与转学

第二十一条 学生在学习期间对其他专业有兴趣和专长的，可以申请转专业；以特殊招生形式录取的学生，国家有相关规定或者录取前与学校有明确约定的，不得转专业。

学校应当制定学生转专业的具体办法，建立公平、公正的标准和程序，健全公示制度。学校根据社会对人才需求情况的发展变化，需要适当调整专业的，应当允许在读学生转到其他相关专业就读。

休学创业或退役后复学的学生，因自身情况需要转专业的，学校应当优先考虑。

第二十二条 学生一般应当在被录取学校完成学业。因患病或者有特殊困难、特别需要，无法继续在本校学习或者不适应本校学习要求的，可以申请转学。有下列情形之一，不得转学：

- （一）入学未满一学期或者毕业前一年的；
- （二）高考成绩低于拟转入学校相关专业同一生源地相应年份录取成绩的；
- （三）由低学历层次转为高学历层次的；
- （四）以定向就业招生录取的；
- （五）研究生拟转入学校、专业的录取控制标准高于其所在学校、专业的；
- （六）无正当转学理由的。

学生因学校培养条件改变等非本人原因需要转学的，学校应当出具证明，由所在地省级教育行政部门协调转学到同层次学校。

第二十三条 学生转学由学生本人提出申请，说明理由，经所在学校和拟转入学校同意，由转入学校负责审核转学条件及相关证明，认为符合本校培养要求且学校有培养能力的，经学校校长办公会或者专题会议研究决定，可以转入。研究生转学还应当经拟转入专业导师同意。

跨省转学的，由转出地省级教育行政部门商转入地省级教育行政部门，按转学条件确认后办理转学手续。须转户口的由转入地省级教育行政部门将有关文件抄送转入学校所在地的公安机关。

第二十四条 学校应当按照国家有关规定，建立健全学生转学的具体办法；对转学情况应当及时进行公示，并在转学完成后 3 个月内，由转入学校报所在地省级教育行政部门备案。

省级教育行政部门应当加强对区域内学校转学行为的监督和管理，及时纠正违规转学行为。

第四节 休学与复学

第二十五条 学生可以分阶段完成学业，除另有规定外，应当在学校规定的最长学习年限（含休学和保留学籍）内完成学业。

学生申请休学或者学校认为应当休学的，经学校批准，可以休学。休学次数和期限由学校规定。

第二十六条 学校可以根据情况建立并实行灵活的学习制度。对休学创业的学生，可以单独规定最长学习年限，并简化休学批准程序。

第二十七条 新生和在校学生应征参加中国人民解放军（含中国人民武装警察部队），学校应当保留其入学资格或者学籍至退役后 2 年。

学生参加学校组织的跨校联合培养项目，在联合培养学校学习期间，学校同时为其保留学籍。

学生保留学籍期间，与其实际所在的部队、学校等组织建立管理关系。

第二十八条 休学学生应当办理手续离校。学生休学期间，学校应为其保留学籍，但不享受在校学习学生待遇。因病休学学生的医疗费按国家及当地的有关规定处理。

第二十九条 学生休学期满前应当在学校规定的期限内提出复学申请，经学校复查合格，方可复学。

第五节 退学

第三十条 学生有下列情形之一的，学校可予退学处理：

- （一）学业成绩未达到学校要求或者在学校规定的学习年限内未完成学业的；
- （二）休学、保留学籍期满，在学校规定期限内未提出复学申请或者申请复学经复查不合格的；
- （三）根据学校指定医院诊断，患有疾病或者意外伤残不能继续在校学习的；
- （四）未经批准连续两周未参加学校规定的教学活动的；
- （五）超过学校规定期限未注册而又未履行暂缓注册手续的；
- （六）学校规定的不能完成学业、应予退学的其他情形。

学生本人申请退学的，经学校审核同意后，办理退学手续。

第三十一条 退学学生，应当按学校规定期限办理退学手续离校。退学的研究生，按已有毕业学历和就业政策可以就业的，由学校报所在地省级毕业生就业部门办理相关手续；在学校规定期限内没有聘用单位的，应当办理退学手续离校。

退学学生的档案由学校退回其家庭所在地，户口应当按照国家相关规定迁回原户籍地或者家庭户籍所在地。

第六节 毕业与结业

第三十二条 学生在学校规定学习年限内，修完教育教学计划规定内容，成绩合格，达到学校毕业要求的，学校应当准予毕业，并在学生离校前发给毕业证书。

符合学位授予条件的，学位授予单位应当颁发学位证书。

学生提前完成教育教学计划规定内容，获得毕业所要求的学分，可以申请提前毕业。学生提前毕业的条件，由学校规定。

第三十三条 学生在学校规定学习年限内，修完教育教学计划规定内容，但未达到学校毕业要求的，学校可以准予结业，发给结业证书。

结业后是否可以补考、重修或者补作毕业设计、论文、答辩，以及是否颁发毕业证书、学位证书，由学校规定。合格后颁发的毕业证书、学位证书，毕业时间、获得学位时间按发证日期填写。

对退学学生，学校应当发给肄业证书或者写实性学习证明。

第七节 学业证书管理

第三十四条 学校应当严格按照招生时确定的办学类型和学习形式，以及学生招生录取时填报的个人信息，填写、颁发学历证书、学位证书及其他学业证书。

学生在校期间变更姓名、出生日期等证书需填写的个人信息的，应当有合理、充分的理由，并提供有法定效力的相应证明文件。学校进行审查，需要学生生源地省级教育行政部门及有关部门协助核查的，有关部门应当予以配合。

第三十五条 学校应当执行高等教育学籍学历电子注册管理制度，完善学籍学历信息管理办法，按相关规定及时完成学生学籍学历电子注册。

第三十六条 对完成本专业学业同时辅修其他专业并达到该专业辅修要求的学生，由学校发给辅修专业证书。

第三十七条 对违反国家招生规定取得入学资格或者学籍的，学校应当取消其学籍，不得发给学历证书、学位证书；已发的学历证书、学位证书，学校应当依法予以撤销。对以作弊、剽窃、抄袭等学术不端行为或者其他不正当手段获得学历证书、学位证书的，学校应当依法予以撤销。

被撤销的学历证书、学位证书已注册的，学校应当予以注销并报教育行政部门宣布无效。

第三十八条 学历证书和学位证书遗失或者损坏，经本人申请，学校核实后应当出具相应的证明书。证明书与原证书具有同等效力。

第四章 校园秩序与课外活动

第三十九条 学校、学生应当共同维护校园正常秩序，保障学校环境安全、稳定，保障学生的正常学习和生活。

第四十条 学校应当建立和完善学生参与管理的组织形式，支持和保障学生依法、依章程参与学校管理。

第四十一条 学生应当自觉遵守公民道德规范，自觉遵守学校管理制度，创造和维护文明、整洁、优美、安全的学习和生活环境，树立安全风险防范和自我保护意识，保障自身合法权益。

第四十二条 学生不得有酗酒、打架斗殴、赌博、吸毒，传播、复制、贩卖非法书刊和音像制品等违法行为；不得参与非法传销和进行邪教、封建迷信活动；不得从事或者参与有损大学生形象、有悖社会公序良俗的活动。

学校发现学生在校内有违法行为或者严重精神疾病可能对他人造成伤害的，可以依法采取或者协助有关部门采取必要措施。

第四十三条 学校应当坚持教育与宗教相分离原则。任何组织和个人不得在学校进行宗教活动。

第四十四条 学校应当建立健全学生代表大会制度，为学生会、研究生会等开展活动提供必要条件，支持其在学生管理中发挥作用。

学生可以在校内成立、参加学生团体。学生成立团体，应当按学校有关规定提出书面申请，报学校批准并施行登记和年检制度。

学生团体应当在宪法、法律、法规和学校管理制度范围内活动，接受学校的领导和管理。学生团体邀请校外组织、人员到校举办讲座等活动，需经学校批准。

第四十五条 学校提倡并支持学生及学生团体开展有益于身心健康、成长成才的学术、科技、艺术、文娱、体育等活动。

学生进行课外活动不得影响学校正常的教育教学秩序和生活秩序。

学生参加勤工助学活动应当遵守法律、法规以及学校、用工单位的管理制度，履行勤工助学活动的有关协议。

第四十六条 学生举行大型集会、游行、示威等活动，应当按法律程序和有关规定获得批准。对未获批准的，学校应当依法劝阻或者制止。

第四十七条 学生应当遵守国家关于网络使用的有关规定，不得登录非法网站和传播非法文字、音频、视频资料等，不得编造或者传播虚假、有害信息；不得攻击、侵入他人计算机和移动通讯网络系统。

第四十八条 学校应当建立健全学生住宿管理制度。学生应当遵守学校关于学生住宿管理的规定。鼓励和支持学生通过制定公约，实施自我管理。

第五章 奖励与处分

第四十九条 学校、省（区、市）和国家有关部门应当对在德、智、体、美等方面全面发展或者在思想品德、学业成绩、科技创新、体育竞赛、文艺活动、志愿服务及社会实践等方面表现突出的学生，给予表彰和奖励。

第五十条 对学生的表彰和奖励可以采取授予“三好学生”称号或者其他荣誉称号、颁发奖学金等多种形式，给予相应的精神鼓励或者物质奖励。

学校对学生予以表彰和奖励，以及确定推荐免试研究生、国家奖学金、公派出国留学人选等赋予学生利益的行为，应当建立公开、公平、公正的程序和规定，建立和完善相应的选拔、公示等制度。

第五十一条 对有违反法律法规、本规定以及学校纪律行为的学生，学校应当给予批评教育，并可视情节轻重，给予如下纪律处分：

- （一）警告；
- （二）严重警告；
- （三）记过；
- （四）留校察看；
- （五）开除学籍。

第五十二条 学生有下列情形之一，学校可以给予开除学籍处分：

- （一）违反宪法，反对四项基本原则、破坏安定团结、扰乱社会秩序的；
- （二）触犯国家法律，构成刑事犯罪的；
- （三）受到治安管理处罚，情节严重、性质恶劣的；
- （四）代替他人或者让他人代替自己参加考试、组织作弊、使用通讯设备或其他器材作弊、向他人出售考试试题或答案牟取利益，以及其他严重作弊或扰乱考试秩序行为的；
- （五）学位论文、公开发表的研究成果存在抄袭、篡改、伪造等学术不端行为，情节严重的，或者代写论文、买卖论文的；
- （六）违反本规定和学校规定，严重影响学校教育教学秩序、生活秩序以及公共场所管理秩序的；
- （七）侵害其他个人、组织合法权益，造成严重后果的；
- （八）屡次违反学校规定受到纪律处分，经教育不改的。

第五十三条 学校对学生作出处分，应当出具处分决定书。处分决定书应当包括下列内容：

- （一）学生的基本信息；
- （二）作出处分的事实和证据；
- （三）处分的种类、依据、期限；
- （四）申诉的途径和期限；
- （五）其他必要内容。

第五十四条 学校给予学生处分，应当坚持教育与惩戒相结合，与学生违法、违纪行为的性质和过错的严重程度相适应。学校对学生的处分，应当做到证据充分、依据明确、定性准确、程序正当、处分适当。

第五十五条 在对学生作出处分或者其他不利决定之前，学校应当告知学生作出决定的事实、理由及依据，并告知学生享有陈述和申辩的权利，听取学生的陈述和申辩。

处理、处分决定以及处分告知书等，应当直接送达学生本人，学生拒绝签收的，可以以留置方式送达；已离校的，可以采取邮寄方式送达；难于联系的，可以利用学校网站、新闻媒体等以公告方式送达。

第五十六条 对学生作出取消入学资格、取消学籍、退学、开除学籍或者其他涉及学生重大利益的处理或者处分决定的，应当提交校长办公会或者校长授权的专门会议研究决定，并应当事先进行合法性审查。

第五十七条 除开除学籍处分以外，给予学生处分一般应当设置 6 到 12 个月期限，到期按学校规定程序予以解除。解除处分后，学生获得表彰、奖励及其他权益，不再受原处分的影响。

第五十八条 对学生的奖励、处理、处分及解除处分材料，学校应当真实完整地归入学校文书档案和本人档案。

被开除学籍的学生，由学校发给学习证明。学生按学校规定期限离校，档案由学校退回其家庭所在地，户口应当按照国家相关规定迁回原户籍地或者家庭户籍所在地。

第六章 学生申诉

第五十九条 学校应当成立学生申诉处理委员会，负责受理学生对处理或者处分决定不服提起的申诉。

学生申诉处理委员会应当由学校相关负责人、职能部门负责人、教师代表、学生代表、负责法律事务的相关机构负责人等组成，可以聘请校外法律、教育等方面专家参加。

学校应当制定学生申诉的具体办法，健全学生申诉处理委员会的组成与工作规则，提供必要条件，保证其能够客观、公正地履行职责。

第六十条 学生对学校的处理或者处分决定有异议的，可以在接到学校处理或者处分决定书之日起 10 日内，向学校学生申诉处理委员会提出书面申诉。

第六十一条 学生申诉处理委员会对学生提出的申诉进行复查，并在接到书面申诉之日起 15 日内作出复查结论并告知申诉人。情况复杂不能在规定限期内作出结论的，经学校负责人批准，可延长 15 日。学生申诉处理委员会认为必要的，可以建议学校暂缓执行有关决定。

学生申诉处理委员会经复查，认为做出处理或者处分的事实、依据、程序等存在不当，可以作出建议撤销或变更的复查意见，要求相关职能部门予以研究，重新提交校长办公会或者专门会议作出决定。

第六十二条 学生对复查决定有异议的，在接到学校复查决定书之日起 15 日内，可以向学校所在地省级教育行政部门提出书面申诉。

省级教育行政部门应当在接到学生书面申诉之日起 30 个工作日内，对申诉人的问题给予处理并作出决定。

第六十三条 省级教育行政部门在处理因对学校处理或者处分决定不服提起的学生申诉时，应当听取学生和学校的意见，并可根据需要进行必要的调查。根据审查结论，区别不同情况，分别作出下列处理：

- (一) 事实清楚、依据明确、定性准确、程序正当、处分适当的，予以维持；
- (二) 认定事实不存在，或者学校超越职权、违反上位法规定作出决定的，责令学校予以撤销；

(三) 认定事实清楚,但认定情节有误、定性不准确,或者适用依据有错误的,责令学校变更或者重新作出决定;

(四) 认定事实不清、证据不足,或者违反本规定以及学校规定的程序和权限的,责令学校重新作出决定。

第六十四条 自处理、处分或者复查决定书送达之日起,学生在申诉期内未提出申诉的视为放弃申诉,学校或者省级教育行政部门不再受理其提出的申诉。

处理、处分或者复查决定书未告知学生申诉期限的,申诉期限自学生知道或者应当知道处理或者处分决定之日起计算,但最长不得超过6个月。

第六十五条 学生认为学校及其工作人员违反本规定,侵害其合法权益的;或者学校制定的规章制度与法律法规和本规定抵触的,可以向学校所在地省级教育行政部门投诉。

教育主管部门在实施监督或者处理申诉、投诉过程中,发现学校及其工作人员有违反法律、法规及本规定的行为或者未按照本规定履行相应义务的,或者学校自行制定的相关管理制度、规定,侵害学生合法权益的,应当责令改正;发现存在违法违纪的,应当及时进行调查处理或者移送有关部门,依据有关法律和相关规定,追究有关责任人的责任。

第七章 附 则

第六十六条 学校对接受高等学历继续教育的学生、港澳台侨学生、留学生的管理,参照本规定执行。

第六十七条 学校应当根据本规定制定或修改学校的学生管理规定或者纪律处分规定,报主管教育行政部门备案(中央部委属校同时抄报所在地省级教育行政部门),并及时向学生公布。

省级教育行政部门根据本规定,指导、检查和监督本地区高等学校的学生管理工作。

第六十八条 本规定自2017年9月1日起施行。原《普通高等学校学生管理规定》(教育部令第21号)同时废止。其他有关文件规定与本规定不一致的,以本规定为准。

附录八：

高等学校学生行为准则

一、志存高远，坚定信念。努力学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想，面向世界，了解国情，确立在中国共产党领导下走社会主义道路、实现中华民族伟大复兴的共同理想和坚定信念，努力成为有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义新人。

二、热爱祖国，服务人民。弘扬民族精神，维护国家利益和民族团结。不参与违反四项基本原则、影响国家统一和社会稳定的活动。培养同人民群众的深厚感情，正确处理国家、集体和个人三者利益关系，增强社会责任感，甘愿为祖国为人民奉献。

三、勤奋学习，自强不息。追求真理，崇尚科学；刻苦钻研，严谨求实；积极实践，勇于创新；珍惜时间，学业有成。

四、遵纪守法，弘扬正气。遵守宪法、法律法规，遵守校纪校规；正确行使权利，依法履行义务；敬廉崇洁，公道正派；敢于并善于同各种违法违纪行为作斗争。

五、诚实守信，严于律己。履约践诺，知行统一；遵从学术规范，恪守学术道德，不作弊，不剽窃；自尊自爱，自省自律；文明使用互联网；自觉抵制黄、赌、毒等不良诱惑。

六、明礼修身，团结友爱。弘扬传统美德，遵守社会公德，男女交往文明；关心集体，爱护公物，热心公益；尊敬师长，友爱同学，团结合作；仪表整洁，待人礼貌；豁达宽容，积极向上。

七、勤俭节约，艰苦奋斗。热爱劳动，珍惜他人和社会劳动成果；生活俭朴，杜绝浪费；不追求超越自身和家庭实际的物质享受。

八、强健体魄，热爱生活。积极参加文体活动，提高身体素质，保持心理健康；磨砺意志，不怕挫折，提高适应能力；增强安全意识，防止意外事故；关爱自然，爱护环境，珍惜资源。

中华人民共和国教育部
二〇〇五年三月二十五日

附录九:

学生伤害事故处理办法

(2002年6月25日教育部令第12号公布,根据2010年12月13日《教育部关于修改和废止部分规章的决定》修改)

第一章 总 则

第一条 为积极预防、妥善处理在校学生伤害事故,保护学生、学校的合法权益,根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国未成年人保护法》和其他相关法律、行政法规及有关规定,制定本办法。

第二条 在学校实施的教育教学活动或者学校组织的校外活动中,以及在学校负有管理责任的校舍、场地、其他教育教学设施、生活设施内发生的,造成在校学生人身损害后果的事故的处理,适用本办法。

第三条 学生伤害事故应当遵循依法、客观公正、合理适当的原则,及时、妥善地处理。

第四条 学校的举办者应当提供符合安全标准的校舍、场地、其他教育教学设施和生活设施。教育行政部门应当加强学校安全工作,指导学校落实预防学生伤害事故的措施,指导、协助学校妥善处理学生伤害事故,维护学校正常的教育教学秩序。

第五条 学校应当对在校学生进行必要的安全教育和自护自救教育;应当按照规定,建立健全安全制度,采取相应的管理措施,预防和消除教育教学环境中存在的安全隐患;当发生伤害事故时,应当及时采取措施救助受伤学生。学校对学生进行安全教育、管理和保护,应当针对学生年龄、认知能力和法律行为能力的不同,采用相应的内容和预防措施。

第六条 学生应当遵守学校的规章制度和纪律;在不同的受教育阶段,应当根据自身的年龄、认知能力和法律行为能力,避免和消除相应的危险。

第七条 未成年学生的父母或者其他监护人(以下称为监护人)应当依法履行监护职责,配合学校对学生进行安全教育、管理和保护工作。学校对未成年学生不承担监护职责,但法律有规定的或者学校依法接受委托承担相应监护职责的情形除外。

第二章 事故与责任

第八条 学生伤害事故的责任,应当根据相关当事人的行为与损害后果之间的因果关系依法确定。因学校、学生或者其他相关当事人的过错造成的学生伤害事故,相关当事人应当根据其行为过错程度的比例及其与损害后果之间的因果关系承担相应的责任。当事人的行为是损害后果发生的主要原因,应当承担主要责任;当事人的行为是损害后果发生的非主要原因,承担相应的责任。

第九条 因下列情形之一造成的学生伤害事故,学校应当依法承担相应的责任:

(一) 学校的校舍、场地、其他公共设施,以及学校提供给学生使用的学具、教育教

学和生活设施、设备不符合国家规定的标准，或者有明显不安全因素的；

(二) 学校的安全保卫、消防、设施设备管理等安全管理制度有明显疏漏，或者管理混乱，存在重大安全隐患，而未及时采取措施的；

(三) 学校向学生提供的药品、食品、饮用水等不符合国家或者行业的有关标准、要求的；

(四) 学校组织学生参加教育教学活动或者校外活动，未对学生进行相应的安全教育，并未在可预见的范围内采取必要的安全措施的；

(五) 学校知道教师或者其他工作人员患有不适宜担任教育教学工作的疾病，但未采取必要措施的；

(六) 学校违反有关规定，组织或者安排未成年学生从事不宜未成年人参加的劳动、体育运动或者其他活动的；

(七) 学生有特异体质或者特定疾病，不宜参加某种教育教学活动，学校知道或者应当知道，但未予以必要的注意的；

(八) 学生在校期间突发疾病或者受到伤害，学校发现，但未根据实际情况及时采取相应措施，导致不良后果加重的；

(九) 学校教师或者其他工作人员体罚或者变相体罚学生，或者在履行职责过程中违反工作要求、操作规程、职业道德或者其他有关规定的；

(十) 学校教师或者其他工作人员在负有组织、管理未成年学生的职责期间，发现学生行为具有危险性，但未进行必要的管理、告诫或者制止的；

(十一) 对未成年学生擅自离校等与学生人身安全直接相关的信息，学校发现或者知道，但未及时告知未成年学生的监护人，导致未成年学生因脱离监护人的保护而发生伤害的；

(十二) 学校有未依法履行职责的其他情形的。

第十条 学生或者未成年学生监护人由于过错，有下列情形之一，造成学生伤害事故，应当依法承担相应的责任：

(一) 学生违反法律法规的规定，违反社会公共行为准则、学校的规章制度或者纪律，实施按其年龄和认知能力应当知道具有危险或者可能危及他人的行为的；

(二) 学生行为具有危险性，学校、教师已经告诫、纠正，但学生不听劝阻、拒不改正的；

(三) 学生或者其监护人知道学生有特异体质，或者患有特定疾病，但未告知学校的；

(四) 未成年学生的身体状况、行为、情绪等有异常情况，监护人知道或者已被学校告知，但未履行相应监护职责的；

(五) 学生或者未成年学生监护人有其他过错的。

第十一条 学校安排学生参加活动，因提供场地、设备、交通工具、食品及其他消费与服务的经营者，或者学校以外的活动组织者的过错造成的学生伤害事故，有过错的当事人应当依法承担相应的责任。

第十二条 因下列情形之一造成的学生伤害事故，学校已履行了相应职责，行为并无不当的，无法律责任：

- (一) 地震、雷击、台风、洪水等不可抗的自然因素造成的;
- (二) 来自学校外部的突发性、偶发性侵害造成的;
- (三) 学生有特异体质、特定疾病或者异常心理状态,学校不知道或者难于知道的;
- (四) 学生自杀、自伤的;
- (五) 在对抗性或者具有风险性的体育竞赛活动中发生意外伤害的;
- (六) 其他意外因素造成的。

第十三条 下列情形下发生的造成学生人身损害后果的事故,学校行为并无不当的,不承担事故责任;事故责任应当按有关法律法规或者其他有关规定认定:

- (一) 在学生自行上学、放学、返校、离校途中发生的;
- (二) 在学生自行外出或者擅自离校期间发生的;
- (三) 在放学后、节假日或者假期等学校工作时间以外,学生自行滞留学校或者自行到校发生的;
- (四) 其他在学校管理职责范围外发生的。

第十四条 因学校教师或者其他工作人员与其职务无关的个人行为,或者因学生、教师及其他个人故意实施的违法犯罪行为,造成学生人身损害的,由致害人依法承担相应的责任。

第三章 事故处理程序

第十五条 发生学生伤害事故,学校应当及时救助受伤害学生,并应当及时告知未成年学生的监护人;有条件的,应当采取紧急救援等方式救助。

第十六条 发生学生伤害事故,情形严重的,学校应当及时向主管教育行政部门及有关部门报告;属于重大伤亡事故的,教育行政部门应当按照有关规定及时向同级人民政府和上一级教育行政部门报告。

第十七条 学校的主管教育行政部门应学校要求或者认为必要,可以指导、协助学校进行事故的处理工作,尽快恢复学校正常的教育教学秩序。

第十八条 发生学生伤害事故,学校与受伤害学生或者学生家长可以通过协商方式解决;双方自愿,可以书面请求主管教育行政部门进行调解。成年学生或者未成年学生的监护人也可以依法直接提起诉讼。

第十九条 教育行政部门收到调解申请,认为必要的,可以指定专门人员进行调解,并应当在受理申请之日起 60 日内完成调解。

第二十条 经教育行政部门调解,双方就事故处理达成一致意见的,应当在调解人员的见证下签订调解协议,结束调解;在调解期限内,双方不能达成一致意见,或者调解过程中一方提起诉讼,人民法院已经受理的,应当终止调解。调解结束或者终止,教育行政部门应当书面通知当事人。

第二十一条 对经调解达成的协议,一方当事人不履行或者反悔的,双方可以依法提起诉讼。

第二十二条 事故处理结束,学校应当将事故处理结果书面报告主管的教育行政部门;

重大伤亡事故的处理结果，学校主管的教育行政部门应当向同级人民政府和上一级教育行政部门报告。

第四章 事故损害的赔偿

第二十三条 对发生学生伤害事故负有责任的组织或者个人，应当按照法律法规的有关规定，承担相应的损害赔偿责任。

第二十四条 学生伤害事故赔偿的范围与标准，按照有关行政法规、地方性法规或者最高人民法院司法解释中的有关规定确定。教育行政部门进行调解时，认为学校有责任的，可以依照有关法律法规及国家有关规定，提出相应的调解方案。

第二十五条 对受伤害学生的伤残程度存在争议的，可以委托当地具有相应鉴定资格的医院或者有关机构，依据国家规定的人体伤残标准进行鉴定。

第二十六条 学校对学生伤害事故负有责任的，根据责任大小，适当予以经济赔偿，但不承担解决户口、住房、就业等与救助受伤害学生、赔偿相应经济损失无直接关系的其他事项。学校无责任的，如果有条件，可以根据实际情况，本着自愿和可能的原则，对受伤害学生给予适当的帮助。

第二十七条 因学校教师或者其他工作人员在履行职务中的故意或者重大过失造成的学生伤害事故，学校予以赔偿后，可以向有关责任人员追偿。

第二十八条 未成年学生对学生伤害事故负有责任的，由其监护人依法承担相应的赔偿责任。学生的行为侵害学校教师及其他工作人员以及其他组织、个人的合法权益，造成损失的，成年学生或者未成年学生的监护人应当依法予以赔偿。

第二十九条 根据双方达成的协议、经调解形成的协议或者人民法院的生效判决，应当由学校负担的赔偿金，学校应当负责筹措；学校无力完全筹措的，由学校的主管部门或者举办者协助筹措。

第三十条 县级以上人民政府教育行政部门或者学校举办者有条件的，可以通过设立学生伤害赔偿准备金等多种形式，依法筹措伤害赔偿金。

第三十一条 学校有条件的，应当依据保险法的有关规定，参加学校责任保险。

教育行政部门可以根据实际情况，鼓励中小学参加学校责任保险。提倡学生自愿参加意外伤害保险。在尊重学生意愿的前提下，学校可以为学生参加意外伤害保险创造便利条件，但不得从中收取任何费用。

第五章 事故责任者的处理

第三十二条 发生学生伤害事故，学校负有责任且情节严重的，教育行政部门应当根据有关规定，对学校的直接负责的主管人员和其他直接责任人员，分别给予相应的行政处分；有关责任人的行为触犯刑律的，应当移送司法机关依法追究刑事责任。

第三十三条 学校管理混乱，存在重大安全隐患的，主管的教育行政部门或者其他有关部门应当责令其限期整顿；对情节严重或者拒不改正的，应当依据法律法规的有关规

定，给予相应的行政处罚。

第三十四条 教育行政部门未履行相应职责，对学生伤害事故的发生负有责任的，由有关部门对直接负责的主管人员和其他直接责任人员分别给予相应的行政处分；有关责任人的行为触犯刑律的，应当移送司法机关依法追究刑事责任。

第三十五条 违反学校纪律，对造成学生伤害事故负有责任的学生，学校可以给予相应的处分；触犯刑律的，由司法机关依法追究刑事责任。

第三十六条 受伤害学生的监护人、亲属或者其他有关人员，在事故处理过程中无理取闹，扰乱学校正常教育教学秩序，或者侵犯学校、学校教师或者其他工作人员的合法权益的，学校应当报告公安机关依法处理；造成损失的，可以依法要求赔偿。

第六章 附 则

第三十七条 本办法所称学校，是指国家或者社会力量举办的全日制的中小学(含特殊教育学校)、各类中等职业学校、高等学校。本办法所称学生是指在上述学校中全日制就读的受教育者。

第三十八条 幼儿园发生的幼儿伤害事故，应当根据幼儿为完全无行为能力人的特点，参照本办法处理。

第三十九条 其他教育机构发生的学生伤害事故，参照本办法处理。在学校注册的其他受教育者在学校管理范围内发生的伤害事故，参照本办法处理。

第四十条 本办法自 2002 年 9 月 1 日起实施，原国家教委、教育部颁布的与学生人身安全事故处理有关的规定，与本办法不符的，以本办法为准。在本办法实施之前已处理完毕的学生伤害事故不再重新处理。

附录十:

学习完本《学生手册》后请签名并将该页撕下、报到后交本班班主任

承诺书

我作为北京交通大学的少数民族预科学生，入学前后认真学习了《北京交通大学学生手册》(少数民族预科学生)，对于其中的各项规章制度有了较深的认识，特别是其中的教学、奖励和违纪处分等规定。

现在我庄重承诺：我将严格遵守《北京交通大学学生手册》(少数民族预科学生)中的各项规章制度，做到爱国守法、诚实守信、刻苦学习，争取以优异的成绩向祖国、学校和父母汇报。

承诺人:_____

学院:_____

班级:_____

承诺时间: ____年 ____月 ____日

明天交大因我而骄傲

今天我为交大而自豪